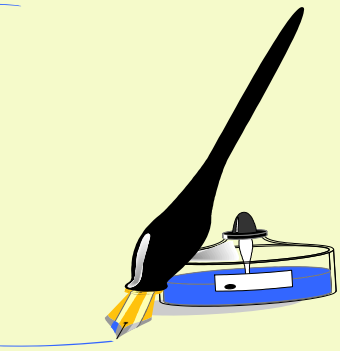
القرآن - السُّنة - الإجماع - القياس - الاستحسان - الاستصحاب - الاستصلاح - الاستقراء - العُرف - شَرع مَن قَبلنا - قول الصحابي - سَدّ الذرائع

أَدِلّةُ الفِقْه



د. عبد العزيز بن سعيد بن غائب

غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين

أَدِلَّةُ الفِقْه

القرآن ـ السُّنة ـ الإجماع ـ القياس
الاستحسان ـ الاستصحاب ـ الاستصلاح ـ الاستقراء
العُرف ـ شرع مَن قبلنا ـ قول الصحابي ـ سَدّ الذرائع

أبو عمر، د. عبد العزيز بن سعيد بن غائب
غَفر الله له ولوالديه وللمؤمنين

ح عبدالعزيز بن سعيد بن غائب، ١٤٤٣هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
بن غائب ، عبدالعزيز بن سعيد
أدلة الفقه / عبدالعزيز بن سعيد ، ١٤٤٣هـ
٢٣٨ ص ، ١٧ x ٢٤ سم
ردمك: ٥ ـ ٠٤١٥ ـ ٠٤ ـ ٦٠٣ ـ ٩٧٨

١ – أصول الفقه
ديوي ٢٥١

أ- العنوان
١٤٤٣/٦٤٠٢

رقم الإيداع: ١٤٤٣/٦٤٠٢
ردمك: ٥ ـ ٠٤١٥ ـ ٠٤ ـ ٦٠٣ ـ ٩٧٨

الطبعة الأولى

الحقوق محفوظة

ألا مَن أراد طباعته وقفًا بَعد الإذن كما هو دون تغيير


بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى:

﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾

التوبة: ١٢٢

* * *

إذا ما اعتَزَّ ذو عِلمٍ بعِلْمِهْ فأَهْلُ الفِقهِ أَولَى باعْتِزازِ

فَكَمْ عُودًا يَفُوحُ ولا كَمِسْكٍ وكَمْ طَيرًا يطيرُ ولا كَبَازِ

مقدّمة

الحمد للّه وحده، والصلاة والسلام على مَن لا نبيَّ بَعده، أما بعد:

فهذا بحثٌ مختصَرٌ في (أدلّة الفقه الإجمالية) التي عليها تَدُور المسائل الفقهية، ومنها تَنبع الأحكام الشرعية، وفيها موردٌ نقيٌّ عَذبٌ لأهل الحَلّ والعَقد والنظَر، وأصحاب الاجتهاد والاستنباط والبَصَر، وطُلاب الدليل والبرهان والخَبر.

فإن الفقيه المجتهد يحتاج إلى أدلةٍ، ومع الأدلة فَهمٌ للطريقة الصحيحة للتعامل معها والاستنباط منها؛ وحِينها يَكُون للحقّ مُصيبا، أو على الأقل له مِن اجتهاده نصيبا.

وأصل هذا البحث جزء من كتابي "التأصيل والتفريع"، استخلصتُه منه ليَسهُل تناولُه والرجوع إليه للمتخصص وغير المتخصص، ولإبراز عَظَمة وأهمية ومكانة القرآن والسُّنة، وأنهما مَصدرا التشريع والهداية والفقه، وما يَنبني عليهما ويتفرَع منهما من مَصادر وأدلة وأصول..؛ كالإجماع، والقياس الصحيح، وغيرهما من أدلة ومصادر الفقه الإسلامي؛ والتي سيأتي توضيحها وبيان مراتبها ومذاهب الفقهاء فيها.

وإن المطّلِع على الأدلة والبراهين يَكُون عنده من القناعة واليقين ماليس عند الجاهل بها؛ والذي يأخذ الأحكام والفتاوى تقليداً وجموداً من غير تفكير ولا تأصيل.

واللّه الموفِّق والهادي إلى سواء السبيل.

المؤلف.

٧ / ١ / ١٤٤٣هـ

a22b2a22@gmail.com

تمهيد

في معنى الدليل وأقسام الأدلة

الدليل : هو المرشد والهادي إلى الأشياء المجهولة.

وفي الاصطلاح: هو ما يوَصّل ويُرشِد ـ بصحيح النظر فيه ـ إلى مطلوب الشرع.

وقوله بصحيح النظر: أي نظر الفقيه واجتهاد المجتهد في الأدلة واستنباط الأحكام منها؛ لابد أن تكون نظرةً صحيحة ثاقبة، فإذا كان النظر خاطئاً كان الاستدلال سقيما[(١)].

أقسام الأدلة:

تنقسم الأدلة ـ من حيث طريق معرفتها ومَوردها ـ إلى قِسمين:

١ ـ (أدلةٌ نَقْلِية):

أي منقولة إلينا عَبْر السماع وبالأسانيد المتصلة الصحيحة، وهي: القرآن، والسُّنة، والإجماع، وقول الصحابي، وشَرع مَن قَبلنا، والعُرف.

٢ ـ (أدلةٌ عَقْلِية):

أي ليست منقولة ولا مُستقرّة؛ بل يستنتجها الفقيه والمجتهد بعقله واجتهاده مستندًا إلى "دليلٍ نقليٍّ" من القرآن أو السُّنة، وتلك الأدلة العقلية هي: القياس، الاستصلاح، الاستحسان، الاستصحاب، سَدّ الذرائع.

---

(١) انظر: العدة في أصول الفقه؛ لأبي يعلى ١/١٣١ تحقيق د.أحمد المباركي، وأصول الفقه د. عياض السلمي ص٩٤ وما بعدها.

أما مِن حيث (اختلاف الفقهاء) في تلك الأدلة فتنقسم إلى قِسمين :

ـ **أدلة مُتفَقٌ عليها** : القرآن ، والسُّنة ، والإجماع ، والقياس.

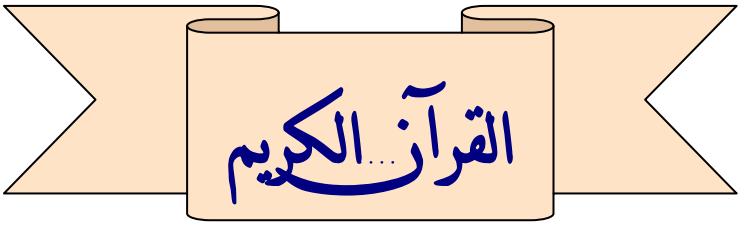
ـ **أدلة مُختَلَفٌ فيها** : وهي باقي الأدلة ، والجمهور على اعتبارها والأخذ بها.

ولكن الخلاف فيها خلافٌ ضعيف ؛ حتى إن أكثر الفقهاء والأصوليين لم يَعدّه خِلافا ؛ أو هو عند بعضهم خِلاف غير معتبَر ؛ لا ينبني عليه كثير فائدة في التقسيم [(١)].

وفيما يلي التوضيح والتمثيل أكثر ..

(١) روضة الناظر ١/ ٤٠٠ ؛ لابن قدامة ، والواضح في أصول الفقه لأبي الوفاء بن عقيل ٢/ ٦ تحقيق د.عبد الله التركي.

المبحث الاول



ومكانته العظيمة في الشـريعة والتشريع

مكانة القرآن الكريم:

القرآن الكريم - في (الشرع والتشريع والأحكام) - هو المَصدَر الأول والأكبر في ذلك.

وتأتي السُّنّة النبوية في المَرتبة الثانية بَعده.

فالقرآن والسُّنة أصلان عظيمان للشريعة، وهُما مَصْدَرا التشريع، ولا ثالث لهما؛ إلا ما بُني عليهما، وهُما مَنْبَعُ الأحكام والنور والسعادة، قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُۥ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾النمل: ٧٧، وقال تعالى: ﴿إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا﴾الإسراء:٩

ومعنى الآية أن القرآن يهدي للطريق المستقيم والصحيح في العقائد والسلوكيات والأحكام وكل شيء.

وقال النبيﷺ: «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شَفيعاً لأصحابه»(١).

وقال ﷺ: «مَن قرأ حرفًا مِن كتاب الله فَلَهُ به حَسَنَةٌ والحسنة بعَشر أمثالها؛ لا أقول (الٓمٓ)حرف؛ ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف»(٢).

وقال ﷺ: « القرآن شافِعٌ مشفّع ، ومَاحِلٌ مُصَدّق ، مَن جَعله أَمامه قاده إلى الجنة ، ومَن جَعَلَه خَلْف ظَهرِه سَاقَه إلى النار »(٣).

---

(١) رواه مسلم (٨٠٤)؛ باب فضل القرآن.

(٢) رواه الترمذي (٢٩١٠) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

(٣) رواه بن حبان (١٢٤)، والمنذري في الترغيب والترهيب ٣٣٧/٣ برقم(٢١٩٤) وصححه الألباني.

والقرآن الكريم: "هو كلام الله ؛ المنزَّل وَحْياً على رسولهِ محمد ﷺ، باللسان العربي الـمُعْجِزِ لَفظاً ومعنىً، والمتعبَّد بتلاوته والمنقول بالتواتر" [(١)].

أي إن الله تعالى تَكلَم بالقرآن، وتَكلم بغَيْرِه، ولا يزال الله تعالى مُتكلماً بما شاء متى شاء، والقرآن مِن جُملةِ كلامه تعالى، تكلم به حقيقةً بلفظِهِ ومعناه.

والمنقول بالتواتر: أي تناقلَتْهُ الأجيال جيلاً عن جيل، وجماعة عن جماعة كما هو عن النبي ﷺ محفوظٌ تامٌ لا ريب فيه ولا تحريف [(٢)].

ومِن أسماء القرآن: الكتاب ـ الذِّكر ـ التنزيل ـ الفُرقان ـ الرحمة ـ النور ـ الهُدى ـ الشفاء ـ الحقّ ـ الوحي ـ البُشرَى ـ العِلْم ـ كلام الله ـ الروح ـ القَصص ـ البيّنة ـ الصّدق [(٣)].

ومِن عقيدة أهل السنّة والجماعة في القرآن الكريم: أنه كلام الله تعالى صِدْقٌ وحقٌ وعَدْل، وأن القرآن ليس مخلوق والقول بـخَلْق القرآن كُفر ؛ لأن القرآن كلام الله والكلام صِفة له غير مخلوقة.

وهو آخر الكتب المنزلة وأفضلها، ومُهَيمنٌ على الكُتُب السماوية السابقة، فقد هَيمَن عليها ونسخها، واحتوَى على كل ما فيها مِن العِلم والحِكمة والهداية.

---

(١) وفي اللغة: "قرآن": اسم جامد ؛ عَلَم على القرآن ؛ مُشتقٌ من " قَرَن " لاقتران سُوَرِهِ ببعضها ؛ أو مُشتقٌ من : قرأ ؛ أي تَلى ؛ لأنه يُتلى، والنون زائدة.

(٢) انظر الإتقان في علوم القرآن ـ للإمام السيوطي ١/ ٨٨ .

(٣) وهناك أسماء غيرها للقرآن الكريم ، انظر كتاب: (الهدى والبيان في أسماء القرآن) للبليهي، وعلوم القرآن للقطان ص ٢١ ـ ٢٣.

وأنه يجب حُبّه وتلاوته وتدبّره والعمل به، وتحكيمه، والحُكم به في جميع شؤون الحياة.

وأن مَن كَذّب به أو بشيءٍ مِن أخباره أو اعتَقَدَ أنّ غَيْرَه أحسن أو أكمل منه فقد ضلّ.

وأنها لا تجوز روايته بالمعنَى، ولا تجوز ترجمته بلفْظِه، ولكن يجوز ترجمة معانيه وتفسيره فقط إلى اللُّغات الأخرى.

المُحْكَم والمتشابه في القرآن

القرآن الكريم ـ من حيث معانيه وألفاظه ـ فيه المحكم ؛ وفيه المتشابه ، لقوله تعالى : ﴿ مِنْهُ ءَايَٰتٌ مُّحْكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٌ ﴾ آل عمران: ٧.

فالمحكَم: من الإحكام ؛ أي الإتقان والضبط والاتساق ، وهو اللفظ الدال على معناه بوضوح ، ويُعرَف منه معناه ؛ أو لا يحتمل إلا معنىً واحدًا.

والمتشابه: هو ما لا يدل على معناه بوضوح ، أي : هو المشكل في معناه [(١)].

ومِن وجْهٍ آخر : فكلمة (المتشابه) لها ثلاثة معانٍ :

الأول : المتشابه **العام** ، وهو المتماثل والمتساوي في الحُسن والبلاغة والإعجاز ، قال تعالى : ﴿ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَٰبًا مُّتَشَٰبِهًا مَّثَانِىَ ﴾ الزمر ٢٣

الثاني : المتشابه **الخاص** ، وهو اللفظ المشْكِل الذي لا نعرف معناه ومقصوده ؛ أو الذي يحتمل أكثر من معنى.

الثالث : **المتشابه اللفظي** ، وهو المتماثل والمتساوي في لفظه وحروفه.

وقوله تعالى : ﴿ مِنْهُ ءَايَٰتٌ مُّحْكَمَٰتٌ ﴾ ؛ أي واضحات الدلالات لا إشكال ولا غموض فيها ؛ وهي أكثر القرآن.

وقوله : ﴿ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ ﴾ ؛ أي أصله الذي يُرجع إليه عند الاشتباه ؛ والتي يُرَد إليها المتشابه الغامض ، وهي المفصَّلات التي نرجع إليها لمعرفة المجمَلات ؛ كما قال تعالى : ﴿ أُحْكِمَتْ ءَايَٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ هود: ١

---

(١) البرهان للزركشي ١١٢/١ تحقيق أبي الفضل ، وعلوم القرآن للقطان ص٢١٥ ، وتأملات قرآنية ص١٢٨ د.موسى الابراهيم ، وتفسير ابن كثير عن الآية ٧ من سورة آل عمران.

وقوله تعالى: ﴿وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٌ﴾ أي مشتبهة المعنى؛ غير متضحة للناس أو لبعضهم، إما أن الخلق لا يَعلَمونها؛ كعِلمِ الساعة، وحقيقةِ الغيبيات، وكُنهِ الصفات، أو أنه لا يَعرِفها إلا الراسخون من العلماء، أو أنها تحتمل معانٍ كثيرة [١] [٢].

والحكمة من وجود هذا المتشابه في القرآن: إظهار عجز الخَلْق؛ وحثهم على البحث والعلم، وبيان فضل العالم على الجاهل، وامتحانهم من يؤمن بالغيب وبالآخرة ممن هو منها في شك.

والمحكم لا إشكال فيه، إنما الإشكال في (المتشابه)؛ مثل: حقيقة الغيبيات ووقت القيامة، والحروف المقطعة في أوائل السور، فهذا المتشابه الذي اشتبه وخفي معناه[٣].

واجبنا نحو هذا المتشابه: أن نؤمن به؛ ونرده للمُحْكَم؛ ولا نؤوّله على غير مراد الله تعالى؛ ولا نتبع الأهواء في تفسيره؛ ولا نستغل غموضه على العامة بما لا يحتمل أو بما يتناسب مع الأغراض الجانبية والشهوات..، فإن ذلك من الزور والبهتان والضلال والزيغ الذي حَرّمه الله في كتابه.

---

(١) انظر تفسير ابن كثير ٦/٢ ، وتفسير السعدي ص١٢٢.

(٢) وقيل: المحكَم الناسخ والمتشابه المنسوخ ، وقيل: المحكم ما يحتمل وجهًا واحدًا ؛ والمتشابه ما يحتمل أوجُهًا ، وقيل: المحكم ما أطلع الله عبادَه عليه ؛ والمتشابه ما استأثر سبحانه بعلمه ..

(٣) علوم القرآن د. محمد الصباغ ص١٠٥ ، وانظر القواعد الحسان للسعدي ص٦٤.

قال الشيخ السعدي: "القرآن كله محكم، وكله متشابه، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث؛ فهو محكم لأنه في غاية الإحكام وقوة الاتساق، أخباره كلها حق وصدق وليس فيها تَناقض ولا اختلاف، وهو متشابه في الحُسن والهدى، والعلماء الفقهاء الراسخون يردّون المتشابه إلى المحكم؛ ويفسّرون بعض القرآن ببعض؛ فيصير كله محكمًا، فلا إشكال ولا تناقض[(١)].

وقال ابن كثير في التفسير: " الآيات المُحْكَمات هُنّ أُمّ الكتاب؛ أي: بينات واضحات الدلالة؛ لا التباس فيها على أحد من الناس، ومنه آياتٌ فيها اشتباه في الدلالة على بعض الناس، فمَن رَدّ المشتبه على الواضح؛ وحكّم المُحْكَم على المتشابه فقد اهتدى، ومَن عَكَس انعَكس"[(٢)].

فموقف الراسخين في العلم ـ مِن أهل السُّنة ـ: أنهم يؤمِنون بالمتشابه؛ ولا يَحمِلونه على غير محامله؛ ويردّون إلى الله تعالى عِلم مالا يعلمون، ويردّون المتشابه إلى المحكم؛ مصداقًا لقول الله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُ ۘ وَٱلرَّٰسِخُونَ فِى ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ﴾ آل عمران: ٧.

والراجح وجوب الوقف على لفظ الجلالة من قوله تعالى: ﴿إِلَّا ٱللَّهُ﴾؛ ثم البدء بما بعدها: ﴿وَٱلرَّٰسِخُونَ..﴾ "الواو" ابتدائية ليكون المعنى: وأما الراسخون في العلم فيؤمِنون بالمتشابه، وأنه كلام الله، وله معناه، ولو لم نفهمه؛ سواء من أسماء الله تعالى وصفاته؛ أو من أمور الغيب، فلا يجوز تأويله بغير مراده، أو بما لا نعلم، أو بما يصرفه عن مقصوده الحقيقي.

---

(١) انظر القواعد الحسان لتفسير القرآن ص٦٣ للشيخ عبدالرحمن السعدي؛ رحمه الله.

(٢) تفسير ابن كثير٢/٦ ط دار الحديث ١٤٢٢هـ

والناس نحو مشتبهات القرآن صنفان:

الصنف الأول: الجهلة الزائغون؛ أهل الباطل والهوى والضلال والشهوات؛ فهؤلاء يتتبعون المتشابه المشكِل؛ ويؤوّلونه بهواهم؛ ولا يردّونه إلى المحكم؛ وهم بذلك عُصاةٌ، كما قال الله عنهم: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِۦ﴾ آل عمران: ٧.

وتلا رسولُ الله ﷺ قول الله تعالى: "فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِۦ" ثم قال ﷺ: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى اللهُ؛ فاحذَروهم»[(١)].

وقال ﷺ: «**إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يُصدّق بعضه بعضاً؛ فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكِلُوه إلى عالِمِه**»[(٢)].

الصنف الثاني: وهم العالمون العاملون المهتدون؛ يعملون بالمحكم، ويؤمنون بالمتشابه ويَحْمِلون المتشابه على المحكم؛ ويردّونه إليه، ومع خوفهم واعتدالهم واتباعهم للحق يَدْعون ربهم ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ﴾ آل عمران: ٨

وكان رسول الله ﷺ يكثر من الدعاء: «**يا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّت قَلبِي على دِينِك**» ويقول: «**إنّ قَلْبَ الآدَمِيِّ بَيْنَ أُصبُعَينِ مِن أَصابِعِ الله ـ عَزّ وَجَلّ ـ فإذا شاءَ أزاغَه، وإذا شاء أَقامَه**»[(٣)].

---

(١) رواه البخاري (٤٤٣٠)، ومسلم (٦٧٢٦) باب النهي عن اتباع المتشابه.

(٢) رواه أحمد (٦٧٢٢)، ابن كثير في التفسير ١٣/٢، والسيوطي في الدر٦/٢ وصحح إسناده.

(٣) رواه أحمد (٢٤٢١١)، والترمذي (٢١٦٣) باب إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله.

طريقة ورود الأحكام في القرآن

أحكام القرآن أتت بشكلٍ مُجْمل؛ وبأسلوب كليٍّ إجمالي، وغالب التفاصيل متروك للسُّنة النبوية؛ ثم لاجتهاد العلماء والفقهاء بالنظر والبحث والاجتهاد والاستنباط والتأمل والقياس ..

وسيأتي في المباحث التالية بعضًا من أصول الأحكام في القرآن في شتى المجالات الأسرية والاجتماعية والسياسية والجنائية والاقتصادية وغيرها [١].

ولا شكّ أن القرآن أحوج إلى السُّنة من السُّنة إلى القرآن.

و احتياج القرآن للسنة: هو من باب تبيينه وتوضيح مقاصده وتفسير مجمله؛ لأن القرآن وجيزٌ بليغٌ مُعجِز، فيه كنوز وقواعد وإشارات؛ تتضح بشرح وتبيين الرسول ﷺ، كقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ بيان الإقامة في السُّنة وهي صفتها وركعاتها وشروطها ومبطلاتها..؛ كل ذلك في السُّنة.

أما مَسكُوت القرآن: فإن السُّنة إذا أتت بشيءٍ سَكَت عنه القرآن كان ذلك الشيء تابعًا لمقاصد القرآن العامة ومندرجًا تحت قواعده الكلية، ولذلك فالسّنة في الجملة تحت راية القرآن، وكل شيء في القرآن موضَّح، إن لم يكن مفصَّلاً فمُجْمَل، كما قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ﴾ النحل: ٨٩، فإن كان الشيء الذي فيه مجملاً فقد وضّحَتْه وبيّنَتْه السُّنة [٢]، كما قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ النحل: ٤٤.

---

(١) وانظر المدخل إلى أصول الفقه والتشريع د. الإبراهيم ص٣٢.

(٢) وانظر البرهان للزركشي ٢/١٢٩.

آيات الأحكام الفقهية
وكُتب التفسير التي عنيَت بها

آيات الأحكام: هي الآيات القرآنية التي فيها فرائض وأحكام شرعية عملية ؛ من تحريم وإيجاب وكراهة واستحباب..

وعرّفوها أيضا بأنّها الآيات التي تهتم بتقويم السلوك ؛ إذ إن آيات القرآن الكريم هدفها وغايتها تصحيح العقيدة وتقويم السلوك.

فأما "تصحيح العقيدة" فقد جاء في آيات العقائد، كسورة الأنعام وسورة ق ؛ وسورة الواقعة ، وعموم السور المكية.

وأما "تقويم السلوك الإنساني" فقد جاء في سور وآيات الأحكام، كسورة البقرة ؛ وسورة النساء ؛ وسورة المائدة، وسورة النور، وسورة الطلاق، وعموم السور المدنية.

ولقد اهتم العلماء والمفسّرون بآيات الأحكام، وصنّفوا فيها "تفاسير آيات الأحكام" ويسمّونه "التفسير الفقهي" ؛ لأنه يهتم باستنباط الأحكام الشرعية الفقهية من الآيات ، **ومن ذلك:**

تفسير أحكام القرآن للجصاص الحنفي ، وأحكام القرآن لابن العربي، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي في الفقه المالكي، وأحكام القرآن للكيا الهراس الشافعي.

ومن التفاسير المعاصرة المقارنة الجيدة: روائع البيان لمحمد الصابوني، وتفسير آيات الأحكام للقطان ؛ وغيرها.

تنبيهاتٌ حول آيات الأحكام وعَدَدها

أولاً: قال بعض أهل العِلم: هي خمسمائة آية؛ وقيل: هي نحو ثلاثمائة؛ ومَن قال: خمسمائة آية فذلك ـ والله أعلم ـ مع التكرار لأغراضٍ قرآنية بليغة؛ لأن بعض الأحكام جاءت به آيات كثيرة، تنوب إحداها عن باقيها، والتكرار للتأكيد ولأغراضٍ أخرى..، وهذا العدّ ليس على سبيل الحصر.

ثانياً: أنهم قصدوا الآيات الصريحة في بيان الأحكام وأصول الفرائض منطوقًا أو مفهومًا بدون استنباط، ولم يقصدوا أنها فقط المحتوية على أحكام، ولو كان كذلك لعُطِّل أكثر القرآن؛ لأنه حتى أمثاله وقصصه وأخباره.. فيها من الأحكام الشيء الكثير، وعَدّ "السيوطي" في كتابه "الإكليل في استنباط التنزيل" مئات الأحكام من مئات الآيات.

ثالثا: أن آيات الفقه والأحكام في القرآن تدل على الأحكام بمبانيها ومعانيها ومقاصدها، وليس دلالتها مقصورة في ألفاظها ومبانيها فقط.

رابعاً: أن آيات الفقه والأحكام في القرآن مقرونة بالتعليل والسبب وحكمة التشريع؛ ولم تَرِد بأحكام مجردة عن عِلَلِها والمصالح التي شُرِعتْ مِن أَجْلها، بل جاءت أحكامه مقرونةً بعللِها وبحِكمة التشريع صراحةً أو إشارة.

ولَم يَشرع الأحكام لمجرد التعبد بها وإخضاع المكلفين لسلطانِها فحسب؛ وإنما شرعها لمصالِحِهم التي اقتضت تشريعها، وفيه إرشاد إلى أن أحكام الشرع تدور مع مصالح الناس، وحيثما وُجدتْ المصلحة فثَمَّ شرعُ الله [1].

---

(١) الموافقات للشاطبي (٢/٢٣١).

خامساً: أن النصوص الوحيين تُعتَبر نبراساً وهَديًا للمجتهدين في النوازل، ومصباحًا يحققون على ضوئه العدل ومصالح الناس[١].

سادساً: أن القرآن الكريم اشتمل على أصول التشريع وقواعد الشريعة وجاءت أكثر أحكامه مُجْمَلة؛ وفيها إشارات لمقاصد الشريعة ..

ولَم يُفصّل القرآنُ إلا في ما لا يتغير بالزمان والمكان؛ ولا يَقبل اجتهاد البشر وقياسهم وعقولهم ..

أما ما يقبل التطور والاجتهاد ومسايرة الواقع والحال.. فإن القرآن يُجمِل فيه؛ ويَدَع التفصيل والتحليل للمجتهدين حسب الحال والموقف ..

فنجد أن القرآن **فصّل تفصيلاً** وافياً في أحكام (العقائد والعبادات والأُسرة والنكاح والمواريث..)؛ لأنها لا تتطور بتطور الزمان؛ ولا تتغير بتغير الأحوال، ولا مجال للعقل فيها.

بينما نجده **يُجْمِل ويُطْلق** ويعطي قواعد وأُسُس عامّة في أحكام (المعاملات والاقتصاد والتسييس ..) وكل ما يتطور ويتغير بتغير الزمان والمكان والحال[٢].

---

(١) مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه، الشيخ عبد الوهاب خلاف، ص١٣٥ بتصرف.

(٢) وانظر: الفقه الإسلامي بين المثالية والواقعية، د: مصطفى شلبي ص١٣٧.

طُرُق استنباط الأحكام من الآيات والنصوص

إذا كانت الآية صريحةً بالحكم فالأمر فيها واضح، كقوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ البقرة: ٤، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓ ﴾الإسراء: ٣٢.

أما غير ذلك فيؤخذ الحكم منها بالاستنباط والتفكر والنظر؛ حسب الطرق التالية:

الطريقة الأولى: بالنظر لمعاني اللفظ ومقارنته بغيره، وما يُفهم منه ، كأخذ صحة أنكحة الكفار من قوله تعالى: ﴿ وَٱمۡرَأَتُهُۥ حَمَّالَةَ ٱلۡحَطَبِ ﴾المسد ٤، ومثل استنباط أقل مدة الحمل ستة أشهر من قوله تعالى: ﴿ وَحَمۡلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهۡرًا ﴾الأحقاف: ١٥؛ لأن الفصال أربعة وعشرون شهرًا ـ عامان ـ كما في آية البقرة، فلم يبق منها إلا "ستة أشهر" لأقل الحمل.

الطريقة الثانية: بالنظر لصيغة الإخبار بالشيء للدلالة على وجوبه.

فقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ ﴾المائدة ٣؛ إخبار بتحريمها، ومعناه: لاتأكلوها؛ فهي حرام.

وقوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ ﴾ البقرة: ١٨٣؛ إخبار بفرضيته، ومعناه: صوموا رمضان.

الطريقة الثالثة: بالنظر لِما رُتّب على الآية من الخير أو الشر عاجلاً أو آجلاً؛ فما جاء في الآية تعظيمه أو مدحه أو مدح فاعله أو حبه أو حب فاعله أو وصفه بالاستقامة أو البركة أو الطيب أو القُربة؛ أو جعله سبب للمحبة أو الثواب أو الفلاح.. فذلك كله دليل على مشروعيته وجوبًا أو استحبابًا، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَّقِينَ ﴾ التوبة ٤؛ وقوله: ﴿ قَدۡ أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴾ الأعلى١٤

وما جاء في الآية أو النص طلب تركه أو ذمه أو ذم فاعله أو لعنه أو وصفه بالخبث أو الفسق أو النجس أو شَبّهه بسيءٍ؛ أو جعله سببًا للضلال والعذاب.. فذلك كله دليلٌ على منعه وتحريمه أو كراهته.

كقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٌ﴾ لقمان: ١٣، وقوله: ﴿وَقَدۡ خَابَ مَنِ ٱفۡتَرَىٰ﴾ طه: ٦١ وقوله جَلّ وعَلا: ﴿فَنَجۡعَل لَّعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلۡكَٰذِبِينَ﴾ آل عمران:٦١ [(١)].

(١) وفي كتب أصول الفقه المزيد من قواعد وطرق الاستنباط؛ فلتراجَع في مظانّها.

السِّـــيَاق القُرآني
معناه وأهمّيته لمعرفة المقاصد والأحكام القرآنية

السياق **في لغة العرب**: مِن السَّوق؛ وهو الحدو والتتابع، يقال: تَساوَقَت الإبل؛ أي تتابَعَت على نَسَـقٍ يَحدو ويَسوق بعضها بعضًا [(١)].

فسياق الكلام وسياق النص القرآني: هو أسلوبه الذي يربطه ببعضه؛ ويتبع بعضه بعضًا في المعاني والمقاصد التي يتتابع الكلام لأجلها، ويتناسق مع ما قبلها وما بعدها..

ومَن تأمل جوّ السورة وموضوعها وبداية الكلام وختامه؛ وما يحفّه أو يَسبقه أو يَلحقه من القرائن اللفظية.. توَضَّح له ما أشكل عليه من المعاني والمقاصد والأحكام.

ومِن أمثلة استنباط المعاني بالسياق:

١ـ معنى (الظلم) في قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ﴾ الأنعام: ٨٢، فإنه بالنظر في سِياق وحديث الآيات قبلها نَعرِف أنه (الشرك).

٢ـ كلمة (ينظرون) في قوله عن المؤمنين: ﴿عَلَى ٱلۡأَرَآئِكِ يَنظُرُونَ﴾ المطففين: ٢٣، لم توضح الآية بمنطوقها إلى ماذا ينظرون؟ لكن بالنظر لسياق السورة وسياق آياتها يترجح أنهم ينظرون إلى (وجه الله تعالى)؛ لأنه قال ـ عن الكفار ـ في الآية قبلها: ﴿كَلَّآ إِنَّهُمۡ عَن رَّبِّهِمۡ يَوۡمَئِذٖ لَّمَحۡجُوبُونَ﴾ المطففين: ١٥.

---

(١) لسان العرب ١٠/١٦٦، والقاموس المحيط ٣/٣٣٦٠.

فوائد السياق ومكانته: السياق القرآني والنظر فيه وتأمله يفيدنا فائدة عظيمة في بيان المعاني الصحيحة، وتحديد المقصود، والترجيح عند الخلاف، والتعرف على المضمَرات والمبهَمات والمحذوفات ؛ في مباني وضمائر الآيات.

وهو عند العلماء مَحلّ عناية واهتمام ، واستفادوا منه في استنباط الأحكام وتوجيه القراءات، وإظهار الأشباه والنظائر والأوجه البلاغية القرآنية ..[١].

قال الإمام عبد الملك الجويني ـ رحمه الله ـ:"والمعاني القرآنية يتعلق معظمها بفهم النظم والسياق" [٢].

وقال الإمام العز بن عبد السلام: "السياق مرشدٌ إلى تبيين المجملات، وترجيح المحتملات، وتقرير الواضحات، فكُلّ ماكان في سياق المدح كان مدحا، وكُلّ ما كان في سياق الذم كان ذمّا" [٣].

وقال ابن تيمية: "فالدلالة في كل موضعٍ هي بحسب سياقه ؛ وما يحفّ به من القرائن اللفظية والحالية" [٤].

وإذا كان السياق مهمًا للتأصيل والتفريع واستنباط الأحكام.. فإنه أكبر أهمية للتفسير والمفسرين ، حتى تتجلى المعاني الصحيحة للآيات، وحتى لا يقول المفسر على الله بغير علم ؛ أو يقع في تفسيرٍ خاطئ أو قاصر ..

قال الإمام الزركشي: "ليكن مَحَطّ نَظر الـمُفَسِّر مراعاة نظم الكلام الذي سِـيق له" [٥].

---

(١) والسياق القرآني أنواع ؛ كسياق الآية، وسياق الآيات، وسياق السورة، وسياق السّوَر؟

(٢) البرهان في أصول الفقه للجويني٢/٨٧٠.

(٣) الإمام في بيان أدلة الأحكام ص١٥٩ للعز بن عبد السلام ؛ تحقيق رضوان بن غريبة.

(٤) مجموع فتاوى شيخ الاسلام ٦/١١٤.

(٥) البرهان في علوم القرآن للزركشي١/٣١٧، وانظر: أثر السياق القرآني ؛ لتهاني باحويرث.

بعض الأحكام الفقهية والعَقدية
المستنبَطة مِن آيات القرآن ـ مَنطوقاً أو مَفهوما ـ

م	الحُكم الشرعي	الآية والسورة
١	وجوب عبادة الله تعالى والاستعانة به عليها وإفراده بها.	الفاتحة ٥
٢	وجوب سؤال الله الهداية.	الفاتحة ٦
٣	تحريم الكذب والنفاق وذم أهله.	البقرة ٨ ـ ٢٠
٤	تحريم الإفساد ونقض العهود.	البقرة ٢٧
٥	وجوب عداوة إبليس والحذر منه.	البقرة ٣٤
٦	وجوب نصح النفس قبل نصح الناس.	البقرة ٤٤
٧	وجوب تذكّر نعمة الله وشكره عليها.	البقرة ٥٢
٨	تحريم التشديد والتعنت في الكلام وسائر الأمور.	البقرة ٦٩
٩	وجوب بغض وعداوة اليهود والنصارى والمشركين.	البقرة ٧٥
١٠	وجوب بر الوالدين والإحسان إليهم وللأقارب.	البقرة ٨٣
١١	تحريم قتل المؤمن بغير حق.	البقرة ٨٤

١٢	وجوب العمل بالقرآن والدين كله لا بعضه .	البقرة ٨٥
١٣	تحريم السِّحر وكُفر صاحبه.	البقرة ١٠٢
١٤	وجوب الصلاة وإخراج الزكاة تامتين.	البقرة ١١٠
١٥	وجوب احترام المساجد وتحريم الإلحاد فيها.	البقرة ١١٤
١٦	وجوب التوجه للكعبة في الصلاة من أي مكان وترك ما عداها.	البقرة ١٤٤
١٧	وجوب الاسترجاع عند المصيبة والصبر عليها.	البقرة ١٥٧
١٨	وجوب الحج والعمرة على كل مسلم مستطيع.	البقرة ١٥٨
١٩	تحريم كتمان الحق والدين والهدى والعلم النافع.	البقرة ١٥٩
٢٠	وجوب التفكر في الكون وفي صنع الله تعالى.	البقرة ١٦٤
٢١	تحريم تقليد الجهال والفساق ولو كانوا آباء أو كبراء.	البقرة ١٧٠
٢٢	تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير إلا للمضطر.	البقرة ١٧٤
٢٣	وجوب القتل قصاصًا بشروطه لمن قَتل مؤمنًا متعمدًا.	البقرة ١٧٨
٢٤	وجوب صيام شهر رمضان على المسلم المكلف القادر.	البقرة ١٨٣
٢٥	تحريم أكل أموال الناس بغير حق.	البقرة ١٨٨

٢٦	وجوب الجهاد في سبيل الله وقتال الكفار المعتدين.	البقرة ١٩٠
٢٧	وجوب الهدي في الحج على مَن فَعل محظورًا وعلى المتمتع.	البقرة ١٩٦
٢٨	وجوب النفقة على ذوي القربى لاسيما المحتاجين.	البقرة ٢١٥
٢٩	تحريم الخمر والميسر والمخدرات.	البقرة ٢١٩
٣٠	تحريم نكاح وإنكاح المشركين مع المسلمين.	البقرة ٢٢١
٣١	تحريم إتيان المرأة في محيضها حتى تطهر.	البقرة ٢٢٢
٣٢	تحريم إيلاء الرجل من زوجته أكثر من أربعة أشهر.	البقرة ٢٢٦
٣٣	وجوب عدة المطلقة ثلاثة أشهر.	البقرة ٢٢٨
٣٤	تفصيل أحكام الطلاق والمطلقات.	البقرة من ٢٢٨ إلى ٢٤٢
٣٥	تحريم المجادلة في الحق بالباطل.	البقرة ٢٥٨
٣٦	استحباب الإنفاق في سبيل الله ؛ وبيان أحكامه.	البقرة ٢٦١ ـ ٢٧٤
٣٧	تحريم الربا وبيان مضاره.	البقرة ٢٧٥

٣٨	استحباب إنظار الْمُعْسِرِ بالدَّين وإمهاله حتى يجد.	البقرة ٢٨٠
٣٩	وجوب كتابة الدَّين والإشهاد عليه.	البقرة ٢٨٢
٤٠	استحباب الرهان على الدَّين عند عدم الكتابة.	البقرة ٢٨٣
٤١	وجوب العمل بمحكم القرآن والإيمان بمتشابهه وإن لم نعرفْه.	آل عمران ٧
٤٢	الحذر من الدنيا وزينتها وتحريم محبتها أكثر من الآخرة.	آل عمران ١٣
٤٣	تحريم موالاة الكفار ومحبتهم.	آل عمران ٢٨
٤٤	وجوب محبة الله ورسوله وطاعتهما.	آل عمران ٣٠ ـ ٣١
٤٥	تحريم كل شرع أو قانون خالف شرع الله تعالى.	آل عمران ٨٣
٤٦	تحريم محبة أو طاعة أهل الكتاب.	آل عمران ١٠٠
٤٧	تحريم التفرق في الأُمّة أو التسبب في تشتتها.	آل عمران ١٠٣
٤٨	وجوب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.	آل عمران ١٠٤
٤٩	تحريم اتخاذ البطانة من غير المسلمين ؛ أو العلاقة مع الكفار.	آل عمران ١١٨
٥٠	وجوب الصبر والتقوى لحصول الفلاح والنصر.	آل عمران ١٢٥

٥١	وجوب المسارعة والمسابقة إلى الله تعالى بالعمل الصالح.	آل عمران ١٣٣
٥٢	استحباب العفو عن الناس والإحسان إليهم.	آل عمران ١٣٤
٥٣	استحباب المشي في الأرض والاعتبار بالسابقين.	آل عمران ١٣٧
٥٤	تحريم الوهن والحزن والاستضعاف عند المصائب أو الهزيمة.	آل عمران ١٣٩
٥٥	تحريم الردة عن الإسلام وعظيم عقابها.	آل عمران ١٤٤
٥٦	تحريم إرادة الدنيا والاهتمام بها.	آل عمران ١٥٢
٥٧	وجوب اللين والرفق وخاصة في الدعوة إلى الله.	آل عمران ١٥٩
٥٨	وجوب التوكل على الله تعالى.	آل عمران ١٦٠
٥٩	تحريم الغلول والسرقة من الغنيمة قبل قسمتها.	آل عمران ١٦١
٦٠	تحريم الشح والبخل.	آل عمران ١٨٠
٦١	تحريم الاغترار بالكفار وما هم فيه من الترف.	آل عمران ١٩٦
٦٢	وجوب إعطاء اليتامى أموالهم وتحريم أكلها.	النساء ٢
٦٣	وجوب العدل بين الزوجات ووجوب المهر لهن.	النساء ٣ — ٤
٦٤	وجوب الحجر على السفيه والطائش حتى يرشد.	النساء ٦

٦٥	وجوب توريث الأولاد والوالدين والزوجين والإخوة.	النساء ١١، ١٢، ١٧٦
٦٦	تحريم عضل وظلم النساء ووجوب معاشرتهن بالمعروف.	النساء ١٩
٦٧	تحريم أخذ المهر من المطلَّقة.	النساء ٢٠
٦٨	المحرمات في النكاح إلى الأبد.	النساء ٢٣ ـ ٢٤
٦٩	كراهة نكاح الإماء إلا للضرورة.	النساء ٢٥
٧٠	وجوب علاج نشوز الزوجين بمراحل العلاج الثلاثة.	النساء ٣٤
٧١	وجوب الطهارة للصلاة من الحدثين.	النساء ٤٣
٧٢	تحريم الحسد وأنه من الكبائر.	النساء ٥٤
٧٣	وجوب حفظ الأمانات والحكم بالعدل.	النساء ٥٨
٧٤	وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله.	النساء ٥٩
٧٥	وجوب الاستغفار خاصة عند المعاصي.	النساء ٦٤
٧٦	وجوب تحكيم الشرع والتحاكم إليه والرضى بذلك.	النساء ٦٥
٧٧	وجوب أخذ الحذر والحيطة في كل زمان ومكان.	النساء ٧١
٧٨	تحريم التثبيط والتخذيل في صفوف المجاهدين أو الدعاة.	النساء ٧٢
٧٩	تحريم إذاعة الأخبار السياسية والحربية ووجوب إيكالها للإمام إلا بإذنه.	النساء ٨٣
٨٠	استحباب الشفاعة في الحق والنفع للآخرين ؛ وتحريمها في ضررهم أو الاضرار بهم.	النساء ٨٥
٨١	وجوب رد السلام بمثله أو أحسن منه وهو الأفضل.	النساء ٨٦

٨٢	وجوب قتال المحارِبين إلا أن يدخلوا بين معاهدين أو مسالِمين.	النساء ٩٠ـ ٩١
٨٣	وجوب الكفارة والدية لقتل المسلم خطئًا إلا أن يكون مقيمًا مع المحاربين فالكفارة فقط ؛ أو يكون مقيمًا مع المعاهدين فالدية والكفارة.	النساء ٩٢
٨٤	تحريم قتل المسلم عمدًا ؛ ولا يُكفّر القتل غير التوبة النصوح.	النساء ٩٣
٨٥	وجوب التثبت والاحتياط في كل أمر وخاصة التكفير.	النساء ٩٤
٨٦	وجوب الهجرة إلى بلاد المسلمين مع القدرة والشروط.	النساء ٩٧
٨٧	جواز قصر الصلاة وجمعها للخائف أو المسافر.	النساء ١٠١
٨٨	تحريم اتهام الناس بما لم يفعلوا أو يكسبوا.	النساء ١١٢
٨٩	تحريم مخالفة إجماع المؤمنين أو شق عصاهم.	النساء ١١٥
٩٠	وجوب الإصلاح بين الزوجين الناشزين بأن يتنازل كل منهما عن بعض حقوقه وما يجب له.	النساء ١٢٨
٩١	تحريم لي اللسان وتسطيح الكلام بغرض الظلم والباطل.	النساء ١٣٥
٩٢	تحريم الخوض بالباطل في آيات الله أو الجلوس مع الخائضين.	النساء ١٤٠
٩٣	تحريم السب والشتم وفُحش القول إلا للحق أو التظلم.	النساء ١٤٨
٩٤	وجوب الوفاء بالعقود والعهود ، وجواز الصيد لغير المُحْرِم.	المائدة ١

٩٥	وجوب التعاون على البر والتقوى.	المائدة ٢
٩٦	بيان الأطعمة المحرمة ومتى تحل.	المائدة ٣
٩٧	جواز الصيد بالكلاب بشرط كونِها مُعلَّمة.	المائدة ٤
٩٨	جواز طعام أهل الكتاب ونكاح نسائهم.	المائدة ٥
٩٩	تحريم ما تعتقده النصارى من تأليه عيسى وأمه، عليهما السلام.	المائدة ١٧
١٠٠	وجوب اللجوء إلى الله تعالى عند الشدائد ولقاء العدو.	المائدة ٢٥
١٠١	تحريم الإفساد في الأرض ومحاربة المؤمنين ، ووجوب قتل وصلب وقطع فاعله إلا أن يتوب توبةً نصوحا.	المائدة ٣٣
١٠٢	وجوب قطع يد السارق اليُمنَى ؛ بشروطه.	المائدة ٣٨
١٠٣	وجوب الحكم بما أنزل الله من القرآن والسنة.	المائدة ٤٤
١٠٤	مشروعية القصاص في الأطراف والجراح.	المائدة ٤٥
١٠٥	تحريم محبة أو موالاة اليهود والنصارى.	المائدة ٥١
١٠٦	وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والفساد.	المائدة ٦٣
١٠٧	لا يجوز تحريم ما أحل الله ؛ ولا العكس.	المائدة ٨٧
١٠٨	تحريم الحلف الكاذب ؛ ووجوب الكفارة وصِفَتُها لليمين المكفرة.	المائدة ٨٩
١٠٩	تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والألعاب الملهية.	المائدة ٩٠
١١٠	وجوب الكفارة لقتل المحرم الصيدَ ؛ وهي المِثْل أو الإطعام أو الصوم.	المائدة ٩٥

١١١	جواز صيد البحر للمُحْرِم وغيره.	المائدة ٩٦
١١٢	كراهة السؤال عن المسكوت عنه والتعنت في السؤال.	المائدة ١٠١
١١٣	استحباب الوصية والإشهاد عليها بشاهدين خاصة المغترب.	المائدة ١٠٦
١١٤	حرمة كتم الشهادة والحقوق في الوصايا وغيرها.	المائدة ١٠٧
١١٥	استحباب السير في الأرض والنظر في آثار القوم السابقين.	الأنعام ١٠
١١٦	كراهة الحزن من إعراض المعرضين عن الدين ؛ لأن حسابهم على الله تعالى.	الأنعام ٢٥
١١٧	وجوب الحذر من الدنيا أن تُطغي الإنسان أو تُنسيه عقاب الله تعالى.	الأنعام ٤٤
١١٨	تحريم ادعاء النبوة وكفر فاعل ذلك.	الأنعام ٩٣
١١٩	تحريم سب آلهة ومعبودات وأصنام الكفار فقد يسبّوا الله	الأنعام ١٠٨
١٢٠	وجوب ذكر اسم الله والبسملة عند الذبح والأكل.	الأنعام ١١٨
١٢١	تحريم الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه أو ذكر عليه غيره.	الأنعام ١١٩
١٢٢	وجوب الزكاة على الثمر عند نضجه وحصده ؛ وذم السرف.	الأنعام ١٤١
١٢٣	تحريم الشرك والعقوق والقتل وأكل مال اليتيم والخيانة.	الأنعام ١٥١
١٢٤	وجوب ستر العورة باللباس.	الأعراف ٢٦
١٢٥	استحباب أخذ الزينة واللباس الطيب خاصة عند الصلاة.	الأعراف ٣١
١٢٦	تحريم الفواحش والبغي والقول على الله بلا علم.	الأعراف ٣٣
١٢٧	استحباب إخفاء الدعاء وتحريم الاعتداء فيه.	الأعراف ٥٥

١٢٨	وجوب الإيمان بالبعث وأنه من أركان الإيمان.	الأعراف ٥٧
١٢٩	تحريم سب الرسل والاستهزاء بهم.	الأعراف ٦٦
١٣٠	تحريم إتيان الذكرِ الذكرَ وأنها من الفواحش المنكرة.	الأعراف ٨٠
١٣١	تحريم التطفيف والتنقيص من الكيل والوزن.	الأعراف ٨٥
١٣٢	تحريم الأمن من مكر الله تعالى.	الأعراف ٩٩
١٣٣	وجوب اللجوء إلى الله تعالى من جور الظالمين.	الأعراف ١٢٦
١٣٤	استحباب الاستخلاف على الأمر عند تركه.	الأعراف ١٤٢
١٣٥	مشروعية دعاء الله تعالى بأسمائه وصفاته والتوسل إليه بها.	الأعراف ١٨٠
١٣٦	وجوب الاعتراف بالعجز والضعف والافتقار لله تعالى.	الأعراف ١٨٨
١٣٧	وجوب معاملة الناس بما سَهُل ولان من الأخلاق بلا تكلف، والأمر بالمعروف، وتحريم مقابلة السفَه بسفَه.	الأعراف ١٩٩
١٣٨	وجوب الاستماع والإنصات بتدبر للقرآن إذا قرئ.	الأعراف ٢٠٤
١٣٩	تحريم الأخذ من الغنائم قبل قسمها، وتحريم الشجار بين المؤمنين.	الأنفال ١
١٤٠	تحريم التولي يوم الزحف وأنه من الكبائر.	الأنفال ١٥
١٤١	وجوب تخميس الغنائم قبل قسمتها، خُمس لخدمة الدين والدعوة والفقراء والمساكين ... وأربعة أخماس للمجاهدين.	الأنفال ٤١

١٤٢	وجوب الثبات والصبر وذكر الله ورسوله وطاعتهما وعدم التنازع عند لقاء العدو.	الأنفال ٤٥ ـ ٤٦
١٤٣	جواز معاهدة الخائنين وعقد هدنة معهم عند الخوف منهم.	الأنفال ٥٨
١٤٤	وجوب إعداد العدة الحسية والمعنوية للقاء العدو الكافر.	الأنفال ٦٠
١٤٥	جواز مسالمة الكفار إن سالَموا ، بشرط ضَعف المسلمين.	الأنفال ٦١
١٤٦	وجوب نصرة إخواننا المسلمين إذا استنجدوا بنا على قوم ليس بيننا وبينهم ميثاق.	الأنفال ٧٢
١٤٧	وجوب البراءة من الشرك والمشركين والكفر والكافرين.	التوبة ١
١٤٨	وجوب إتمام مدة العهد مع الكفار ما لم يخونوا وينقصوا ..	التوبة ٤
١٤٩	جواز إعطاء الأمن والجوار لمن طلبه من الكفار وحمايته حتى يخرج لقومه لعله يسمع القرآن فيتدبر فيُسلم.	التوبة ٦
١٥٠	تحريم موالاة ومحبة الكفار ولو كانوا آباء أو إخوة.	التوبة ٢٣
١٥١	وجوب الحذر من الافتتان بالدنيا والأولاد والمساكن..	التوبة ٢٤
١٥٢	تحريم دخول المشركين إلى البلد الحرام "مكة".	التوبة ٢٨
١٥٣	تحريم طاعة المخلوق في معصية الخالق سبحانه.	التوبة ٣١
١٥٤	تحريم الاعتداد بغير الأشهر القمرية (الاثنا عشر) ؛ لأنها التي عدها الله تعالى، وعليها مدار الأحكام الشرعية.	التوبة ٣٦

١٥٥	وجوب الثبات على الأشهر الأربعة الحرُم وتحريم تغييرها.	التوبة ٣٧
١٥٦	تحريم التحايل والتهرب عن الجهاد إذا وجب.	التوبة ٤٩
١٥٧	تحريم دفع الزكاة لغير مصارفها الثمانية المعروفة.	التوبة ٦٠
١٥٨	تحريم الاستهزاء بالله أو رسوله أو دينه أو كتابه.	التوبة ٦٥
١٥٩	تحريم الاغترار بالكفار والفساق وأموالهم وحضارتهم.	التوبة ٨٥
١٦٠	وجوب حب واحترام الصحابة والتابعين والترضي عنهم.	التوبة ١٠٠
١٦١	تحريم اتخاذ الشعائر الإسلامية وسيلة للأذى والإفساد.	التوبة ١٠٧
١٦٢	تحريم الاستغفار للكفار والمشركين أو الترحم عليهم.	التوبة ١١٣
١٦٣	وجوب التفقه في الدين والدعوة إلى الله ولو من البعض.	التوبة ١٢٢
١٦٤	استحباب قول(حسبي الله ونعم الوكيل) مع المؤذي أوالمعادي.	التوبة ١٢٩
١٦٥	تحريم الشك في صدق الدين أو الرسالة أو القرآن.	يونس ٩٤
١٦٦	وجوب اتباع الدين والصبر على الأذى في سبيله.	يونس ١٠٩
١٦٧	جواز إظهار بعض محاسن وميزات النفس للمصلحة.	يوسف ٥٥
١٦٨	تحريم الضجر والغضب من المواليد الإناث.	النحل ٥٩
١٦٩	وجوب الاستعاذة بالله تعالى عند قراءة القرآن.	النحل ٩٨
١٧٠	المكرَه معفو عنه.	النحل ١٠٦
١٧١	وجوب الصبر وعدم الحزن من كفر الكفار أو الضيق بمكرهم.	النحل ١٢٧

١٧٢	وجوب بر الوالدين والتفاني في خدمتهما واحترامهما.	الإسراء ٢٣
١٧٣	تحريم التبذير والبخل والقتل والزنا وأكل مال اليتيم والتطفيف والكبر.	الإسراء ٢٧ ـ ٣٥
١٧٤	تحريم معاصي اللسان والنظر والفكر الحرام.	الإسراء ٣٦
١٧٥	وجوب الإحسان في الكلام ووزن الكلمة قبل خروجها وتصفيتها من الجرح والإثم.	الإسراء ٥٣
١٧٦	استحباب دعاء الله والتوسل إليه بأسمائه وصفاته.	الإسراء ١١٠
١٧٧	وجوب ربط الأمور المستقبلة بمشيئة الله تعالى.	الكهف ٢٤
١٧٨	تحريم صحبة الغافلين أو طاعتهم.	الكهف ٢٤
١٧٩	وجوب قول "ما شاء الله لا قوة إلا بالله" لمن أُعجب بشيء.	الكهف ٣٩
١٨٠	وجوب طلب العلم واحترام المعلم وعدم انتقاده.	الكهف ٦٠ ـ ٨٢
١٨١	وجوب الإخلاص ؛ وتحريم الرياء وأنه قد يحبط العمل.	الكهف ١١٠
١٨٢	استحباب طلب الولد الصالح من الله تعالى.	مريم ٣
١٨٣	وجوب الإعداد والتدرب على السلاح والجهاد ولقاء العدو.	طه ١٩ ـ ٢٠
١٨٤	وجوب اللين والرفق والحكمة في الدعوة.	طه ١٤
١٨٥	وجوب الثبات على الحق والمبدأ حتى أمام الطواغيت.	طه ٧٢

١٨٦	تحريم وعاقبة الإعراض عن ذكر الله وكتابه.	طه ١٠٠ـ ١٢٤
١٨٧	وجوب الدعاء بالاستزادة من العلم النافع [١].	طه ١١٤
١٨٨	وجوب عداوة الشيطان واتخاذه عدوًا.	طه ١١٧
١٨٩	وجوب اللجوء إلى الله ـ تعالى ـ حال الغَمِّ والكرب ؛ وكل حال.	الأنبياء ٨٣ ـ ١١٠
١٩٠	وجوب تعظيم شعائر الله ودينه.	الحج ٣٢
١٩١	وجوب الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها.	المؤمنون ٢
١٩٢	تحريم استخدام الفرج في غير الزوجة أو ملك اليمين.	المؤمنون ٥
١٩٣	وجوب حفظ الأعراض وتحريم الزنا والقذف ووجوب العفاف وحفظ البصر والعورات والبيوت.	سورة النور كاملة
١٩٤	تحريم هجر القرآن في تلاوته أو تدبره أو العمل به.	الفرقان ٣٠
١٩٥	تحريم اتباع الهوى وشهوات النفس.	الفرقان ٤٣
١٩٦	وجوب التوكل على الله والتعويل عليه في كل الأمور.	الفرقان ٥٨
١٩٧	تحريم شهادة الزور وأنها من الكبائر.	الفرقان ٧٢
١٩٨	وجوب حسن الخلق والتواضع ولين الجانب.	الشعراء ٢١٥

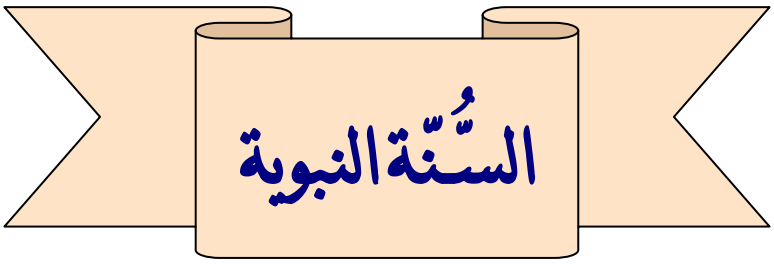
(١) قال بعض أهل العلم : لَم يأتِ في القرآن طلب الاستزادة إلا مِن (التقوى) و(العِلم) ؛ قال تعالى : ﴿وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ﴾ البقرة:١٩٧ ، ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ طه:١١٤

١٩٩	استحباب الشِّعر المحمود الناصر للحق ؛ وذم ما سواه.	الشعراء ٢٢٧
٢٠٠	تحريم الكبر لاسيما بالمال والمناصب والتجارة.	القصص ٧٦ ـ ٨٢
٢٠١	وجوب خفض الصوت والاستكانة لله تعالى.	لقمان ١٩
٢٠٢	استحباب القيام لله في صلاة الليل والتهجد في السَّحر.	السجدة ١٦
٢٠٣	وجوب نسبة الولد لأبيه وتحريم دعائه بغير أبيه.	الأحزاب ٥
٢٠٤	وجوب محبة واحترام أمهاتنا أزواج النبي ﷺ.	الأحزاب٦
٢٠٥	تحريم التخذيل والتعويق في صفوف المسلمين.	الأحزاب ١٨
٢٠٦	لا عدة على المطلقة الغير مدخول بها.	الأحزاب ٤٩
٢٠٧	كراهة بقاء الضيف وحديثه بعد الأكل عند مضيفه.	الأحزاب ٥٣
٢٠٨	وجوب الحجاب على المرأة وتغطية وجهها وجسمها وتحريم التبرج والسفور.	الأحزاب ٣٣ ، ٥٩
٢٠٩	وجوب العدل بين الخصوم مهما كانوا.	سورة ص ٢٦
٢١٠	تحريم القنوط من رحمة الله.	الزمر ٥٣
٢١١	تحريم طاعة القادة والكبراء في معصية الله.	الشورى ٢١
٢١٢	وجوب ومشروعية الشورى في الأمر.	الشورى ٣٧
٢١٣	تحريم الوهن والكسل والتخاذل أمام العدو.	محمد ٣٥
٢١٤	وجوب تعظيم الرسول واحترامه بتعظيم شرعه وسنته.	الحجرات ٢

٢١٥	وجوب التثبت من الأخبار ؛ والتأكد من صحتها.	الحجرات٦
٢١٦	وجوب الإصلاح بين طوائف المسلمين ووجوب ردع وكبت المحاربين حتى تخمد الفتنة.	الحجرات ٩
٢١٧	تحريم الاستهزاء والتعايب والتنابز بين المؤمنين.	الحجرات ١٢
٢١٨	تحريم الظهار من الزوجة ووجوب الكفارة فيه ـ قبل الوطء ـ على مَن أراد الوطء.	المجادلة ٢
٢١٩	تحريم النجوى والتناجي بالإثم والعدوان والمعصية.	المجادلة ٩
٢٢٠	تحريم إرجاع نساء الكفار إليهم إن عُلم إيمانهن.	الممتحنة ١٠
٢٢١	وجوب مطابقة الفعل للقول ؛ والباطن للظاهر.	الصف ٣
٢٢٢	وجوب العمل بالعلم ؛ وإلا حامله كالحمار لعدم العمل.	الجمعة ٥
٢٢٣	تحريم وبطلان البيع بعد نداء الجمعة الثاني.	الجمعة ٩
٢٢٤	وجوب الحذر من اللهو والفتنة بالمال والولد.	المنافقون ٩
٢٢٥	استحباب إشهاد عدلين على الطلاق وعلى الرجعة.	الطلاق ٢
٢٢٦	تحريم طلاق البدعة. وتحريم خروج الرجعية من بيت زوجها طيلة عدة الطلاق.	الطلاق ٧
٢٢٧	وجوب النفقة للزوجة والأولاد والوالدين على الأب أو الزوج أو الولد.	الطلاق ٧
٢٢٨	تحريم كثرة الحلف والنميمة بين الناس.	القلم ١٠ ـ ١١
٢٢٩	وجوب الوفاء بالنذر وتحريم التهاون به.	الإنسان ٧

٢٣٠	تحريم الإعراض عن السائل ومريد الخير.	عبس ١ ـ ٥
٢٣١	وجوب تزكية النفس بالإيمان والعمل الصالح ؛ وتحريم تدنيسها بالشرك والمعاصي.	الشمس ٩ ـ ١٠
٢٣٢	تحريم نهر السائل أو زجره أو احتقاره ووجوب العطف عليه وإعطائه أو رده ردًا جميلاً.	الضحى ١٠
٢٣٣	استحباب التحدث بنعمة الله وإظهارها ..	الضحى ١١
٢٣٤	وجوب طلب العلم والتعلم.	العلق ١ ـ ٥
٢٣٥	وجوب الاستعاذة بالله تعالى من كل شر ومكروه.	سورة الفلق
٢٣٦	وجوب الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم ومن شره ووسوسته وشركه.	سورة الناس

المبحث الثاني



فضلها ومكانتها وحُجّيّتها ودواوينها وعلومها ودورها في بيان مُجمَل القرآن [١]

(١) اقتبستُ في هذا الفصل من كتابي: "التشريف في علوم السُّنة ومصطلح الحديث الشريف".

تعريف السُّـنّة والفَرق بينها وبين الأَثر

في اللغة: السُّنة هي المَنهج والطريقة؛ ومنه حديث: "مَن سَنّ في الإسلام سُنّةً حسَنةً فلَه أجرها وأجر مَن عَمِل بها.." وراه مسلم وأصحاب السُّنن.

والسُّنة عند المحدّثين: هي أقوال نبينا محمد ﷺ وأفعاله وتقريراته وسيرته العَطِرة، وصِفاته الخَلْقية والخُلُقية.

أما عند الفقهاء والأصوليين: فهي ما ثبت عن النبيِّ ﷺ على سبيل الندب والاستحباب؛ مِن غير فرضٍ ولا إيجاب، سواء كانت قولاً أو فعلاً أو تقريراً، أي: "ما يُثاب فاعله، ولا يُعاقَب تاركه".

وفي عِلم العقيدة: السُّنّة هي الطريقة والمنهج المعتدل المستقيم.

ويقابل السُّنة ـ عند الفقهاء ـ: "الواجب".

ويقابلها عند الأصوليين: "القرآن".

ويقابلها عند علماء العقيدة: "البدعة".

أما (الأثر) فهو عند البعض رديف السُّنة، والجمهور يُفرّقون بينهما؛ فالأثر عندهم: هو ما روي عن الصحابة والتابعين، وهو الأقرب للصواب.

و "الحِكمة" ـ عند جمهور المفسّرين ـ إذا اقترنَت بالكتاب في الآيات الكريمة فهي (السُّنة)؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ النساء: ١١٣.

فالكتاب القرآن، والحِكمة هي "السُّنة" بمفهومها الشامل لأقوال الرسول وأفعاله وتقاريره، كما قال ﷺ: (ألا إني أوتيتُ الكتاب ومِثله معه)[١].

---

(١) رواه أبو داود (٤٦٠٤)، والترمذي (٢٦٦٣)، وأحمد (٢٣٨٧٦)، وصححه الألباني.

فضائل السُّنة النبوية

مِن ذلك: أن لأَهلِها ومُحبّيها ومتّبعيها نضارَةٌ وبهاء، كما قال ﷺ: (نَضّرَ الله امرأً سَمِعَ مقالتي فوَعاها، فأدّاها كما سَمِعها، فرُبّ حامل فقهٍ ليس بفَقيه، ورُبّ مُبَلَّغٍ أوعى مِن سامِع)[١].

ومِن فضائلها: أنها مَحَجّةٌ بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، وفيها الهداية والسلامة من الضلال والانحراف ـ كشأن القرآن ـ لـمَن تفقّه فيها وعَمل بها، كما قال ﷺ: (تركتُ فيكم ما إن اعتصَمتم به فلن تضِلّوا أبدا؛ كتاب الله وسُنّة رسوله)[٢].

ومِن فضائلها: أن رسول الله أوصى بها عند الفِتن والـمُضِلات وشرور آخر الزمان؛ فقال ﷺ:(عليكم بسُنّتي وسُنة الـخُلفاء الراشدين الـمَهديين مِن بَعدي، تَمَسّكوا بها، وعَضّوا عليها بالنواجذ)[٣]. وكما قيل:

دِينُ النبيِّ محمدٍ أخبارُ نِعْمَ الـمَطيّة للفتى الآثارُ
لا تَرغَب عن الحديث وأهلهِ فالرأيُ ليلٌ والحديثُ نهارُ

ومِن فضائلها: أنها مِن العِلم النافع المبارك، كما روي عن عبد الله بن عَمرو بن العاص رضي الله عنه ـ موقوفاً ـ قال: (العِلم ثلاثةٌ: آيةٌ مُحْكَمة، وسُنّةٌ قائمة، وفريضةٌ عادِلة، وما سِوى ذلك فَضْل)[٤].

---

(١) رواه الترمذي (٢٦٥٧)، وابن ماجه (٢٣٢)، وأحمد (٤١٥٧)، وصححه الألباني.
(٢) رواه مسلم (١٢١٨)، والترمذي (٣٧٨٦)، والنسائي (٤٠٠١)، وفي روايةٍ "وسُنّتي".
(٣) رواه أبو داود(٤٦٠٧)، والترمذي(٢٦٧٦)، وابن ماجه(٤٢)، وصححه الأرناؤوط والألباني.
(٤) رواه أبو داود(٢٨٨٥)، وابن ماجه(٥٤)، والطبراني (٧٢)، والحاكم في المستدرَك (٨٠٤٤)، وصححه أحمد شاكر، وله شواهد، وقوله: ".. فريضةٌ عادلة" إشادة بفضل عِلم الفرائض.

ومِن فضائلها: أنها المصدر الثاني للفقه والتشريع والأحكام، فهي وحيٌ كالقرآن؛ تُفسّره وتَشرح مقاصده وتُبيّن مُجْمَله.

ومِن فضائلها: أنه جاء فيها أحكام وتفاصيل وفروع وواجبات ومُستحبّات لَم تَرِد في القرآن؛ ففيه الإجمال وفيها الزيادة والتفصيل.

ومِن فضائلها: أن فيها ثروة كبيرة من اللغة والثقافة والبلاغة وفنون التربية والمعرفة؛ يُدرِك ذلك مَن أكثر قراءتها ومطالعة كُتبها ودواوينها.

ومِن فضائلها: الأجر والثواب الأُخرويّ، فالسُّنة مِن جُملة العِلم النافع الذي يَرفع اللهُ أهلَه، وتَضع لهم الملائكة لهم أجنحتها، ويستغفر لهم حتى حيتان البحر؛ كما صح في الحديث.

ومِن فضائلها: أن تَعلّمها ودراسة أسانيدها وتمييز الصحيح من غيره فيه النجاة مِن النار والوعيد الوارد في قوله ﷺ: (إنّ كَذِباً علَيَّ ليس ككَذِبٍ على أَحَد، مَن كَذب عليّ مُتعَمّداً فليتبوّأ مَقعدَه من النار) [(١)].

وقال ﷺ: (مَن حَدّثَ عَنّي بحديثٍ يُرى أنه كَذِبٌ فهو أَحَد الكاذِبَين)[(٢)].

يُرى: ـ بصيغة المفعول ـ أي يُظَنّ ويُعلم بلا شكّ أنه كَذِب.

أَحد الكاذِبَين: ـ بالتثنية ـ الكاذب الأول: "القائل" الذي قاله كَذباً، والكاذب الثاني: "الناقل" الذي نقَله وهو يَعرف أنه كَذِب.

إلى غير ذلك من الفضائل والـمِنن العظيمة؛ للسُّنة النبوية.

---

(١) رواه البخاري (١٠٨)، ومسلم (٣).

(٢) رواه مسلم في مقدّمة صحيحه، والترمذي (٢٦٦٢)، وابن ماجه (٤١).

مكانة السُّـنة وحُجّيتها وأنها وَحْيٌ كالقرآن

السُّنة وَحْيٌ كالقرآن، وأقوال الرسول وأفعاله وتقريراته حجّة شرعية تؤخذ منها الأحكام والتشريع، ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ النجم ٤.

و(أقواله) ﷺ مقدَّمةٌ على أفعاله؛ لأن الأقوال أَشَدّ بياناً.

وتأتي في المرتبة الثانية بعد القرآن، وهي المصدَر الثاني للتشريع؛ وحجة قاطعة باتفاق العلماء؛ جحودها أو إنكارها يُخرِج من الملّة.

فالسُّنة أَحَد الوَحيَين وثاني الأصْلَين، وهي والقرآن ـ مِن حيث الـحُجّية والاستدلال ـ سواء [١].

بل إن إنكار السُّنة والقدح فيها هو أخطر سلاح للمنافقين والمغرِضين وبعض الباحثين المستشرقين، وذلك ما دفع بالعلماء للدفاع عن السُّنة وصدّ الشُّبه والأباطيل عنها، وسيأتي توضيح ذلك.

ولعظيم مكانة السُّنة في الإسلام: امتَنّ اللهُ بها على رسوله، وقَرَنها بالقرآن في قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ النساء ١١٣، قال ابن كثير في التفسير: والحكمة هُنا هي السُّنة.

وفي صحيح مسلم: كان ﷺ يقول: (إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهَدي هَدي رسول الله، وشَرّ الأمور مُحدَثاتها، وكُلّ مُحدَثة بدعة).

وقال الشيخ العلاّمة أحمد المنيني: "إن عِلم الحديث رفيع القَدر، عظيم الفخر، شريف الذِّكر، لا يعتني به إلا كُلّ حَبر" [٢].

---

(١) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (١/ ٢٢٣)، والفقيه والمتفقه (١/ ١٠٤) للخطيب البغدادي.

(٢) قواعد التحديث ص ٤٣ للشيخ محمد جمال الدين القاسمي.

عِناية القرآن بالسُّـنّة النبوية

جاء في القرآن آياتٌ تَشِيد بالسُّنة وتَرفع مِن شأنها وتأمرنا بطاعة الرسول ؛ بل قرَن طاعته بطاعة الله ؛ فقال تعالى: ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ عَلَيۡهِمۡ حَفِيظٗا ﴾النساء: ٨٠ ، وقال تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمۡ لِمَا يُحۡيِيكُمۡ ﴾الأنفال: ٢٤.

وجعل معصية الرسول فتنة ؛ فقال تعالى: ﴿ فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ ﴾النور٦٣.

وقال الله تعالى: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ﴾ الحشر: ٧.

وعَملاً بهذه النصوص والتوجيهات اعتنى علماء السَّلَف الصالح بالسُّنة عنايةٌ عظيمة، ودَوّنوها واحتجّوا بها، وكانوا يُسافرون الأيام للحديث الواحد، وشرحوا عُلومها، وميَّزوا صحيحها من الدخيل عليها ..

قال الإمام أبو حنيفة: (إذا جاء الحديث عن الرسول فعَلى العَين والرأس، وإذا جاء عن الصحابة نختار مِن قولهم، وإذا جاء عن التابعين زاحَمناهم) [١].

وقال الإمام محمد الشافعي: "إن الله قَرَن بين القرآن والسُّنة في قوله: ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ ﴾ البقرة: ١٢٩ ؛ فالحكمة هي السُّنة [٢].

---

(١) مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنّة ؛للسيوطي ص٣١.

(٢) المصدر السابق ص٤.

فضل (الصحابة) وحُقوقهم وجهودهم في حِفظ السُّنّة

الصحابي: هو مَن لقي الرسولَ مؤمِناً ومات على الإيمان[١].

والصحابة هُم أعظَم الأُمّة منزلةً، وأَبَرّها قلوباً، وأَعمقها عِلماً، وأقَلّها تكَلّفا، وأَقْوَمها هَدْيا، وهُم الجيل الفريد، والفجر الجديد؛ الذين حَمَلوا الشريعة وحَفظوا السُّنة والحديث الشريف، زكّاهم الله في كتابه وعَدّلهم وترَضّى عنهم، وأثنى عليهم رسوله وجعلهم خَير القرون؛ رضي الله عنهم.

وكم أجاد الإمام السَّفاريني؛ **إذ قال في منظومته (الدرة المُضِيّة)**:

وليس في الأُمّة كالصحابة ... في الفضل والمعروف والإصابة

لأنهم قد شاهدوا المُختارَ ... وعايَنوا الأَسرارَ والأنوارا

وجاهَدوا في الله حتى بانَ ... دِينُ الهُدَى وقد سَما الأَديانا

مِن حقّهم علينا: محبتهم، والاعتراف لهم بالفضل والسبق، والترضّي عنهم، والكف عمّا شَجر بينهم..

وأن أفضلهم أبو بكر الصدّيق، ثم بقية الخلفاء الأربعة، ثم بقية العَشرة المبشرون بالجنة، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم البدريّون، ثم البقية، وجميعهم أهل فضلٍ وصِدقٍ وإحسان.

وعند جمهور المؤرّخين: أن الصحابة يزيد عَددهم على (١٢٠ ألفا).

وآخِر الصحابة موتاً: أبو الطفيل: عامر بن واثلة بن عبد الله الكناني، مِن صِغار الصحابة، مات ﷺ عام (١٠٠هـ)؛ لينفَرِد بميزةٍ أنه لا أَحَد على وجه الأرض ممن رأى رسول الله غيره.

---

(١) وكلمة "لقي" هي الأَولى بدلاً مِن "رأى"، لأن "لقي" تشمل الأعمى والبصير، كابن أُمّ مكتوم.

وأكثر الصحابة روايةً للحديث:

- أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي ﷺ، روى ٥٣٧٤ حديثاً.
- عبد الله بن عمر بن الخطاب ﷺ، روى ٢٦٣٠ حديثاً.
- أنس بن مالك ﷺ، روى ٢٣٨٦ حديثاً.
- عائشة ـ أم المؤمنين ـ رضي الله عنها ـ روَت ٢٢١٠ أحاديث.
- عبد الله بن عباس ﷺ، روى ١٦٦٠ حديثاً.
- جابر بن عبد الله ﷺ، روى ١٥٤٠ حديثاً.
- أبو سعيد الخدري ﷺ، روى ١١٧٠ حديثاً.

❖ ❖ ❖

قال تعالى: ﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ﴾ التوبة: ١٠٠.

وقال النبيُّ ﷺ: (لا تسُبّوا أصحابي، فلو أن أَحَدكم أَنفق مِثل أُحُدٍ ذهَبَا ما بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِم ولا نَصيفه) [(١)] [(٢)].

---

(١) رواه البخاري (٣٦٧٣)، ومسلم (٢٥٤٠).

(٢) ينبغي الاطلاع والتفقّه في سيرة وحياة (الصحابة) و(التابعين)، ففيها دروس وآداب وعِبر وعِظات، ومِن مصادر تراجمهم: الطبقات لابن سعد، وصفة الصفوة لابن الجوزي، وصوَر من حياة الصحابة، وصوَر من حياة التابعين؛ لعبد الرحمن الباشا.

التابعون والمُخَضرَمون وعنايتهم بالسُّنّة

أما التابعون: فهُم القرن الثاني الذي يلي الصحابة.

والتابعي: هو مَن لقي الصحابة مؤمِناً ومات على الإيمان.

وقد أثنى عليهم اللهُ ورسولُه، وهُم دون الصحابة في الفضل والمكانة، ومِن فُضلائهم: أُويس القرَني، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعروة بن الزبير، ومحمد بن سيرين، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير، ومِن تابعيهم: عبدالله بن المبارك، وسفيان الثوري..، وطائفة، وجهودهم عظيمة جليلة في خدمة السُّنة وحِفظها وروايتها وتدوين الحديث الشريف.

وآخر التابعين موتاً: خلَف بن خليفة الأشجعي (ت ١٨١هـ) رضي الله عنه[١].

أما المُخَضرَمون: فهُم الذين أدركوا النبيَّ ﷺ ولَم يَروه، أو رأوه وأَسلموا بعد وفاته، وعَدّهم الإمام مسلم أكثر من عشرين شخصاً.

وليسوا صحابة ـ على الراجح عند أهل العلم ـ لكنهم مِن كِبار التابعين، مِنهم: الأحنف بن قيس، وأبو مسلم الخولاني، والنجاشي مَلِك الحبشة[٢].

قال النبيُّ ﷺ: (خَيرُكم قَرني، ثم الذين يَلُونهم، ثم الذين يَلُونهم، ثم يَجيءُ بَعدهم قَومٌ يَشهدون ولا يُستَشهَدون، ويَخونون ولا يُؤتَمَنون، ويَنذرون ولا يُوفُون، ويَظهَر فيهم السِّمَن)[٣].

---

(١) وابن خليفة مِن رُواة صحيح مسلم والسُّنن، حافظٌ ثقةٌ ثبت اختلط لما طَعن في السِّنّ، تَرجَم له الشيخ ابن الكيال (ت٩٣٩هـ) **في كتابه**: "الكواكب النيّرات فيمن اختلَط من الرواة الثقات".

(٢) انظر: تدريب الراوي للسيوطي ص٣٠٤، وشرح العثيمين على نزهة النظر ص٣٥٧.

(٣) رواه البخاري (٦٦٩٥)، ومسلم (٢٥٣٥)، قال الراوي (عمران بن حصين) رضي الله عنه فلا أدري أقال "ثم الذين يلونهم" مرتين أو ثلاث، وهذا من عدالة الصحابة ونقائهم، رضي الله عنهم.

لماذا لَم يَكتب الصحابةُ الحديث الشريف ؟

ذلك لأنهم ـ رضي الله عنهم ـ كانوا يأخذونها حِفظاً، ويؤدّونها لَفظاً، ولَم ينتشر الضعيف والتدليس في عهدهم، فاكتفَوا بكتابة القرآن ونَسخه.

فلما بدأ (عصر التابعين) وظهرَت الفِرَق وتقوّل السفهاء على رسول الله ما لَم يَقُله اضطر العلماء لتدوين السُّنة، وتمحيص الأسانيد، وبيان الصحيح.

أما حديث: (لا تكتبوا عنّي شيئاً غير القرآن، ومَن كَتب شيئاً فليمحُه) فهو صحيح ؛ رواه مسلم والنسائي وابن حبان، لكنه ـ عند الجمهور ـ منسوخ.

ومَن لَم يَقُل بنسخه فتأويله عندهم أنه خاص لبعض مَن يَكتب القرآن والحديث معاً في صحيفةٍ واحدة في بادئ الأمر ..

فالصحيح هو جواز تدوين السُّنة وكتابة الحديث، خاصةً بعد أن أُمِنَ اختلاطه بالقرآن وعَدم التباسه به.

ومما يَنسخ الحديث السابق: قِصة الصحابي الجليل كاتب السُّنة: "عبد الله بن عَمرو بن العاص" ﷺ، وقد كَتب صحيفةً فيها ١٠٠٠ حديث، فنهاه بعض الصحابة عن كتابة الحديث، فذهب للنبيِّ ﷺ وقال: يا رسول الله: أأَكتب ما أَسمَع منك؟ قال ﷺ: (نَعم)، قال: في الغضَب والرضَى؟ قال ﷺ: (نَعم ؛ فإني لا أقول إلا حَقّا) [(١)].

أما رواية أن عمر حَبس بعض الصحابة ومنَعهم من التحدث بالأحاديث فذلك مكذوب وغير صحيح [(٢)].

---

(١) رواه أبو داود (٣٦٤٦)، وأحمد (٧٠٢٠)، وصححه الألباني وأحمد شاكر والأرناؤوط.

(٢) انظر: الحديث النبوي ص٣٢ د محمد الصباغ، وتأويل مختلف الحديث ؛ للإمام ابن قتيبة ص١٩١ وهو أفضل مَن جَمَع بين ظاهر وتأويل الحديثين السابقين أعلاه.

موقف الأئمة الأربعة من السُّنة النبوية

لقد كانت مذاهب الأئمة الأربعة ـ أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ـ مِن المذاهب الفقهية التي كتب الله لها القبول والانتشار وكثرة الأتباع.

وكان معتمَدهم الأكبر كتاب الله وسُنة رسوله.

وكانت "السُّنة النبوية" عندهم محل عناية وتعظيمٍ واهتمام، وكان كلٌّ منهم يقول: (إذا صَحّ الحديث فهو مَذهبي)، ويقولون: (إذا صح الأثر بَطل القياس والنظر)، أي يأخذون بالسُّنة ولايقدّمون عليها شيئًا غير القرآن.

وقد أُثير حول بعض هؤلاء الأئمة افتراءات، وزعم البعض أن الإمام "أبا حنيفة" يقَدّم القياس والنظر على السُّنة والحديث والأثر، وأن بضاعته قليلة في الحديث، ونقل (الخطيب البغدادي) في تاريخه نقولاً وأقوالاً في ذلك، ولكن أهل العلم رفضوها وردّوا عليها، وبيّنوا أن الإمام أبا حنيفة صاحب سُنّة، وله عناية بالحديث والاستدلال به إلى جانب اهتمامه بالاستنباط والفقه [1].

وأصول فقه أبي حنيفة: القرآن والسُّنة ثم الإجماع وقول الصحابي والقياس.

وأصول فقه مالك: القرآن والسُّنة ثم عَمل أهل المدينة والإجماع والقياس.

وأصول كل من الشافعي وأحمد: النص(القرآن والسُّنة) ثم قول الصحابي ثم الحديث المرسَل الصحيح ثم الإجماع ثم القياس.

---

(١) انظر: السُّنة ومكانتها ص٤١١، وللشيخ للكوثري (ت١٣٧١هـ) كتاب في الرد على الخطيب، لكن عنده أغلاط في بعض الألفاظ، وقد ردّ عليه العلاّمة المعلمي في كتابه "التنكيل".

رحلات السـلَف في طلب الحديث

ومِن عناية الصحابة والتابعين بالحديث أنهم كانوا يُكثرون الرحلات والسفر، ويَقطَعون المسافات الطويلة والخطر.. مِن أجل طلب الحديث وجَمعه والالتقاء بـحُفّاظه وبشيوخه الكبار ..

فهذا الصحابي الجليل (**جابر بن عبدالله**)رضي الله عنه رَحل شهراً كاملاً من المدينة إلى "الشام" لأخذ حديثٍ واحدٍ عند (عبد الله بن أُنيس) رضي الله عنه ، فلما التقيا تعانقا ؛ ثم قال له جابر: بلَغَني أنك سمعتَ حديثاً في المظالم، فخشيتُ أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه؟

قال عبد الله بن أُنيس: نَعم، سمعتُ رسول الله ﷺ قال: (يَحشر اللهُ الناسَ عُراةً غُرلاً بُهماً ـ أي ليس معهم مالٌ ولا شيء ـ فيناديهم: أنا الـمَلك أنا الديّان، لا ينبغي لأحدٍ أن يَدخل الجنة وأَحدٌ مِن أهل النار يَطلبه بـمَظلَمة، ولا ينبغي لأَحدٍ أن يَدخل النار وأَحدٌ مِن أهل الجنة يَطلبه بـمَظلمة ؛ حتى اللطمة) قال قُلنا: كيف وهُم غُرلاً بُهمًا؟ قال: (بالحسنات والسيئات) (١).

وهذا الصحابي الجليل (**أبو أيوب الأنصاري**)رضي الله عنه رَحل من المدينة إلى "مصر" ليلتقي (عُقبة بن عامر)، وقال له: حدِّثني بحديثِ "ستر المؤمن" الذي لَم يَبقَ أحَدٌ سَمِعه مِن رسول الله غيرك؟ قال نعم، سمعته ﷺ يقول: (مَن سَتر مؤمناً في الدنيا سَتَرَه الله يوم القيامة) حديثٌ حسَن (٢).

أما "التابعون" فأخبارهم ورحلاتهم وأسفارهم كذلك في طلب الحديث وتحصيله كثيرةٌ نادرة عجيبة، وفيها من التضحية الشيء الكثير.

---

(١) رواه أحمد والترمذي والبخاري معَلّقاً، وصححه الحاكم، وله شواهد أخرى تُقوّيه.

(٢) أخرجه أحمد في المسند والخطيب في الرحلة وقال: له طُرقٍ تتعاضد، وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه.

ومِن عجائب رحلاتهم العِلمية:

ـ أن بعضهم كان يَرحل الأيام والليالي للبحث عن حديثٍ واحد، فقد رُوِيَ عن سيّد التابعين سعيد بن المسيب (ت ٩٤هـ) قال: (كنت أسافر الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد).

ـ وأن بعضهم كان يَرحل لأجل (طَلب السَّنَد العالي)، فإذا سَمع الحديث من شيخٍ رَحل لشيخ ذلك الشيخ ليسمع منه فيُقَصِّر السند ويُعْلِيه [(١)].

(بَقِيّ بن مَخلَد) ورحلاته النادرة: الحافظ الثقة المُحَدّث العابد الزاهد المتواضع المجاب الدعوة: بَقِيّ بن مَخْلَد الأندلسي (ت٢٧٦هـ)؛ رحمه الله.

وهو عالِم الأندلس وفقيهها ومُحدّثها، وأول مَن أدخل عِلم الحديث والرواية للأندلس وقُرطبة، كان فقيراً متفرّغاً للعِلم والحديث والتدريس، وكان فقيهاً مجتهداً لا يُقلِّد أَحدا؛ مما جَعل بعض المالكية يَثورون عليه تَعصُّبا.

أما رحلاته في طلب الحديث: فعَجَبٌ عُجاب، حيث أعطاه الله قوةً على المشي، فقَطع آلاف الأميال مشياً، وطاف البلدان ولَم يُرَ راكباً دابةً أبدا.

ومِن نوادره التاريخية في ذلك: رحلته لمقابلة الإمام "أحمد بن حنبل"؛ حيث قَطع بلاد الأندلس ثم رَكِب البحر ثم مَرّ ببلاد المغرب وأفريقيا ومصر والشام ـ مَشياً على الأقدام ـ حتى دَخل العراق، فوَجد أحمدَ محبوساً في بيته في أيام محنته، ممنوعاً من التحديث ـ في عهد المعتصم العباسي ـ فتظاهر بقِيٌّ بالفقر والمسألة ليأخذ من أحمد الحديث، حتى أَخذ منه نحو ثلاثمائة حديث.

ولبَقِيّ كتب كثيرة أعظمها التفسير والمسنَد، ولكنها ـ للأسف ـ مفقودة[(٢)].

---

(١) الرحلة في طلب الحديث؛ للخطيب البغدادي ص١٠٩، وتدريب الراوي؛ للسيوطي ص٢٦٣، و"السند العالي": هو الذي قَلّ عدد رواته وقَصُر سَنَده؛ حتى قَرُب من الصحابي.

(٢) ترجمته وأخباره في: سِيَر أعلام النبلاء للذهبي١٣/٢٨٥، وتاريخ علماء الأندلس ١/٩٢.

الحديث (القُدسي) و (النبوي) والفَرق بينهما

الحديث القُدسي : ما أُضيف إلى الله تعالى.

الحديث النبوي : ما أُضيف إلى النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير.

مثال الحديث القدسي : ما رواه النبي ﷺ عن الله ـ تعالى ـ قال : (مَن عادى لي ولياً فقد آذَنتُه بالحرب ، وما تقرّب إليّ عبدي بشيءٍ أَحَب إليّ مما افترضتُه عليه ، ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أُحِبّه ، فإذا أحببتُه كنتُ سمْعَه الذي يَسْمع به ، وبَصره الذي يُبصِر به ، ويده التي يَبطش بها ، ورِجله التي يمشي بها ، ولئن سألني لأُعطينه ، ولئن استعاذني لأُعيذنّه) رواه البخاري.

وما رواه عن الله ـ تعالى ـ قال : (أنا عند ظَنّ عبدي بي ، وأنا معه حينَ يَذْكُرني ، إنْ ذكَرني في نفسه ذكَرتُه في نفسي ، وإنْ ذكَرني في ملاءٍ ذكَرتُه في مَلاءٍ خيرٌ منهم ، وإن تقرّب مِني شِبرًا تقرّبتُ إليه ذراعا..) رواه مسلم.

ويشترك (القرآن) و(الحديث) القدسي والنبوي في ثلاثة أمور :

١ ـ أن الجميع وحيٌ مِن عند الله ـ تعالى ـ لا فَرْق ، ويجب العمل بهما واتباعهما معًا.

٢ ـ أن القرآن والسُّنة هُما مَصدَرا التشريع والهداية وأصول الأحكام ، وما ينبني عليهما مِن الإجماع والقياس الصحيح.

٣ ـ أن القرآن والسُّنة حُجّتان قاطِعتان يجب الاحتجاج بهما ، ويَحرُم الطعن في حُجّتهما.

الفَرق بين (القرآن) و (الحديث القدسي) و(الحديث النبوي)

يَفترق القرآن عن الأحاديث القُدسية والنبوية بثلاثة أمور:

١ ـ أن القرآن في الدرجة الأولى وتأتي بعده السّنة في الدرجة الثانية.

٢ ـ أن (القرآن) لَفظه ومعناه من الله تعالى، و(الحديث النبوي) لَفظه ومعناه من الرسول، أما (**الحديث القدسي**) فإن معناه ومضمونه مِن الله ـ تعالى ـ ولَفظه من الرسول ﷺ، والكُلّ وحيٌ سماوي.

٣ ـ أن القرآن انفرد بكونه مُعجزًا، متواترًا، متعَبدًا بقراءته، ولا يضاف إلا إلى الله تعالى، وأنه محفوظ بحفظ الله، ولا يمسّه إلا المطهَّرون، وتَحرُم قراءته على الجُنُب، وتَحرُم روايته بالمعنى، ولا تصحّ الصلاة بغيره.

وسُمّيَت الأحاديث القدسية: نسبةً للقداسة؛ وهي الطُّهر والتقديس والتعظيم والتنزيه، ومِن أسماء الله (القُدّوس)[1].

ومِن أهم الكتب في الحديث القدسي: (الإتحافات السُّنّية في الأحاديث القدسية) للشيخ محمد المناوي (ت١٠٣١هـ)، جَمع فيه ٢٧٠ حديثا قدسيا.

وكتاب: (الأحاديث القدسية) د. أحمد الفارس، جمع فيه نحو ٣٠٠ حديثا؛ مع التخريج والشرح، فهو جيد وحافل ونافع في بابه.

وكتاب: (الضياء اللامع من الأحاديث القدسية الجوامع) للشيخ د صالح الفوزان، جَمع فيه ١٥ من جوامع الأحاديث القدسية الصحيحة مع شرحها شرحاً وافياً مفيدا.

---

(١) علوم الحديث د. نور الدين عتر، ص ٣٢٣، وتأملات قرآنية ص٢٣ د.موسى الابراهيم.

أساليب الحديث الشريف وجَمال السُّنة النبوية

إن للحديث الشريف أساليب وتراكيب عظيمة راقية ؛ **منها** :

١ـ عَظَمة الجزالة ، ووضوح الدلالة ، ودقّة الألفاظ والوصف والأصالة.

٢ـ سهولة التعبير، وترابط المعاني والمباني ، وواقعية البيان والسجع.

٣ـ الإيجاز والاختصار وجوامع الكَلم ، والمفرَدات الدالة على المعاني بأقرب وأوضح لفظ ، وهو القائل ﷺ : (أُوتيتُ جَوامِع الكَلِم) متفقٌ عليه.

٤ـ استخدام التصوير والتمثيل والتشبيه والاستفهام والاستنباه والحوار والإقناع.. ، وهذه أساليبٌ عالية المقام رفيعة المرام.

٥ـ الذوق السليم ، والأدب الجمّ ، والرحمة والرِّفق.. في الألفاظ والمعاني.

٦ـ الجَمع بين الترغيب والترهيب ، والحزم واللين ، والمصالح الدنيوية والأخروية.

٧ـ البُعد التامّ عن التكلّف والتصنّع والتطويل والتقعّر والإغراب.

٨ ـ وفي الأحاديث النبوية ثروةٌ عِلمية وثقافية ولفظية وأدبية وبلاغية ولغوية وبيانية وتربوية وأخلاقية.. تفيد السامع والقارئ والمبتدي والمنتهي.

٩ ـ أن لغة الحديث الشريف وبلاغته وأساليبه مفهومة لجميع القبائل والطبقات ، صالحة لكُلّ زمان ومكان وفي كُلّ الحالات[١].

---

(١) وفي بلاغة الحديث الشريف كتبٌ كثيرة ؛ منها : إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ؛ لمصطفى الرافعي ، وكتاب "أمثال الحديث النبوي" للإمام عبد الله أبي الشيخ الأصبهاني (ت٣٦٩هـ).

آداب وأخلاق طالب الحديث وسائر العلوم

هناك آدابٌ لطلب عِلم الحديث وغيره من العلوم؛ وبعضها شرطٌ متحَتّمٌ واجب، ومِن تلك الآداب والأخلاق:

١ـ الإخلاص لوجه الله تعالى، والحذر من الرياء ومِن إرادة الدنيا.

٢ـ تعلّم مصطلح الحديث وعلومه والتفقّه في معاني وشروح الحديث الشريف، والعناية بالدراية مع الرواية.

٣ـ الجد في التعلّم، واختيار الشيوخ الأعلم والأتقن والأتقى؛ ولو رَحَل إليهم وتنقّل بين البلدان.

٤ـ التعليم والتبليغ ونشر السُّنة في الناس، فينال الثواب ويَثبُت عنده العلم ويُنضّر الله وجهه.

٥ـ الانتباه للضبط والتدقيق وتحري الصحيح وتجنُّب الضعيف إلا للتنبيه إليه، ومَن عَرَف أنه قد كَبُر أو خَلَط أو ينسى.. فليكُن أكثر حذراً عند التدريس والرواية، ويُسمّيه عُلماء الحديث: "التقاعد لـمَن خاف الغَلط".

٦ـ العمل بما تَعلّم وعَلِم من الحديث والسُّنة النبوية الشريفة، وليعلَم أن اقتضاء العِلم العمل والتطبيق والاتباع، وكما قيل:

إن الذي يَروي الحديثَ ويَجهل ما يَروي وما يَكتُبُ
كَصَخرةٍ تَنبعُ أَمواهُها تَسقي الأراضي وهي لا تَشرَبُ

٧ـ الصلاة والسلام على الرسول عند ذِكره، والترضّي عن الصحابة؛ ولا يجوز اختصار الصلاة عليه إلى ص أو صلعم، فكمال الأجر في كمالها.

٨ ـ **العناية بالضبط والحركات الإعرابية**، والحذر من اللحن والتحريف والتصحيف؛ أثناء الطلب والقراءة، أو حال التعليم والرواية، والغلط يسمَّى "التصحيف" كنطق الحبة حية ـ بالياء ـ.

وقد قيل: مَن كان شيخُه كتابَه غَلَب خَطَؤه صوابَه.

الألقاب والمُسَمَّيات الحديثية وأهمّيتها عند المُحَدّثين

الألقاب والمسمّيات الحديثية لها شأنٌ كبير ومعانٍ وأهدافٌ عند علماء الحديث، للتمييز والتنبيه والتعريف بكلٍ ومَقامه، **فمِن تلك الألقاب**:

ـ **المُسنِد**: بكَسر النون؛ وهو العارف المطّلع على الأسانيد وأغلب كتب الحديث؛ كالصحيحين والسُّنن الأربع والمسند، حتى اشتهر بضبطها ومعرفة رواتها ورجالها، وتفقّه في علوم الحديث وعِلَله.

ـ **المُحدّث**: وهو واسع الاطلاع والعِلم والفقه والحفظ والفهم في الحديث روايةً ودراية، ويَحفظ الكثير من الحديث الشريف بأسانيدها، ويميز الصحيح من الحسن من الضعيف، ويَعرف الأسانيد ومتونها، وأحاديث الصحاح والسنن والمسانيد، وله معرفة بالجرح والتعديل وتمييز درجات الأحاديث وعلومها وشروحها..

ـ **الحافظ**: وهو أعلى المراتب وأرفع الرُّتب في عِلم الحديث والسُّنة وكُتبها وفنونها ومصطلحاتها وجُلّ أحاديثها ومروياتها وأسانيدها وعِللها والجرح والتعديل؛ حِفظاً وضبطاً وإتقاناً وفهماً ودرايةً وروايةً، وتمييز صحيحها من سقيمها، وشروح الحديث وفقهه..، ومِن متقدّميهم: سفيان الثورى، وشعبة بن الحجاج، وعبد الله بن المبارك، وأحمد بن حنبل، والبخاري، ومسلم، وابن حجر العسقلاني.. وغيرهم، ومِن المعاصِرين: الشيخ محمد الألباني[1].

---

(١) انظر: تدريب الراوي للسيوطي ص١٨، ومنهج النقد في علوم الحديث د نور الدين عتر ص٧٧، وهناك من يضيف لقب "أمير المؤمنين في الحديث" وهو قريب من معنى الحافظ.

شُبْهة القُرآنيين
وضلال مَن يكتفي بالقرآن دون السُّنة [١]

والقرآنيون: طائفةٌ ضالّة؛ ظَهَرت في القرن الثالث الهجري، يقولون: القرآن يكفي وَحْدَه ولا حُجة في السُّنة، فأنكروا كثيرًا من السُّنة بناءًا على بُغضِهم بعض الصحابة، ثم أنكَروا السُّنّة كُلّها؛ وطَعنوا في رُواتها وكُتبها..

قال الشيخ عبد العزيز بن باز: "قالوا هذه المقالة الكاذبة؛ وسَمّوا أنفسهم بالقرآنيين، ولو عَمِلوا بالقرآن لعَظّموا السُّنّة وأَخذوا بها، لأن تعظيمها مما دل عليه القرآن، لكنهم جَهلوا دلالة القرآن فضَلّوا وأضلّوا.." **ثم قال**: "إن السُّنة النبوية هي الأصل الثاني من أصول الإسلام؛ بعد القرآن، وهي حجة قائمة مستقلة على جميع الأمة، ومَن جَحدها أو أَنكرها أو اعتقَد أنه يجوز الإعراض عنها والاكتفاء بالقرآن فقط فإنه قد ضل وزاغ، وجَحد أصلاً عظيمًا فَرض الله الرجوع إليه والاعتماد عليه والأخذ به، ولا يكون الإنسان مُتّبعًا للقرآن بدون إتباع السُّنة؛ ولا يكون متبعاً للسُّنة دون القرآن، فهما متلازمان لا ينفكّان" ا.هـ[٢].

فالقرآن والسُّنة شيئان لا يَنفكّان، والوصية بالقرآن وصيّة بالسُّنة؛ لأنهما وحيٌ مِن الله لرسوله: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ۝٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ﴾ النجم:٤.

---

(١) للعلاّمة الألباني رسالة بعنوان: (مكانة السُّنة في الإسلام وأنه لا يُستغنَى عنها بالقرآن).

(٢) مجموع فتاوى ومقالات بن باز ٩/ ١٧٦ـ ١٨٧، وللإمام السيوطي كلامٌ نفيس حول ذلك في كتابه: مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسُّنة؛ ص٢، ط١٤٠٢هـ.

وكما أن (القرآن) حجّة قاطعة واجبة الاتّباع، فـ(السُّنة) كذلك، وأَمْرُهُ ﷺ بتبليغها دليلُ حجّيتها على مَن بَلَغته، وهي حجّةٌ مستقلّة بنفسها [١].

كما في الصحيحين عنه ﷺ قال: (فليبلّغ الشاهد الغائب) متفَق عليه.

وفي الصحيحَين أيضاً قال ﷺ: (مَن أطاعني فقد أطاع الله ومَن عصاني فقد عصى الله).

وفي البخاري: قال ﷺ: (مَن أطاعني دَخل الجنة ومَن عَصاني فقد أَبى).

وفي صحيح مسلم عنه ﷺ قال: (يؤمّ القوم أقرؤهم لكِتاب الله، فإن كانوا في القرآن سواء فأَعلَمهم بالسُّنة، فإن كانوا في السُّنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سِلما) [٢].

فهُنا قَدّم ﷺ صاحبَ السُّنة على الحضور؛ عند استوائهم في القرآن.

وفي صحيح البخاري: أنها جاءت الملائكة إلى النبي ﷺ وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العَين نائمة والقلب يقظان، **فقالوا**: إن لصاحبكم هذا مَثلاً فاضرِبوا له مثلاً، فقالوا: مَثَلُه كَمَثَلِ رَجُلٍ بنى دارًا؛ وجعل فيها مَأدُبةً؛ وبَعَثَ داعيًا؛ فمَن أجاب الداعي دَخل الدار وأَكَل من المأدُبة، ومَن لَم يُجب الداعي لَم يَدخل الدار ولَم يأكل مِن المأدبة، **قالوا**: فالدار: الجنة، والداعي: محمد ﷺ، فمَن أطاع محمدًا فقد أطاع الله ومَن عصى محمدًا فقد عصى الله، ومحمد فَرَّقَ بين الناس [٣].

---

(١) إرشاد الفحول في علم الأصول؛ للشوكاني ص ٢٩.

(٢) رواه مسلم في المساجد (٦٧٣)؛ وسلما: أي إسلاما، وفي روايةٍ: سِنًّا.

(٣) رواه البخاري (٧٢٨١)، **ومعنى فرّق بين الناس**: أى أصبح بينهم به فرق؛ فليس الطائع كالعاصي؛ وليس المؤمن كالفاسق..

بدعة عَرْض السُّنّة على القرآن

ذهب بعض المبتدعة إلى أن القرآن هو الأصل الوحيد؛ وقالوا : ما جاء في السُّنة مِن أحكامٍ أو تشريعٍ يجب أن يُعرَض على القرآن، فإن كان في القرآن قبلْناه وإلا فلا!

واحتجّوا لذلك بأدلةٍ واهية ضعيفة وموضوعة..

كحديث: (ما جاءكم عنّي فاعْرِضوه على كتاب الله، فما وافق فخذوه وما خالَف فاتركوه) وهو حديث مكذوب باطل.

وافترَوا على ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: (إذا حدثتكم بحديثٍ عن رسول الله فلَم تَجدوا تصديقه في القرآن فأنا به كاذب..)، إلى غير ذلك من الأحاديث التي ضَعّفها وردّها أهل العلم ولا حجة فيها؛ لانقطاع أسانيدها بالمجاهيل وبمن لا يُقبَل حديثه[1].

فالقول بعَرْض السّنة على القرآن: بدعةٌ ومُنكَرٌ وضلالٌ وإضلال وافتراء؛ لأنه تعطيل للسُّنّة؛ وهو باطلٌ مردودٌ بقوله تعالى: ﴿وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ﴾ آل عمران ١٣٢، وقوله تعالى: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ﴾ الحشر٧.

ففي هاتين الآيتين أمَرَنا ربُّنا ـ جَلّ وعَلا ـ بأَخذ ما جاء عن الرسول بدون قيدٍ أو شرطٍ أو عَرض، وليس هناك أي تعارض بين القرآن والسُّنة في شيء.

---

(١) مفتاح الجنة للسيوطي ص١٤ـ ١٨، وكتاب: دِفاع عن السُّنة ص١٧ الدكتور .محمد أبو شهبة.

السُّـنة تَقضي على القرآن ؛ وهو لها أحوج

لا شَكّ أن (القرآن) أحوج إلى السُّنة مِن السُّنة إلى القرآن.

وأن احتياج القرآن للسُّنة : هو مِن باب تبيينه وتوضيح مقاصده وتفسير مُجْمَله ؛ لأن القرآن وجيزٌ بليغٌ مُعجز ، فيه كنوز وقواعد وإشارات ؛ تتضح بشرح وتَبْيين الرسول ﷺ.

ومعنى كَونُ السُّنة قاضيةٌ على القرآن : أي تُفسّره وتُبيّنه وتشرح مُجمَله ، وكما قال الإمام المالكي القحطاني في نونيته الشهيرة :

والسُّـنّة البيضاءُ عندَ أُلِي النُّهى ... في الـحُكْمِ قاضِـيَةٌ على القرآنِ

لكن بعض أهل العلم استحبّ تغيير هذا التعبير تأدّباً ؛ لذلك لَمّا سُئل الإمام أحمد عن كون السُّنة قاضيةً على القرآن ؟ **قال :** لا أَجْسُر أن أقول هذا ، ولكن السُّنة تُفسّر القرآن وتُبينه[1].

ومَن قال قضاؤها عليه بمعنى مُعارَضته ومناقَضته فقد أخطأ وضلّ وكَذَب.

ومِن حاجَة القرآن إلى السُّنّة : أن ناسخه ومنسوخه وأسباب نزوله وبعض معانيه وكثيرًا مِن مُجملاته لا تُعرَف إلا بالسُّـنة والبيان النبوي.

فـالقرآن في غالبه يَـذكُر القواعـد والأحكـام العامـة ؛ والسّـنة تُبيّـنها وتفسّـرها ، كمـا قـال تعـالى : ﴿ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾النحل: ٤٤.

---

(١) المصدر السابق ، وانظر : السنة ومكانتها ص٣٨٨ د.مصطفى السباعي.

وقال النبيُّ ﷺ: (لا أُلفِيَنَّ أحدكم مُتكئًا على أريكته يأتيه الأمر مِن أمري مما أَمرتُ به أو نَهيتُ عنه فيقول: بيننا وبينكم هذا القرآن، فما وجدنا فيه اتّبعناه، ألا وإني أوتيتُ الكتاب ومِثله معه، ألا إنه مِثل القرآن أو أَعظم)[١].

ومعنى أن السُّنة أعظم: أي أكثر وأَوسَع؛ لذلك كانت مُبَيّنةً وشارِحةً للقرآن، والشرح ـ لا شَكَ ـ يكون أَوسَع.

وقال الإمام السيوطي: والحاصل أن معنى احتياج القرآن للسُّنة أنها مبيّنة له، ومُفصّلة لمُجمَلاته؛ لأن فيه كنوزًا موجَزة تحتاج إلى مَن يَعرِف خفاياها فيُبرزها للأُمّة؛ وهو محمد ﷺ، وذلك معنى كون السّنة قاضية على القرآن، وليس القرآن قاضٍ على السُّنة ولا مُبينًا لها؛ لأنها بيّنة بنفسها؛ إذ إنها لَم تَصِل إلى درجة القرآن في الإعجاز والإيجاز، فهي شرحٌ له، وشأن الشرح أن يكون أوضح وأبين وأبسط من المشروح، والله أعلم "اهـ[٢].

والخلاصة: أن السُّـنّة مع القرآن على ثلاثة أَوجُه:

ـ فمِنها ما يوافقه ويتفق معه في التشريع والأحكام.

ـ ومِنها ما يأتي بحُكمٍ سَكَتَ عنه القرآن، وذلك كثير.

ـ ومِنها ما يُفسّره ويُفصّل ما أُجمل فيه؛ ويشرحه ويبيّنه؛ وقد تُخَصّص عمومه، وتُقيّد مُطْلَقه [٣].

---

(١) رواه أبو داود (٤٦٠٥)، والترمذي (٢٦٦٣)، وابن ماجه برقم (١٣) وصححه الألباني.

(٢) مفتاح الجنة ص٣٠ للسيوطي.

(٣) فتاوى ابن باز (١٨٧/٩)، وتاريخ التشريع الإسلامي؛ للقطان (ص٩١)، والإيجاز في روائع الإعجاز ص٨٩؛ للمؤلف.

أدلّةٌ وأمثلةٌ على بيان السُّـنّة للقرآن

مِن ذلك:

قـول الله تعـالى: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ بيـان "إقامتهـا" في السُّـنة؛ وهـي صفتها وركعاتها وشروطها وأذكارها ومبطلاتها.. لا تُعلَم إلا من السُّنة.

ومِن ذلك:

قولـه تعـالى: ﴿وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ﴾ بيـان كيفيـة إيتـاء الزكـاة ومقاديرهـا ومَصارِفها.. كُلّه في السُّنة النبويّة.

ومِن ذلك:

ما أخرجه البيهقي عن عمران بن حصين ـ رضي الله عنه ـ أنه **قيل له**: إنكم تُحدّثونا بأحاديث لَم نجد لها أصلاً في القرآن، فغضب عمران **وقال**: أقرأْتَ القرآن؟

قال: نعم.

قال فهل وجدتَ فيه صلاة العشاء أربعًا والمغرب ثلاثًا والغداة ركعتين؟ قال لا. **قال**: وهل وجدتَ فيه شاةً في كل أربعين؟ قال لا. **قال**: وهل وجدتَ أن الطواف سبعًا والركعتين خَلف المقام؟ قال لا.

ثم **قال**: أَلستُم أخذتم ذلك عَنّا وأَخذناه نحن عن رسول الله ﷺ؟ قال ذلك الرَّجُل: نَعم، قال عمران: فإن الله قال في كتابه: ﴿وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ النحل: ٤٤.

ومِن ذلك:

ما رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ **قال:** (لَعن اللهُ الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغَيّرات لخلق الله).

فجاءته امرأةٌ **وقالت:** بلَغني أنك قلت كيت وكيت. **فقال:** ما لي لا أَلعن مَن لعن رسولُ الله وهو في كتاب الله ؟

فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين ـ أي بين دِفّتي المصحف ـ فما وَجَدته ؟

فقال: قد وَجدتيه ؛ أما قرأتي: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟﴾؟ قالت بلى. **قال:** فقد أتى به الرسولُ في سُنّته. اهـ[1].

إذاً فالحاجَة إلى السُّنة متأكدة، وقد لا يكون في السُّنة ما يحتاج إلى القرآن، **وهذا معنى قول العلماء:** "إن السُّنة قاضيةٌ على القرآن ولا العكس" ؛ وهذا حَقٌّ وصحيح بهذا المعنى المذكور.

(١) أوردها الإمام السيوطي في كتابه مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسُّنة ص٥ وما بعدها.

تحريم الطعن في السُّـنّة النبوية أو القدح فيها

على قاعدة الصراع الدائم بين الحقّ والباطل؛ فإنه يوجَد في كل زمانٍ ومكان مَن يَطعن في السُّنة النبوية، ويشكّك فيها، ويَقدح في الأسانيد، ويقلّل من شأن الصحيحين، وبعضهم يَكتب كتابات قادحة مُغرِضة..

وهذا كلّه فِسقٌ وعدوان، وجهلٌ وبهتان، وهو مذهب الزنادقة والخوارج والمعتزلة وأعداء السُّنن.

وفي الساحة مؤلفات وكُتب وكتابات نال مؤلفوها من السُّنة، وقدحوا في الرواة وفي بعض الصحابة زوراً وافتراء..

مثل: كتاب (فجر الإسلام) لأحمد أمين، و(أضواء على السُّنة) لمحمود أبو رية، و(السُّنة بين أهل الفقه وأهل الحديث) و(هموم داعية) لمحمد الغزالي.

وبعض كتابات المستشرقين حول السُّنة؛ فيها قدحٌ في الأحاديث النبوية، وتعريضٌ بالصحابة، واتهامٌ لهم بوضع بعض الأحاديث ..!

وبعض المتعصبين لمذاهبهم الفقهية يُحرّفون ألفاظ الحديث لدعم أهوائهم..

فهذه كتبٌ ومذاهب ينبغي الحذر والتحذير منها، خاصة في قدحها في السُّنة وتهوينها للحديث ودواوينه الشريفة[1].

كذلك "**حديث الآحاد**" هناك من المحسوبين في الأوساط العِلمية ـ قديماً وحديثاً ـ مَن يُشكّكون فيه، ويَزعمون أنه يفيد الظن لا التأكيد واليقين، ويقللون من شأنه ويقدحون في قَطعيته، ولا يَحتجّون به..

وهُم بذلك ـ للأسف ـ يشككون في الأحكام والعقائد التي جاءت بها هذه الأحاديث.

---

(١) وقد نوقشَت ضلالاتهم في كثير من الكتب؛ ككتاب: السُّنة ومكانتها، وكتاب: دِفاعٌ عن السُّنة وردّ شُبه بعض المستشرقين والكُتّاب المعاصرين.

وهذا مَسلكٌ غويٌّ ينبغي التنبيه إليه والحذر والتحذير منه، لأن فيه تقليل من شأن بعض السُّنة النبوية، وفيه تعطيل لكثير من الأحكام والعقائد التي دلّت عليها هذه النصوص الشريفة [١].

ومنهم في الساحة المعاصرة ـ على سبيل المثال ـ أبو الأعلى المودودي والغزالي وأبو رية..، وغيرهم [٢].

(١) سيأتي تعريف وأقسام حديث الآحاد، وأنه مارواه راوٍ واحد، أو اثنين، أو ثلاثة؛ في أي طبقةٍ من طبقاة رواته.

(٢) انظر: حجيّة خبر الآحاد في العقائد والأحكام؛ د محمد جميل، وزوابع في وجه السّنة ص٢٤٣ لصلاح الدين مقبول، وسيأتي المزيد من التوضيحات ـ فيما يأتي ـ حول ذلك.

تاريخ علوم الحديث (مصطلح الحديث)

تاريخ علوم الحديث قديمٌ ؛ يبدأ من عصر الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ بعد مقتل عثمان ـ رضي الله عنه ـ وظهور الفتنة في عهده، وتفرُّق المسلمين، ونشوء الحزبيات والعصبيات، فانتشر الوضع والكذب والدسّ والتدليس، فتصدى له علماء الحديث في صدر الإسلام، وأنشأوا علوم السُّنة ونقد الروايات والأسانيد، وبدأوا يسألون كل متحدث: "سَمّوا لنا رِجالكم".

وفي عهد التابعين: لما زاد التفرّق والتعصب وظهر التزلّف والجرأة على الوضع والكذب.. ازداد جُهد أهل الحديث في صيانته ورعايته وكتابته وتدوينه وتمحيص أسانيده ورجاله، **واصطلَحوا** على قواعد الجرح والتعديل والرواية والسَّمَاع ؛ حتى ضَيّقوا الخِناق على أَهلِ الفسق والتدليس والابتداع.

وروي عن التابعي الجليل محمد بن سيرين (ت ١١٠هـ) أنه قال: (إن هذا العِلم دِينٌ فانظُروا عَمّن تأخذون دِينَكم).

وكان للخليفة العادل: عمر بن عبد العزيز (ت١٠١هـ) فضلٌ كبير؛ إذ وجّه علماء عصره بجَمع السُّنة وتدوينها، فتَسابقوا لذلك، وفي مقدمتهم: محمد بن شِهاب الزُّهري(ت١٢٤هـ)، ثم تبعه مالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وابن عيينة ويحيى القطان وأحمد..، ثم تلامذتهم؛ كالبخاري ومسلم اللذين نَحَيا مَنحاً جديداً فريداً بالاقتصار على الصحيح، وألّفا الصحيحَين[1].

---

(١) تاريخ اصبهان ٣٦٦/١ لأبي نعيم الاصبهاني ؛ تحقيق سيد كسروي، وتاريخ فنون الحديث لمحمد الخولي، وقواعد التحديث ؛ للقاسمي ص٧٠ نقلاً عن ابن حجر في فتح الباري.

وللتنبيه: لا يُفهَم مِن ذلك أن السُّنة لَم تُكتَب قبل عمر بن عبد العزيز ـ كما زعم المستشرقون ـ بل إنها مكتوبة ومحفوظة كلها لكنها متفرّقة، ثم جُمِعَت في دواوين متداولة معروفة بعد ذلك.

وأول مَن ألّف في مصطلح الحديث : الإمام الحاكم صاحب المستدرَك (ت ٤٠٥هـ) في كتابه "معرفة علوم الحديث"، ثم الخطيب البغدادي (ت٤٦٣هـ) في كتابه "الكفاية في علم الرواية".

ثم في القرن السابع الهجري؛ أَلّف الإمام المحدّث عثمان ابن الصلاح (ت ٦٤٣هـ) كتابه "**علوم الحديث**"، ويُسمّى "مقدّمة ابن الصلاح"، فصار مَن بَعده عالَة عليه في مصطلح الحديث..

وكتاب ابن الصلاح شامل لكتب السابقين، وجامع لعلوم الحديث، فلقي قبولاً وترحيباً عند العلماء بَعده؛ اختصاراً، وشرحاً، ونظماً ..

ـ **فاختصره** النووي في كتابه(التقريب) الذي شرحه السيوطي في التدريب.

ـ **واختصره** الإمام ابن كثير ـ المفسّر ـ وسمّاه "اختصار علوم الحديث"، وشرَحَه "أحمد شاكر" في كتابه "الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث".

ـ **واختصره** الإمام ابن حجر؛ في كتابه "نخبة الفِكَر" ثم شرحه بشرحٍ نفيسٍ سَمّاه: نزهة النظر شرح نُخبة الفِكَر.

ـ **ونظَمَه نَظماً** ـ شِعراً ـ الإمام (عبد الرحيم العراقي) (ت٨٠٦هـ) نظَم علوم الحديث لابن الصلاح في منظومةٍ من ألف بيت وسمّاها (ألفيّة الحديث).

وشرَحَها الإمام محمد السخاوي (ت٩٠٢هـ) في كتابه (فتح المغيث شرح ألفية الحديث)، وشرَحها أيضاً زكريا الانصاري في كتابه (فتح الباقي).

وعِلم المصطلَح ـ قِسمان:

ـ عِلم الرواية (السَّنَد والرُّواة).

ـ عِلم الدراية (مَتن الحديث وصحّته وفِقهه). وسيأتي توضيح ذلك.

أنواع رواية الحديث ونَقلَه

أولاً: الرواية مِن حيث (السَّنَد):

١ـ **رواية الأقران**: كرواية الصحابي عن الصحابي، والتابعي عن التابعي.
٢ ـ **رواية الأصاغر عن الأكابر**: كرواية التابعي عن الصحابة.
٣ ـ **رواية الأكابر عن الأصاغر**: كرواية الصحابي عن التابعي (تواضُع).
٤ ـ **رواية الأبناء عن الآباء والعكس**، (فَضلٌ وشرَف).

ثانياً: الرواية مِن حيث (المَتن):

١ـ رواية الحديث**(بنصّه ولَفظه)** كما هو عن رسول الله، وهذا أكمل وأفضل، سواء مشافهة أو كتابة..

٢ ـ رواية الحديث**(بالمعنى)** أي ليس بلَفظه؛ بل بمعناه ومفهومه وفحواه، والراجح ـ عند المحدّثين وعند الفقهاء الأربعة ـ جواز ذلك؛ **بشرط**:

أـ الضرورة التي لا تحتمل التأخير؛ كالوعظ والتعليم والبيان ..

بـ أن يَختم كلامه بلفظ(أو كما قال) أو لفظ(بما في معناه) ليوضّح ذلك.

ج ـ أن لا يكون الحديث المروي بمعناه مما نحن مُتعبّدون بلفظه؛ كأذكار الصلاة والصباح والمساء ..

٣ ـ الرواية **(بالاختصار والاجتزاء)** أي يروي جزءًا من الحديث ويَترك باقيه، ويقتصر منه على الشاهد فقط..، وهذا ـ على الراجح ـ جائزعند الجمهور؛ كما فعل البخاري في صحيحه؛ حيث يَذكر الشاهد من الحديث حسب الباب والمسألة، ثم يكرره في بابٍ آخر، **وشروط اختصار الحديث**:

أـ يكون الجزء المختصر مكتمل المعنى؛ ولا علاقة له بما قبله وما بَعده.

بـ أن لايُحيل معناه ولا تتغير دلالته بما تُرِك منه [١].

---

(١) الكفاية في عِلم الرواية؛ للخطيب البغدادي ص ١٩٨، وتدريب الراوي؛ للسيوطي ص٢٣١.

وحَول تلقّي ونقل ورواية الحديث:

فإن للمحدّثين ـ في تَحَمّل الحديث وتعلُّمه وتلَقّيه وأدائه وروايته ـ طُرقٌ؛ تسمَّى "طُرُق التحمُّل والأداء" منها:

ـ (السَّـمَاع) مباشرةً من الشيخ الـمُحدّث.

ـ (العَرض) أي القراءة على الشيخ؛ مِن حِفظٍ أو كتاب.

ـ (الوِجَادة) أي يَجد بَعد شيخِه كتاباً أو وثيقة حديثية مكتوبة فيُحدّث بها.

ـ (الـمُناولة) أي يناوله شيخُه كتاباً أو حديثاً مكتوباً ليحدّث به عنه ..

وعند نقل الحديث يُصرّح بـ (السمَاع) فيقول: حدّثنا ، أو سمعتُ ..، وتُختصَر ـ كتابةً ـ هكذا: (نا) أو (ثنا)، وتُنطَق: حَدّثنا.

* * *

أقسام الحديث الشريف تفصيلاً

الحديث الشريف ـ عند المحدّثين ـ أقسامٌ باعتبارات متعددة ؛ كما يلي :

مِن جهة سَنَده	مِن جهة المُسنَد إليه	مِن جهة القبول والردّ
١ـ **متواتر**: مارواه جماعة عن جماعة في كل طَبقة مِن طَبقات سَنده، سواء بلفظه أو معناه. ٢ ـ **آحاد**: مارواه راوٍ واحد في طبقةٍ من طبقاته. وهو ٣ أقسام : ـ **مشهور**: مارواه (٣) رُواة على الأقل ولو في طبقة من طبقاته. ـ **عزيز** : مارواه (٢) على الأقل ولو في طبقة من طبقاته. ـ **غريب**: مارواه راوٍ (١) على الأقل ولو في طبقة من طبقاته. وكل قِسمٍ يكون منه الصحيح والحسَن والضعيف	١ـ **قُدسي**: وهو ما أُضيف إلى الله تعالى. ٢ـ **مرفوع**: وهو ماأُضيف للرسول ﷺ. ٣ـ **موقوف**: ما أُضيف للصحابي من قولٍ أو فعل. ٤ـ **مقطوع**: ما أُضيف للتابعي من قولٍ أو فعل. والإضافة : أي الرواية عنه، فيقال: قال الصحابيُّ كذا وكذا ..	١ـ **مَقبول**: وهو: ـ الصحيح. ـ والحسَن. ـ والصحيح لغيره. ـ والحسَن لغيره. (**الحسن**: هو خفيف الضبط، و**الصحيح لغيره**: متعدد الطرق الحسَنة. و**الحسَن لغيره**: متعدد الطرق ولو ضعيفة تَجبر بعضها). ٢ـ **مردود**: وهو ـ الضعيف. ـ والمكذوب الموضوع. (والضعيف أنواعٌ كثيرة؛ إما لسقطٍ في رواته، أو طَعن في عدالة أحدهم) **الضعيف** قد ينجبر. **المكذوب**: مِن الذنوب الكبائر وهو افتراءٌ على الله ورسوله، وليس بحديث.

هل هناك فَرقٌ بين الحديث (المتواتر) و (الآحاد)؟

الأحاديث "الصحيحة المقبولة المتصلة السند" قِسْمان:

متواتر: وهو ما رواه جماعة عن جماعة في كل طبقةٍ مِن طبقاته[١].

وآحاد: وهو الذي لَم يَروِه إلا واحد أو اثنان أو ثلاثة في أي طبقةٍ مِن طبقاته.

و"الآحاد" ثلاثة أقسام: مشهور، وعزيز، وغريب.

فالمشهور: ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طَبقة من طَبقات سَنده، ولا يَقلّ عن ذلك.

والعزيز: ـ أي نادر الوجود ـ ما رواه اثنان فأكثر في كل طبقة من طبقات سَنده.

والغريب: ما رواه واحدٌ في أي طبقة مِن طبقات سَنَده.

فهذه الأقسام مقبولةٌ يجب العمل بها عند العلماء، وجمهور العلماء يأخذون بالآحاد حتى في الحدود والكفارات؛ وفيما تعمّ به البلوى بلا قيد.

ولا فَرق بين (المتواتر) و(الآحاد)؛ إذا صحّ السند إلى النبي ﷺ؛ وسَلِمَ مِن العِلل القادحة، فالكُلّ سواء في الثبوت والعِلم العمل والحُجّيّة، ولا يُنظر لكثرة أو قِلّة الطُّرق أو للأسانيد مع الصحة والسلامة، والكُلّ حُجّة يجب الأخذ بها وبما تقتضيه من العِلم والعمل[٢].

وحديث (الآحاد) ـ الذي رواه راوٍ واحد ـ حُجةٌ مأخوذ به في أمور العقيدة والأحكام وغيرها، وهذا هو الصواب والحقّ، ولا عِبرة بمَن شَذ وخالَف..

---

(١) وانظُر الكتاب الحافل الماتع النافع: (الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة). للإمام السيوطي.

(٢) فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز ٩/١٩٠.

وهل حديث (الآحاد) ظَنّي الدلالة أم قَطعي الدلالة؟

الصواب الراجح أن حديث الآحاد ـ الذي رواه راوٍ واحد ـ إذا صح وثبت فهو قطعي الدلالة، ويفيد العِلم اليقيني، ويوجب العمل على مَن بلَغه.

فجمهور المحدّثين وأهل العلم يرونه قطعي يفيد العلم واليقين، لكنه في درجةٍ دون المتواتر.

وبعض الفقهاء والأصوليين قالوا بأنه يفيد (الظن) لا القَطع والجزم، لكنهم لا يقصدون بالظن هُنا "الوهم"، بل يريدون أن مَرتَبته دون مَرتية المتواتر الذي يفيد شدة القطع واليقين، وإن كان الكُلّ يفيد اليقين، وبهذا زال الإشكال [١].

ومَن قَدح في خَبر الآحاد أو شَكّك فيه أو زعم أنه ظنّي أو رَدّه ولَم يأخذ به فذلك خطأ وضلال وإضلالٌ.

(١) شرح الكوكب المنير في أصول الفقه ص٣٤٥/٢ للفتوحي؛ تحقيق د محمد الزحيلي، والجامع لمسائل أصول الفقه ص١٠١ د عبد الكريم النملة.

الفَرق بين (الصحيح لِذاته) و(الصحيح لغيره)

الصحيح لذاته: هو الحديث الصحيح بذاته وقوّة سَنده ومَتنه، وعدالة رِجاله وضبطهم، وسلامته من العِلل والشذوذ.

أما (**الصحيح لغيره**): فصحّته ليس من ذاته وإنما لـمُقَوٍّ خارجٍ عنه، وهو تعدُّد طُرقه الحسنة ..

فحَسَنٌ مع حَسَنٍ .. يتعاضدان، فيصير الحديث بالطريقين صحيحًا.

وكذلك (**الحَسَن لغيره**) فإنه الضعيف إذا تعددت طُرقه ..

فضعيفٌ مع ضعيفٍ .. يتعاضدان فيصير الحديث بهِما حَسَناً ..

مثال: حديث له سَنَدان ضعيفان؛ فإنهما يتعاضدان ويتجابران فيرتفع الحديث بهما لدرجة الحسن ..

ومِثلُ ذلك: السَّنَدان (الحَسَنان) .. يتعاضدان ويتجابران فيرتفع الحديث بهما لدرجة الصحيح "لغيرِه" ..

فالسند القوي: مَتنه ـ حديثه ـ قويٌّ صحيح بذاته.

والسند الحسن المنفرد: حديثه حسَنٌ بذاته.

والسند الحسن مع آخَر حَسن: حديثهما يتقوّى ويرتقي للصحة.

والسند الضعيف مع آخَر ضعيف.. حديثهما يتقوّى ويرتقي للحسَن.

❖ ❖ ❖

والسنَد: هو سلسلة الرِّجال الموصلة للمتن، وإذا قَلّ عدد رِجاله سُمّي (عالياً)، وإذا زاد عدد رجاله سُمّي (نازِلاً)، والعالي أعلى وأولى وأقوى.

والـمَتن: هو الكلام الذي ينتهي إليه السند (نَص الحديث النبوي الشريف).

والشواهد: هي الروايات الأخرى للحديث بـ"معناه".

والمتابَعات: هي الروايات الأخرى للحديث بـ "لفظه".

درجات الصحيح وكُتبه

والصحيح درجات: فأعلاها ما رواه (البخاري ومسلم)، ثم ما رواه (البخاري)، ثم ما رواه (مسلم)، ثم ماكان على شرطهما ولَم يُخرِجاه، ثم ماكان على شرط البخاري، ثم ماكان على شرط مسلم.

ولَم يَستوعب الصحيحان الصحيحَ كُلّه، بل هناك صحيحٌ كثير على شرطهما لَم يَروياه، وقد استُدرِك عليهما ما فاتهما، ومِن أهم الكتب في ذلك: "المستدرَك؛ للحاكم"، إلا أنه كان متساهلاً في التصحيح، حيث تتبّعه الإمام الذهبي فلَم يجد عنده من الصحيح إلا رُبعه.

وأعظم مظانّ الصحيح: صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وصحيح ابن حبان، وسُنن النسائي.

وفي باقي كُتب السُّنة الكثير من الصحيح.

وهُنا قاعدةٌ مهمة: "أن القلب إذا كان نقيًّا نظيفاً زكيًّا عارِفاً فإنه يميّز ببصيرته الصحيحَ مِن الضعيف، والصدقَ مِن الكذب، والحقَّ مِن الباطل، والهُدى من الضلال، وبالذات مَن اطّلع على كُتب الحديث وقرأ دواوين السُّنة وذاق جوامع الألفاظ النبوية، وفي الحديث: (اتقوا فراسة المؤمن فإنه يَنظر بنور الله) [1].

وللتنبيه: فإن شُهرة أو فَضل أو عِلم المتكلم أو الخطيب أو الكاتب لاتُغني عن الإسناد والتصحيح، ولا عِبرة بغير الإسناد والبرهان.

وروى مسلم في صحيحه عن **عبد الله بن المبارك** أنه قال: (الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال مَن شاء ما شاء).

ومِن أمثال المحدِّثين: (مَن أَسند فقد أحال، ومَن أَرسل فقد تَكفّل).

---

(١) قواعد التحديث للقاسمي ص١٧٢ت محمد البيطار، والحديث: (اتقوا فراسة المؤمن..) ضعيف.

وشروط الحديث الصحيح عند المُحَدّثين:

١ـ تمام الضبط لكل راوٍ من رواته.

٢ـ اتصال سَنَدَه من غير انقطاع بين رواته.

٣ـ السلامة من (العِلة القادحة) في متنه أو أَحد رواته.

٤ـ السلامة من (الشذوذ) بأن لا يخالِف أَحد رواته مَن هو أوثق منه.

فإذا اختلّ الشرط الأول (أي خَفّ الضبط) نزل الحديث إلى **الحَسَن**.

وإذا اختل أَحد الشروط الباقية (أي انقطع السند أو قُدِح في عدالة أَحد الرواة) نزل الحديث إلى **الضعيف** الغير مقبول.

ويبقى الضعيف على ضَعفه حتى يوجَد له شواهد أو مُتابَعات أو طُرقٌ أخرى ـ أسانيد كثيرة ـ تَجبره وتَرفعه لرُتبة الحسَن، أو لرتبة الصحيح إذا كانت تلك الجوابر قوية ومتعاضدة.

* * *

قال الإمام العراقي في أَلفِيّته ـ مُعدّداً شروط الثقة العدل الذي تُقبل روايته ويَصحّ حديثه ـ:

أَجمَع جُمهورُ أَئمةِ الأَثرْ ... والفقه؛ في قَبولِ ناقلِ الخَبر

بأنْ يَكونَ ضابطاً مُعَدَّلا ... أَيْ يَقِظاً ولَم يَكُن مُغَفّلا

وأن يكُون مُسلِماً، ذا عَقلِ ... قَد بلَغ الحُلْمَ، سَليم الفِعلِ

يحفَظ إنْ حَدّث حِفظاً، ويَحوي ... كِتابَهُ إنْ كان مِنه يَروي[1]

---

(١) أي شروط الراوي المستحق للعدالة: وهي الإسلام، والعقل، والبلوغ، والضبط، والعقل، والمروءة، والترفّع عن السفاسف والدنايا. وقوله: (.. بلَغ الحُلْم) ـ بضمّ الحاء وسكون اللام ـ أي بلغ سن الاحتلام والإنزال؛ وهو البلوغ والرُّشد، أي قارَب سن الخامسة عشر مِن عُمره، وقوله: (يحوي كتابه) أي الذي يَروِي منه يحفظه ويأمن عليه من التحريف. (انظر: فتح المغيث شرح ألفية الحديث ٢/٤).

الحديث الحَسَـن

أما الحديث الحَسَن: فإنه يَلحق بالصحيح لكنه دونه، وهو ما كان أَحَد رواته خفيف أو قليل الضبط ؛ رغم أن سَنده متصّل وباقي رواته عدول.

فشروط الحسَن هي شروط الصحيح إلا (خِفّة الضبط) في أَحَد رواته ورجال سَنده.

وهو كالصحيح في الثبوت والقبول ووجوب العمل.

وأشار بعض أئمة الحديث ـ كابن حجر وغيره ـ أن الإمام "الترمذي" أحياناً يُحَسّن بعض الضعيف، وكَثر عنده مصطلح "الصحيح الحسن" أي له سَندان صحيحٌ وحسَن، و"الصحيح الغريب" الذي لَم يَروِه إلا راوٍ واحد.

❖ ❖ ❖

قال الإمام البيقوني (ت ١٠٨٠هـ) **في منظومته**:

وذِي مِن أقسامِ الحديثِ عِدَّه ... وكُلٌّ واحِدٍ أَتى وحَدَّه

أوّلها (الصحيحُ) وهو ما اتصَل ... إسناده ؛ ولَم يَشُذ أو يُعَل

يَرويهِ عَدلٌ ضابطٌ عن مِثلِهِ ... مُعتمَدٌ في ضَبطِهِ ونَقلِهِ

و(الحسَنُ) المعروفُ طُرْقاً وغدَت ... رِجالُه ؛ لا كالصحيح اشتهرَت

وكُلُّ ما عَن رُتبةِ الحُسْنِ قَصُر ... فهو (الضعيف) وهو أقسامٌ كُثر

❖ ❖ ❖

الحديث الضعيف
تعريفه وأنواعه والأسباب الموجِبة للضعف

الضعيف: هو ما فقد شروط الصحيح والحسَن، وهو ما انقطع سَنده أو طُعِن في أَحَد رُواته.

فأسباب الضَّعف في الحديث؛ إما:

لطَعنٍ في أحَد رواته: بكذب، أو تُهمة كذب، أو فِسقٍ، أو بدعةٍ، أو جهالة حالٍ، أو خفّةٍ في ضبطٍ ـ كغلَطٍ وخَلطٍ ونسيانٍ وغفلةٍ وتوهّم ـ.

أو لسَقطٍ في سَنده: كأن يَسقط مِن رُواته راوٍ أو اثنين من غير ذِكر ..

وجميع كتب السُّنة فيها من الضعيف؛ إلا الصحيحين البخاري ومسلم.

أما أنواع الضعيف وأقسامه؛ فالضعيف:

لِسَقطِ راوٍ من أول السَّنَد يسمّى: **(مُعَلّق)**[1].

ولِسَقطِ راويان متفرّقان أو أكثر من السَّنَد يُسمّى: **(منقطع)**[2].

ولِسَقطِ راويان متتابعان على التوالي من السَّنَد يُسمّى: **(مُعضَل)**.

وإذا أُسنِد لغير رواته يُسمّى: **(مُدلّس)**.

وإذا تعددت طُرقُه ـ أسانيده ـ واختلفَت عن بعضها يُسمّى: **(مضطرب)**.

وإذا خالَف فيه الضعيفُ الثقةَ يُسمّى: **(منكَر)**.

وإذا خالَف فيه الثقةُ أوثق منه يُسمّى: **(شاذ)**.

وإذا اتُهِمَ أَحد رواته بالكذب يُسمّى **(مَتروك)**.

وإذا عُرِف أَحد رواته بالكذب يُسمّى **(موضوعٌ مكذوب)** وهو أَسوأها.

وكُلّ حديث جُهِلَ حال رواته أو أَحدهم فهو ضعيفٌ حتى تتبيَّن أحواله.

---

(١) أول السنَد: بدايته من جهة الراوي؛ وهو شيخه، و"آخر السند" هو نهايته من جهة الصحابي.

(٢) يلزم التفريق بين (المنقطع) وهو ماانقطع سنده بسقط راويان فأكثر، و(المقطوع) وهو ماروي عن التابعي بدون ذكر الصحابي، وقد سبق في تعريف المقطوع والموقوف والمرفوع..

الشروط الاحتياطية عند نَقل الضعيف أو الاحتجاج به وأحكام (مراسيل الصحابة) و(مراسيل التابعين)

يُشترَط لنَقل الضعيف والاحتجاج به ـ عند العلماء القائلين بذلك ـ :

١ـ أن لا يكون في الأحكام ولا العقائد ؛ إنما في (الفضائل) إذا احتيج إليه.

٢ـ أن لا يُعارِض حديثاً صحيحًا ، ولا يكون في معناه حديثاً صحيحاً أو حَسَنا.

٣ـ أن لا يعتقد صحته ولا العمل به.

٤ـ لا يقال "قال رسول الله" ولكن يروى بصيغة التمريض ؛ فيقال : رُوي.

٥ـ أن يكون ضَعفه خفيفاً ، و يُخبر بضَعفه ولا يَكتمه.

٦ـ أن يكون مُندرِجاً تحت أَصلٍ معمولٍ به في الشرع.

أما (الأحكام والعقائد وتفسير القرآن والسيرة النبوية والتاريخ..) فلا يجوز فيها الاحتجاج بالضعيف ولا العمل بموجبه ، ولو كان ضَعفُه بالإرسال.

إلا (**مُرسَل الصحابي**) ؛ وهو ما رواه الصحابيُّ عن الرسول ولم يَذكر مَن سَمِعه منه ؛ فصار في سَنده سَقْطاً ، إلا أن "الفقهاء والمحدّثين" أَجْمَعوا على قبوله والاحتجاج به ؛ وذلك لعَدالة الصحابة ، وغالِبه مِن صِغار الصحابة.

كحديث "عائشة" ـ رضي الله عنها ـ في بدء الوحي ، فهو في البخاري ومسلم ، وعائشة لَم تَحضُر بدء الوحي ولم تَذكر مَن أخبرها به عن رسول ا لله.

أما مُرسَل التابعي : فهو ـ عند المحدّثين ـ ضعيف ، أما عند "الفقهاء" ففيه خِلاف ؛ والراجح ـ عند جُمهورهم ـ أنهم يَحتجّون به **بشَرط** أن يكُون راويه مِن كبار التابعين الثقات ـ كسعيد بن المسيب ـ وأن لا يوجَد في الباب دليلٌ غيره ؛ فحينها يأخذون به ويُقدّمونه على القياس [١] [٢].

---

(١) روضة الناظر ١/ ٢٣٦ بشرح ابن بدران ، والسُّنة ومكانتها ص٩٥ للسباعي ، والمدخل إلى أصول الفقه ص٤٦ د.الإبراهيم ، والجامع لمسائل أصو ل الفقه (ص١٣٥) د. النملة.

(٢) ومِن كُتب الحديث المرسَل : "المراسيل" لأبي داود ، و"المراسيل" لابن أبي حاتم.

هل الموضوع (المكذوب) يُعتبَر حديثاً؟
وهل هو قَسيمٌ للصحيح والحَسَن والضعيف؟

جمهور علماء الحديث يعدّون الحديث ثلاثة أقسام:

صحيح ، وحَسَن ، وضعيف، ويَعتبرون (الموضوع) من الضعيف.

ولكن الراجح الصواب: أن الموضوع ليس من الضعيف، بل هو دونه، بل ليس من الحديث في شيء؛ إنما هو كَذِب وافتراء واختلاقٌ وهراء ..

وأن الحديث المتداول عموماً (٤ أقسام):

١ـ صحيح. ٢ـ حَسَن. ٣ـ ضعيف. ٤ـ موضوعٌ مكذوب.

فعند المحققين من أهل العِلم أن "الموضوعَ" قِسماً رابعاً مُستقلاً؛ بحكم انتشاره وتداوله بين الناس، وجعلوه قَسيماً للأنواع الثلاثة المذكورة وليس منها ولا داخلاً فيها؛ لأنه ليس بحديثٍ؛ إلا من حيث اللغة والتسمية فقط [(١)].

والفَرق بين الضعيف والموضوع (المكذوب):

١ ـ أن الضعيف يُمكِن انجباره، والموضوع افتراءٌ لا يَنجبر.

٢ ـ أن الضعيف يُمكِن نسبته للرسول ﷺ، بعكس الموضوع المكذوب.

٣ ـ أن الضعيف قد يؤخذ به في الفضائل ـ لا العقائد ولا الأحكام ـ أما الموضوع فقد أجمع العلماء على رَدّه ورَفضه وتحريم نقله وروايته.

ويُعرَف المكذوب بعلاماتٍ منها: ركاكته، ثقل ألفاظه، مخالفته للقرآن والسُّنة، المبالَغة في تقدير ثوابٍ أو عِقابٍ أو عَددٍ أو وصْفٍ لا يَقبلَهُ العقل.

وللمحدثين اصطلاحاتٌ يُعَبّرون بها عن الموضوع المكذوب: فيقولون: باطل، كَذِب، مكذوب، لا أَصل له، ليس بحديث، لا أعرفه ..

---

(١) وانظر: القواعد الضابطة لدرجات الحديث الهابطة ٣١، والحديث النبوي، للصباغ ص١٨٩.

وفي الموضوع مؤلفاتٌ؛ أَهمّها وأَجمَعها كتاب:

(تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة) للإمام علي ابن عَرَّاق (ت٩٦٣هـ)، لخص فيه كتب السيوطي وابن الجوزي وغيرهما.

ومن الكتب الجامعة: (المصنوع في الحديث الموضوع) للإمام علي الهروي (ت١٠١٤هـ) وأفضل نُسخَه التي بتحقيق الشيخ المحقق عبد الفتاح أبو غدة، ففيها فوائد حديثية كثيرة [١].

ومِن أمثلة الوضع والكذب والأسباب الداعية له:

الزيادة المكذوبة التي وضَعَها ودَسّها (غياث بن إبراهيم) ليتزلّف بها للخليفة المهدي؛ على الحديث: (لا سَبق إلا في نَصْلٍ أو خُفٍّ أو حافِر) فزاد: (.. أو جَناح) زوراً وكذبا؛ ليُعجب بها "الخليفة المهدي" الذي كان يلهو بالحَمَام والطيور، فأعطاه المهدي أُعطية، فلما قام قال له أشهد أن قَفاك قَفَا كذاب، وأنك كَذبتَ على رسول الله، ثم تَرك الطيور بعد ذلك [٢].

ومِن الوضّاعين: نوح بن أبي مريم أبو عِصمة (ت١٧٣هـ) كان يَضع الحديث كذباً؛ لوَعظ الناس وترغيبهم في قراءة القرآن، ويقلب الأسانيد، ويروي عمّن لَم يَسمع منه؛ متناسياً خطورة الكذب على رسول الله! [٣].

---

(١) وللشيخ سعيد الرقيب؛ كتاب: (أحاديث مردودة) فيما اشتهر وهو موضوع مردود، وكتاب: (أحاديث مقبولة) فيما اشتهر وهو صحيح مقبول، وبذل فيهما جهداً مشكوراً بالتخريج والتعليق والتوضيح، وهُما مطبوعان ومتداوَلان.

(٢) الحديث: (لا سَبْق إلا في نَصلٍ أو خُفٍّ..) رواه الترمذي وابن حبان وأحمد وصححه الألباني، وزيادة (.. أو جَناح) مكذوبة؛ ذكرها الذهبي في الميزان ٣٣٨/٣، وابن عرّاق في تنزيه الشريعة عن الأحاديث الموضوعة ١٤/١، أما "غياث بن إبراهيم النخعي" فهو عند المحدّثين كذابٌ متروك الحديث، وأما المهدي: فهو محمد بن المنصور المهدي؛ ثالث خلفاء الدولة العباسية (ت ١٦٩هـ).

(٣) كتاب "المجروحين" للإمام ابن حبان ٤٩/٣.

الإدراج في الحديث

الإدراج: هو زيادة يَزيدها ويُدرِجها الراوي أو المحدّث أو المتحدث أو الشارح في نص الحديث ومَتنه؛ إما في أوله أو وسطه أو آخره؛ من غير فصلٍ بين الحديث والكلام المدْرَج، وقد يكون الإدراج في السند.

وأسباب الإدراج كثيرة منها: شرح الحديث، أو استنباط حُكمٍ منه، أو بيانه للسامعين، أو أن السامع يَهِم فيَنقل الشرح والبيان مع نص الحديث.

كحديث: (اسبغوا الوضوء ويلٌ للأعقاب من النار) فكلمة "أسبغوا الوضوء" ليست من الحديث بل هي من كلام أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أدرجها شرحاً للحديث فظَنّها الرواة من كلام رسول الله، وهذا الحديث في صحيح البخاري من غير هذا الإدراج.

وحُكم الإدراج: إذا كان بقصدٍ وعَمدٍ فهو حرام ومِن الكذب على رسول الله، وهذا قليل والحمد لله.

وإذا كان بغير قصد أو بقصدٍ حَسن أو للشرح فلا يأثم صاحبه، كما في حديث أبي هريرة المذكور أعلاه.

لكن ينبغي للمتحدث بحديث رسول الله أن يتنبّه لكلامه عند الشرح والتحديث، كما يجب على السامع أن يكون فطناً لتمييز الكلام وعدم الزيادة على النصوص، فغالب الإدراج من السامعِين.

ومن الكتب النافعة الجامعة في بيان الإدراج كتاب: (تقريب المنهج بترتيب المدرَج) للحافظ ابن حجر [١].

(١) نزهة النظر شرح نخبة الفِكَر ص١٠٠ لابن حجر، ومنهج النقد في علوم الحديث ص٤٣٩ د نور عتر.

تخريج الحديث
ببيان (موضعه) ودراسة (سَنَده) ثم الحُكم عليه

اختلف علماء المصطلح في "تعريف التخريج" اختلافاً واسعاً نقَد بعضهم بعضاً فيه.

وسبب خلافهم: هو (دراسة السند والحُكم عليه) هل هو مِن التخريج؟ أم هو فنٌّ مستقلّ؟

وللخروج من الخلاف يترجح أن "التخريج" يشمل الأمرين ليؤتي ثمرته.

فيكُون التعريف المختار للتخريج: **أنه** (البحث عن الحديث وتحديد مكانه في الكتب والمصادر الأصلية المُسنِدة التي روته، ثم دراسة سَنده والحُكم عليه بصحّةٍ أو ضَعف).

فالتخريج يعني ثلاثة أمور:

الأول: معرفة مكان الحديث في أي كتاب وأي باب.

الثاني: دراسة السند من حيث (اتصاله) ومِن حيث (الرواة) وعَدالتهم.

الثاني: الحُكم على الحديث؛ إنْ صحيحاً أو ضعيفا.

والمقصود بالمصادر المسنِدة: أي كتب السُّنة التي تعتني بالإسناد؛ كالبخاري ومسلم والسُّنن الأربع، والمعاجم، والمسانيد، والطبقات لابن سعد، وشُعب الإيمان للبيهقي، كذلك الكتب التي التزم مؤلّفوها فيها بإسناد الأحاديث والآثار لأنفسهم، كبعض كتب التاريخ وكتب التفسير، ومنها تاريخ الطبري وتفسيره..، فمَن روى الحديث مسنداً فقد خَرّجه، ومالا فلا.

أما الكتب (الفرعية) المتفرعة والمنقولة من الأصول السابقة؛ والتي لَم تُسنِد الحديث بل تَذكره من غير إسناد أو تَنقُله من مصادره الأصلية فليست

بموطن تخريج، والبحث فيها لا يسمَّى تخريجا، **مثل**: رياض الصالحين، وبلوغ المرام، والجامع الصغير، والأذكار للنووي، والمختصرات، وكتب الوعظ، وكتب الفقه، وغيرها..؛ لأنها تَنقل من دوواين السُّنة من غير إسناد، فنسبة الحديث لها تسمَّى (عَزواً) وليس (تخريجاً).

فيقال للمَراجع الأصلية المسندة: خرَّجه، أو أَخرجه، أو رواه ..

ويقال للمَراجع الفرعية المنقولة بدون سند : ذكَره، أو أورده ..

والتخريج نوعان:

١ ـ تخريجٌ قصير : بتحديد مكان الحديث في مصادره التي روته مسنَدا.

٢ ـ تخريجٌ مُطوّل: بتحديد مكانه ثم دراسة سنده ورجاله جرحاً وتعديلا، ووَصلاً وانقطاعاً، ثم بيان درجته والحكم عليه صحةً أوضَعفا.

ومتى نحتاج للتخريج ودراسة السنَد والحُكم على الحديث ؟

نحتاج لدراسة السنَد وتخريج الحديث إذا كان في (في غير الصحيحين) من الكتب التي لَم تلتزم الصحة، ولَم تتضح درجته فعلى الباحث أن يَدرس سند ذلك الحديث.

أما إذا وُجد الحديث في (الصحيحَين ـ البخاري ومسلم ـ أو أحدهما) فالحديث ثابتٌ صحيح ولا يحتاج دراسة لسنده ولا رواته[١].

---

(١) عِلم "التخريج" لَم يظهر جَليًّا عند السابقين؛ لأنهم لا يحتاجونه؛ لحِفظهم للحديث ومعرفتهم التامة بمَواضعه، ويُذكَر أن أول المؤلفات فيه (حصول التفريج في أصول التخريج) للغماري (ت ١٣٨٠هـ).

ولعِلم التخريج فوائد كبيرة؛ منها: معرفة طُرق الحديث والتفريق بينها، ومنها استكثار طُرقه وأسانيده لجبره وتقويته، ومنها استظهار عِلله، ومنها سدّ الخَلل والسَّقط في سنده أو متنه، ومنها معرفة الزيادة فيه والإدراج عليه ..، وغيرها من الفوائد.

طُرُق تخريج الحديث

القديمة (بكُتب التخريج) والحديثة (بالحاسوب والتقنية)

هناك طرُقٌ لتخريج الحديث ومعرفة درجته وحال سنَده ؛ منها :

١ ـ **تخريجه عن طريق معرفة موضوعه** : هل هو في الصلاة أو الطهارة أو الزكاة أو البيع أو اللباس أو المغازي ..الخ، فيُبحَث له في بابه وموضوعه في كل كتاب من كتب السُّنة، حتى يتم العثور عليه.

٢ ـ **تخريجه عن طريق مَطْلعه وأول لفظة فيه (طَرَفه)** : خاصة الأحاديث القولية لا الفعلية.

ويُستعان في هذه الطريقة بـ(كتب الأطراف) التي تعتني بترتيب الأحاديث على حروف الهجاء أبجديًّا، حيث تذكر الحديث مجرّداً، ثم تسرد معه أسانيده التي روي بها وأماكنها..، ومِن أهم تلك الكتب :

أـ (**تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف**)، للحافظ يوسف المِزّي (ت٧٤٢هـ) مُرتّب على أسماء الصحابة بترتيب الحروف، ومختص في الكتب الستة.

ب ـ (**ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث**) لعبد الغني النابلسي (ت١١٤٣هـ) كسابقه ؛ ولكنه يَفضُله لأنه مختصر وخالٍ من التكرار.

ج ـ (**إتحاف المهَرَة بأطراف العَشَرة**) لابن حجر (ت٨٥٢هـ) يهتم بأطراف الكتب العشرة الموطئات والمسانيد ـ التي غير الصحيحين والسنن الأربع ـ.

د ـ (**كشف الخفاء ومزيل الإلباس**) للإمام اسماعيل العجلوني (ت١١٦٢هـ) وهو كتابٌ نافع وماتع وجامع، يسرد الأحاديث المشتهرة مرتّبة على حروف الهجاء ؛ مما يسهّل البحث فيه عن أي حديث.

هـ ـ (**الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير**) للإمام عبد الرحمن السيوطي (ت٩١١هـ) جَمع فيه نحو ١٠ آلاف حديث ورتبها حسب حروف الهجاء، وعقّب كل حديثٍ بمن خرّجه ومكانه ودرجته، مما يُسهّل على الباحثين الشيء الكثير، إضافةً إلى متعة القراءة فيه.

٣ ـ تخريجه عن طريق لفظةٍ أو كلمةٍ مشهورة فيه: فبعض الأحاديث يشتهر بكلمة نادرة قد لا توجد إلا فيه ، ككلمة "زرع" في حديث أُمّ زرع.

ويُستعان في هذه الطريقة بالكتب التي تهتم بإحصاء ألفاظ الحديث، ومن أهمها:

أ ـ (**مفتاح الصحيحَين**) لمحمد التوقادي (ت١٣٢٠هـ) وفيه رتّب الأحاديث القولية على حروف المعجَم، ويَذكُر في جداول مع كل حديث الباب والكتاب.

ب ـ (**المعجَم المفهرس لألفاظ الحديث**) وهو موسوعة كبيرة من ٧ مجلدات كبارٍ، من إنتاج بعض المستشرقين بإشراف أحدهم وهو د وِنْسِنْك، نشروه تقريباً عام ١٣٦١هـ

ضَمّ ٩ مِن كتب السُّنة؛ هي: الصحيحان، السُّنن الأربع، مسند أحمد، سنن الدارمي، موطأ مالك.

يذكر ألفاظ الأحاديث مرتّبة على الحروف، ولم يتطرق للأسانيد ولا الرواة، ولكن يذكر كل لفظة في أي حديث وفي أي باب أو كتاب.

وطريقة البحث فيه: بإرجاع الكلمة لمصدرها وأصلها الثلاثي في اللغة، مثل كلمة (يقبض) أصلها ومصدرها(قَبَض)، وهكذا ..

ومن المشاكل التي تواجهه اختلاف الطبعات القديمة؛ خاصة لمسند أحمد.

ج ـ (**مفتاح كنوز السُّنة**) وهو للمستشرق وِنْسِنْك، وترجمه للعربية محمد فؤاد عبد الباقي (ت١٣٨٨هـ)، يذكر الكلمة وما يتعلق بها من أحاديث ومكانها في كتب السُّنة محدّداً الكتاب والجزء والباب ورقم الصفحة[١].

---

(١) محمد فؤاد عبد الباقي؛ هو صاحب كتاب (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان)، وهو من علماء مصر في القرن الماضي، خدم السُّنة، ويتقن العربية والانجليزية والفارسية، وترجم جهود المستشرقين للعربية، وامضى ٤ سنوات على ترجمة "مفتاح كنوز السُّنة" وفرح به وقال في مقدمته: لو وجدته من قبل لوفّر عليّ ثلاثة أرباع عمري اهـ. أي إن البحث والتخريج من قبل تأخذ وقتاً عظيما من الباحث، وهذه الكتب قد سهّلت الكثير، والحمد لله.

٤ ـ التخريج عن طريق اسم الراوي الأعلى (الصحابي):

فبمعرفة اسم الصحابي الذي روى الحديث يُستدل به على موطن الحديث.

ولمعرفة كل صحابي وما روى نرجع إلى:

ـ **المَسانيد**؛ التي تذكر اسم الصحابي وأحاديثه التي رواها، وتسرد اسماء الصحابة على الحروف ..

وأهمها (**مسند أحمد**) (ت٢٤١هـ)، وفي بعض طبعاته فهرس للصحابة بالجزء والصفحة لتسهيل عملية البحث.

ـ **المَعاجم**؛ التي تذكر الصحابي والتابعي ليس باسمه فقط؛ بل حتى بترجمةٍ كاملة حافلة له متضمنة مروياته..

وأهمّها (**المعجم الكبير**) للطبراني (ت٣٦٠هـ) رتَب فيه الصحابة على حروف المعجَم، وترجم لهم جميعا ترجمةً وافية، وهو ـ كما قالوا ـ أكبر معاجم الدنيا.

٥ ـ التخريج عن طريق علامة بارزة؛ في السند أو المتن:

ـ **فأما علامات السند**: فمِثل أن يكون معنعناً أو مسلسلاً .. فنرجع فيه لكتب المسلسلات، ومن أهمّها:

ـ (الأحاديث المسلسلة) للسخاوي، جمع فيه نحو ١٠٠ حديث مسلسل.

ـ (المناهل السَّلسَلة في الأحاديث المسلسلة) لمحمد الأيوبي (ت١٣٦٤هـ) جمع فيه ٢١٢ حديث مسلسل، وهو أجمع وأمتع من غيره.

ـ **وأما علامات متن الحديث**: فمِثل أن يكون الحديث قدسيًّا؛ فنبحث في كتب الأحاديث القدسية ..

٦ ـ التخريج بالحاسوب ـ الكمبيوتر ـ والمواقع التقنية المعاصرة:

إن مِن نِعَم الله العظيمة علينا في هذا العصر نعمة التقنيات الحديثة والحاسب وشبكة الانترنت، التي تحوي آلاف الملايين من المعلومات والكتب والمواقع والبرامج..؛ التي تَحفظ المعلومات وتُخزّنها وتُسهّل الوصول لها والبحث في تفاصيلها وإمكان نسخها في ثوانٍ معدودة، وتحديد أماكنها ومكامنها في بطون الكتب والموسوعات .. بضَغطَةِ زرارٍ؛ كما يقال!.

ولقد قام أفرادٌ ومؤسسات بجهودٍ جبارة في خدمة السُّنة النبوية، وواكَبوا الأُمم في عصر التقنية وعصر السرعة؛ بجهودٍ تُذكَر فتُشكَر.

وأدخلوا علوم السُّنة إلى عالَم الرقَميات والانترنت، وحَمّلوا عليها كتب الحديث وشروحه وعلومه وفنونه ورِجاله ومؤلفاته القديمة والحديثة..، مع الترتيب والتبويب المعلوماتي، وإمكانية البحث والنسخ والحفظ والتخريج بكل سُرعة وسهولة وبدون أي عناء، مع الدقة الفائقة في المعلومات، فلله الحمد والفضل.

وجزاهم الله خيرًا على هذه الجهود وعلى خدمة القرآن والسنة، فإن هذا العمل من القرُبات والعبادات العظيمة الثواب عند الله تعالى.

ومِن عجائب هذه التقنية الحديثة أن ماكان أسلافنا يُمضون فيه سنوات طويلة من أعمارهم نستطيعه ونستنتجه نحن في ثوانٍ معدودة .. لكن للأسف نامت هِممٌ كثيرة عن العِلم والتحصيل، والله المستعان.

وفيما يلي استعراض للشركات والمؤسسات التي أنتجت البرامج الخادمة لعلوم الشريعة عموما وعلوم السُّنة على وجه الخصوص:

١ ـ **شركة صخر لبرامج الحاسب:** وتسمّت فيما بعد بشركة "حرف" وهي أول مَن سَبق في هذا المضمار؛ فأدخلوا الكتب التسعة: الصحيحين والسنن الأربع وسنن الدارمي ومسند أحمد وموطأ مالك، وذلك عام ١٤٠١هـ تقريبا.

٢ ـ **شركة العريس الحاسوبية:** أنشأت برنامج "مكتبة الحديث الشريف" الذي يضم آلاف المجلدات في علوم السُّنة وشروحها ورواتها وتراجم المحدّثين.

٣ ـ **الباحث الحديثي:** وهو باحث فوري، وموقع تقني على الانترنت، يوصل بسرعة وسهولة إلى الحكم على الحديث وتخريجه، مع خدمة الشرح وتعدد الروايات، فهو مفيد ونافع جداً وخدماته في التخريج والبحث جليلة وعظيمة.

٤ ـ **موقع الدُّرر السَّنِيّة:** وهو موقع عملاق عظيم، خَدَم علوم الشريعة بعددٍ من الموسوعات الالكترونية البحثية، ومنها (الموسوعة الحديثية) التي تضم الآلاف من كتب السُّنة والتراجم وكتب التخريج قديماً وحديثا، مع إمكان وسهولة البحث والنسخ والافادة، فجزاهم الله خيرا.

٥ ـ **موقع المكتبة الشاملة:** وهو موقع موسوعي مجاني يضم ملايين الصفحات والكتب والمجلدات في شتى فروع علوم الشريعة واللغة والتاريخ والفنون، وفيها نصيب كبير وافر لعلوم السُّنة ومراجع الحديث وشروحه ورجاله وتخريجة..، ومهمة الموقع هي تسهيل البحث والنسخ والتصفح وتحميل الكتب وخدمة العلماء والباحثين؛ لوجه الله، ولديهم تحديثات بإضافة كل جديد، فجزاهم الله خيرا.

٦ ـ **موقع المكتبة الوقفية:** وهي مكتبة تضم عشرات الملايين من الصفحات والكتب بدقةٍ عالية، وبجميع صيغ التحميل الحاسوبية، مع إمكانية البحث والنسخ والتحميل، خدمة للباحثين في شتى العلوم الشرعية وغيرها، فجزاهم الله خيرا.

٧ ـ جامع خادم الحرمين لخدمة السُّنة: وهو برنامج موسوعيٌّ بحثيٌّ، أمر به الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ لخدمة علوم السُّنة وطلاب الحديث، وتم نشره وتوزيعه على أقراص وذواكر، وهو محمَّل على شبكة الانترنت..، ويعمل على جميع الأجهزة الذكيّة، ويحوي أهم ٩٠ كتاب من أمهات كتب ودواوين ومراجع الحديث الشريف، وإمكانية البحث والنسخ والتخريج، وعرض أقوال العلماء في الرواة والجرح والتعديل، وخدمة التصحيح والتضعيف والبحث عن الشواهد والجوابر، وشروح وأطراف الحديث..، وهو مشروع عظيم عَمل فيه مِئات المتخصصين والباحثين على مدى سِتّ سنوات، وبه خَفّ عناء البحث والتخريج، فجزا الله الآمر به والقائمين عليه خير الجزاء.

هذه أمثلة، وهناك الكثير والكثير من المواقع والجهود الالكترونية الخادمة للسُّنة وغيرها من العلوم والفنون.

وهُنا تنبيهات:

منها الانتباه إلى أنه قد يعتري الإدخال الحاسوبي بعض الخلط والأخطاء والنقص، لبعض وليس كل المواقع.

ومنها أن على طالب العلم والباحث الربط بين الكتاب والبرامج الحاسوبية، فالكتاب الورقي لا يغني عن متعته شيء.

ومنها أن على طالب العلم والباحث أن لا يَركَن كليًّا إلى هذه البرامج والتقنيات، فالمشايخ والعلماء لابد من زيارتهم ومجالستهم وسؤالهم والافادة منهم.

قواعد وأصول في التخريج لا بد من معرفتها وفهمها

١ ـ أن أسانيد الصحيحين صحيحة سليمة متصلة موثوقة بإجماع علماء الأُمّة، ووجود الحديث في الصحيحين أو أحدهما كافٍ لصحته ووجوب العمل به، ولا يحتاج بحث ولا تخريج، ولا مَطعن في أي راوٍ من رِجال الصحيحين، ومَن طعن أو شكك في أسانيدهما أو رِجالهما فهو كاذبٌ مفتري.

٢ ـ أن السند الصحيح السليم: هو الذي كل رواته ثقات عدول، وكل منهم سَمِع مباشرة من الذي قَبْله بلا انقطاع.

٣ ـ إذا طُعِن في أَحد الرواة بجَرح أَحد علماء الجرح والتعديل، أو أنه عَنعَن عن مجهول حالٍ ولَم يُصرّح بالسماع فالسند ضعيف ولو كان متصلاً.

٤ ـ إذا تبين ضعف السند أو المتن فلا يحتاج دراسة؛ ولا يجوز التسرّع بتضعيفه والحُكم عليه، إنما يحتاج جدوى الانجبار والبحث عن جوابر وشواهد تدعمه وترفعه من الضعيف إلى الحسَن أو الصحيح إن وُجدَت.

٥ ـ عند إطلاق الحُكم ـ بتصحيحٍ أو تضعيف ـ يجب أن يكون على (السنَد) وليس على متن الحديث، فيُقال: (صحيح الإسناد) أو (حسَن الإسناد) أو (ضعيف الإسناد)، ولا يقال: حديث ضعيف مثلاً؛ لأن فوق كل ذي علم عليم، فقد يكون للحديث إسنادٌ آخر صحيح؛ فيكون متن الحديث صحيح بهذا الإسناد وليس بالإسناد أو الاسنادين الذَينِ درَسهما الباحث[١].

٦ ـ البعض يُفضّل كلمة "استخراج" بدل تخريج؛ خاصة عند القِسْم الأول من التخريج وهو البحث عن مكان وصفحة وكتاب وباب وجود الحديث[٢].

---

(١) تنقيح الأنظار في معرفة علوم الآثار؛ للإمام ابن الوزير ص٩٥، وأصول التخريج ودراسة الأسانيد؛ للطحان ص١٩٨.

(٢) وانظر: نزهة النظر لابن حجر ص٥٦، وقواعد التحديث للقاسمي ص٨٧.

الأسانيد المُعَنعَنة والمُؤَنّنة والمُسَلسَلَة والمُدَلّسة

المُعَنعَن: هو الحديث الذي يرويه رُواته ـ أو بعضهم ـ بلَفظ: عن فلان عن فلان، فصار في سنده عَنعَةٌ.

والمُؤَنّن: الذي يَروونه بلفظ: أَنّ فلاناً قال أَنّ فلاناً قال ..

والعنعَنة والأنأَنة صيغتان ضعيفتان ـ أو فيهما ضَعف ـ لعَدم التصريح بالسمَاع، وهُما دون صيغة "حَدّثنا" أو "سمِعتُ" فهذه أقوى وأوضح وأكثر صراحة بالسماع، بينما العَنعنة تُوهِم أن الراوي لَم يَسمع ممن قَبله مباشرة.

إلا أن المحدّثين جَعلوا المعَنعَن قِسمين:

الأول: ماكان رواته متعاصِرون ـ كلٌّ منهم عاصر الآخَر والتقى به ـ وعُرِفوا بالعدالة وعَدم التدليس .. فعَنعنتهم مقبولة والحديث موصولٌ صحيح.

الثاني: ماكان رواته غير متعاصرين ولَم يَثبُت بينهما السماع .. فيُحكَم على الحديث بالانقطاع والضعف؛ حتى يتبين حال الرواة وسلامة السند من التدليس.

ويَظهر في هذا المبحث دقة علماء الحديث وشدّة حرصهم على التدقيق والتصحيح والاحتياط لسُنّة النبي ﷺ، وفحص أسانيدها ورِجالها، وحتى ألفاظهم والصِّيَغ التي يؤدّون بها الحديث الشريف.

قال الإمام البيقوني:

مُعَنعَنٌ كعَن سعيدٍ عن كَرَم ... ومُبهَمٌ ما فيه راوٍ لَم يُسَم

وكلُّ ما قَلّتْ رِجالُه عَلا ... وضِدّه ذاك الذي قد نَزلا [1]

---

(١) أي: إذا قَلّ عَدد الرواة فهو سَندٌ قويٌّ عالٍ، وإذا كَثر الرواة وطال السند فهو نازل، وقد سبقَت الاشارة لذلك.

أما المُسلسَل: فهو الحديث الذي تناقل رواته عند روايته (هيئةً أو حَركةً أو إشارة)؛ وكُلٌّ منهم يَنقلها عَمليًّا حتى تَسلسلَت إلى آخرهم؛ كحديث الصحيحين: (بُعِثتُ أنا والساعة كهاتين) وأشار ﷺ بأصبعَيه السبابة والوسطى، فكل راوٍ مِن رُواته يشير بأصبعيه عند روايته له.

وقد يكون التسلسل (لفظي)؛ كان يقول كلٌّ منهم سمعتُ أو شَهِدتُ ..

و"التسلسل" يشير لصحّة الحديث وقوّته، لكن ليس كُلّ مُسلسَلٍ صحيح، بل فيه الصحيح والحسن والضعيف.

قال الإمام البيقوني:

مُسَلسَلٌ قُلْ ما على وَصفٍ أتى مِثلُ: أَمَا واللهِ أَنبأني الفَتى

* * *

أما التدليس: فهو الخَلط والإيهام، وهو مرادف والخِداع والكذب.

والتدليس عند المحدّثين: هو أن يُسنِد حديثاً إلى راوٍ لَم يَروِه ولَم يَنقله، ويقول روى فلان ويوهِم أنه سَمع منه ولَم يَسمع منه مستغِلاً لمعاصَرته له، أو يبدّل سَندَ الحديث بسَندٍ غير سَنده، أو يُبدل راوٍ براوٍ آخَر. (تدليس إسناد).

أو يسمّي راوٍ أو شيخاً بغير اسمه، أو يصِفه بغير وَصْفِه، أو يكنّيه بغير كُنيته؛ لغرَضٍ أو لغير غرض (تدليس شيوخ).

والتدليس بأنواعه مذمومٌ مكروه جدًّا، والمدلِّس ـ عند جمهور المحدّثين ـ ضعيفٌ مردودٌ غير مقبول، إلا في بعض حالات "تدليس الشيوخ" النادرة التي لا يُميّزها إلا كبار أئمة الحديث، ويتم كشفه وتصحيح ما دَلّس فيه [١].

---

(١) تدريب الراوي للسيوطي ص١١٣، وتاريخ السُّنة وأصول الحديث د موسى الابراهيم ص١٣٢، وفي التدليس كُتبٌ؛ منها: **(التبيين لأسماء المدلِّسين)** للخطيب البغدادي. كذلك الحديث المسلسل فيه كُتبٌ؛ مِنها: **(المناهل السَّلسَلة في الأحاديث المسلسلة)** لمحمد الأيوبي.

كيف تَكُون دِراسة السَّنَد ؟

دراسة السنَد تكون كالتالي :

١ـ دراسة **(ترجمة كل راوٍ)** من رواته، في كتب الجرح والتعديل ـ كالتهذيب لابن حجر وميزان الاعتدال للذهبي ـ للتأكد من كلام النُّقّاد في كل واحدٍ منهم، فإذا كان أحدهم مجروحاً أو مَقدوحٌ في ضبطه فالسند ضعيف.

وإذا تعارَض جرحٌ وتعديلٌ في راوٍ فإنه يُقدّم الجرح على التعديل.

٢ـ دراسة **(اتصال السند)** وسلامته من الانقطاع، فإذا انقطع بسقوط أَحد رواته فهوضعيف ولو كان رجاله الباقون كلهم ثِقات.

٣ـ التاكد من سلامة السند والمتن من العِلل والشذوذ والعَنعَنة، فإذا وُجد في سنده أو متنه علةً أو شذوذاً فهو ضعيف ولو كان سنده متصلاً بالثقات، لأنه قد يكون رواة السند سالمين من الجرح والطعن، لكن في ذلك السند عِللٌ أخرى ؛ كالعنعنة أو التدليس أو الاضطراب أو الإرسال أو اختلاط أحد الرواة قبل الرواية لا بعدها..، فتُضعفه تلك العِلة.

البحث عن الجوابر والشواهد بعد التخريج :

إذا وُجد الحديث صحيحاً فهو المطلوب.

وإذا وُجد الحديث (ضعيفاً) فعلى الباحث أن يبحث عن شواهد أو توابع أو جوابر أو طُرق أخرى لهذا الضعيف لعله ينجبر أو يقوى بها فيرتفع لدرجة الحسن أو الحسن لغيره أو الصحيح، وإذا لم يجد بقي الحديث على ضَعفه.

عِلم الجَرح والتعديل (جَرح الرواة وتعديلهم)

وهو عِلمٌ يَبحث في أحوال الرواة والصادق والكاذب، والطعن فيهم أوتقويمهم، وليس ذلك مِن الغيبة المحرَّمة، بل هو لصيانة الشريعة والسُّنة.

ويُشترط بيان سبب (الجرح)، فمَن جرَح ولَم يبيّن السبب فجرحه مردود.

ومِن عادة علماء الحديث أنهم يَروون الصحيح بصيغة الجزم: قال، رَوَى، أما الضعيف فيَروونه بصيغة التمريض والاحتمال: قيل، رُوي.

ولا يَقبلون الرواية إلا ممن عُرِف بالعدالة والضبط والأمانة.

وللتنبيه: فإن (الصحابة الكرام) لا يَدخلون في الجرح والتعديل والنقد؛ لأنهم عُدولٌ ثِقاتٌ؛ قد عدّلهم الله وأثنى عليهم في القرآن الكريم.

مراتب الجَرح والتعديل[(١)].

المَرتبة	ألفاظ الجَرح	ألفاظ التعديل
الأولى	فيه ضَعف، ليس بذاك. **(أدناها)**	صحابي. **(أعلاها وأشرفها)**
الثانية	لا يُحتجّ به، ضعيف.	أوثق الناس، أضبط الناس.
الثالثة	ضعيف جداً، ليس بثقة، مردود.	ثقةٌ ثقة، ثقةٌ متقن، ثبتٌ ثقة
الرابعة	متهَم بالكذب، لا عِبرة به	ثقة، حجة، متقن ..
الخامسة	كذاب، وضّاع، يكذب.	صدوق، لا باس به
السادسة	أكذب الناس "بالمبالَغة" **(أشَدّها)**	شيخ، مقبول، يُروى حديثه، صدوق إن شاء الله **(أدناها)**

(١) وانظر: نزهة النظر ص١٤٠، ومنهج النقد في علوم الحديث د. نور عتر؛ ص١٠٥، و"الثقات"، و"المجروحين"؛ كلاهما لابن حبان، **وللتنبيه**: فإنه يُقدّم الجرح عند التعارض.

وهل أُغلِق باب التخريج ودراسة الأسانيد والتصحيح والتضعيف؟

الراجح أنه لَم يُغلَق، بل هو باقٍ لـمَن هو أهلٌ له، فمَن كان عالِماً بالحديث، عارفاً بدرجاته ورواته، وعنده القدرة النقدية والأمانة العِلمية، والخبرة بالتخريج، ودراسة الأسانيد وأحوال الرواة؛ وأراد دراسة أسانيد الأحاديث النبوية التي في غير الصحيحَين فله ذلك وهو ـ إن شاء الله ـ مأجور.

ومِمَّن خالَف في ذلك "ابن الصلاح" (ت٦٤٣هـ)؛ وحُجّته أن العلماء السابقين قد بذلوا جهدهم فيه؛ مع ضَعف أهلية المتأخرين..

لكن ردّ عليه بعض أهل العلم ـ كابن تيمية والسيوطي ـ وأنكروا عليه أنه سدّ باب التصحيح والتحسين والتضعيف، وأنه قد برز في القرن السابع الهجري من اشتهروا بالجرح والتعديل والتصحيح، واستدركوا شيئاً كثيراً فات مَن سَبق، وكذا في كل زمانٍ ومكان [١].

وفي عصرنا هذا برز العلاّمة المحدّث الشيخ (محمد ناصر الدين الألباني) وكانت جهوده وتصحيحاته وتخريجاته محل قبول ورضى وتقدير عند علماء الأُمة، وصار لمؤلفاته الحديثية مكانةٌ كبيرة في أوساط العالـمِين والمتعلمين.

رَحمه الله، ورحم الله عُلماءنا ـ سَلَفاً وخلَفاً ـ وجزاهم خير الجزاء على ما بذلوا وحققوا وصنّفوا.. في خدمة السُّنة والذبّ عنها ..

ورَحِم اللهُ الإمامَ (عبد الرحيم العراقي) **إذ قال في ألفيّة الحديث**:

واعنِ بعِلمِ الـجَـرحِ والتعـديـلِ ... فإنهُ الـمِرقـاةُ للتفـصـيـلِ

بيْنَ الصحيحِ والسقيمِ، واحذرِ ... مِن غَرَضٍ، فالـجَرحُ أَيُّ خَطَرِ [٢]

---

(١) تدريب الراوي شرح تقريب النواوي؛ للإمام السيوطي ص٧٢.

(٢) أي إن الجرح في الرِّجال والرواة خطيرٌ جدًّا، فلا يكون إلا بعِلم ويقين وحَقّ، مع بيان السبب.

الكتب اللازمة لمعرفة أحوال الرواة ودراسة الأسانيد والجرح والتعديل

وهي كثيرة مِن أهمّها:

١ ـ (**الإصابة في تمييز الصحابة**) لابن حجر (ت٨٥٢هـ) وهو أجمع وأشمل الكتب في تراجم الصحابة والصحابيات، رتّبه على حروف المعجم، وضمّنه ١٢٢٦٧ ترجمة.

٢ ـ (**الطبقات الكبرى**) لابن سعد (ت٢٣٠هـ) وهو موسوعة في تراجم الصحابة والتابعين إلى عَصره، وأجاد فيه وأفاد، لكن فيه روايات ضعيفة.

٣ ـ (**التاريخ الكبير**) للإمام البخاري صاحب الصحيح (ت٢٥٦هـ) ذكر فيه نحو ١٢ أَلف ترجمة، ويُضمّنها ألفاظ الجرح والتعديل لكل راوٍ.

٤ ـ (**الجمع بين رِجال الصحيحين**) لمحمد القيسراني (ت٥٠٧هـ) رتب رواة الصحيحين على حروف المعجم، واستفاد ممن سبقه.

٥ ـ (**تهذيب التهذيب**) لابن حجر، في تراجم وجرح وتعديل رواة الكتب الستة، وهو مختصر من كتاب الكمال في أسماء الرجال للمزّي، أجاد فيه وأفاد وحرر ودقق وزاد فيه فوائد جمة.

وفي الثقات:

٦ ـ (**كتاب الثقات**) لابن حبان صاحب الصحيح (ت٣٥٤هـ) رتبه على الطبقات، وكل طَبقة على الحروف، وبدأ بطَبقة الصحابة، ثم التابعين، ثم تابعي التابعين، وهكذا..

وفي الضُّعَفاء:

٧ ـ (**ميزان الاعتدال في نقد الرِّجال**) للإمام الذهبي (ت٧٤٨هـ) وهو أَجمع وأمتع كتاب في المجروحين وضعفاء الرواية والحديث، اشتمل على ١١٠٥٣ ترجمة، مُرتّبين على الحروف.

وبالمثال يتضح المقال:

فهذا تطبيق عملي مختصر لتخريج الحديث الشريف:

حديث في جامع الترمذي، قال:

حَدّثَنا محمد بن بشار، حَدّثَنا محمد بن جعفر، حدّثَنا شُعبة، عن فِراس، عن الشعبي، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال: (الكبائرُ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس).

بالتخريج القصير: وجدنا الحديث رواه الترمذي في جامعه برقم ٣٠٢١، والنسائي في سننه برقم ٤٠٢٢، والبخاري في صحيحه برقم ٦٦٧٥.

بالتخريج المطوَّل: ندرس السند كالتالي:

الراوي	ماذا قال فيه علماء الجرح والتعديل
١ـ محمد بن بشار بن عثمان	من رجال الصحيحين، ثقة
٢ ـ محمد بن جعفر بن غندر الهذلي	من رجال الصحيحين، ثقة
٣ ـ شعبة بن حجاج البصري	من رجال الصحيحين، ثقة حافظ
٤ ـ فِراس بن يحيى الهمداني	من رجال الصحيحين، ثقة
٥ ـ عامر بن شراحيل الشعبي	من رجال الصحيحين، ثقة
٦ ـ عبد الله بن عمروا بن العاص	صحابيٌّ جليل، لا يحتاج تعديل.

بما أن رجال السند من رجال الصحيحين، والحديث مخرّج في البخاري فهو صحيح السند والمتن، ولا يحتاج بحث ولا دراسة لرجال السند.

ولو كان في غير الصحيح لاضطررنا لدراسة ترجمة كل راوٍ في كتب الرجال؛ لاستنباط حالته وتوثيقه وما قالوا فيه والحكم عليه.

وأما (العنعنة) التي في السند: عن فراس عن الشعبي .. فالعنعنة ضَعفٌ في السند؛ لكنها هنا تُحمَل على الصحة والاتصال؛ لصحة السند وعدالة رجاله.

أهم دواوين السُّنة وكُتبها

الصِّحَاح ، الجَوامع ، السُّنن ، المَسانيد ، المَعاجم ، المُختارات.

أولا: الصِّحاح (التي اعتنت بجمع الأحاديث الصحيحة في جميع الأبواب):

١ ـ **صحيح البخاري**: جَمَعه محمد بن اسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ) ومكث في تصحيحه وتنسيقه ١٦ سَنة، واشترط في رجال الأسانيد اللُّقيا والمُعاصَرة ـ أي كل راوٍ عاصَر مَن روى عنه والتقى به ـ فكان صحيحه أصحّ الكتب بعد القرآن، وكان كلما دوّن فيه حديثاً صلى ركعتين شكرا لله، وقد جعله مُبوّبا على أبواب الدين والفقه، فصار فيه تكرار كثير، ومجموع أحاديثه ٧٥٦٠ مع التكرار، وأَهمّ مختصراته: مختصر الزبيدي، ومختصر د. الشثري، وأَهم شروحه: فتح الباري لابن حجر، و "الدُّرر واللآلي" لمحمد الصابوني.

واشتهر البخاري بذِكر (المُعَلَّقات) وهي الأحاديث والآثار التي يورِدها بدون سَند؛ لأنه قد سَبق ذكر سَندها فلا يكرره، بلغَت ١٣٤٠ حديثاً مُعلَّقا.

٢ ـ **صحيح مسلم**: جَمَعه مسلم بن حجّاج (ت٢٦١هـ) ومكث في ترتيبه وتبويبه ١٥ سَنة، ويلي صحيح البخاري في الصحة، واشترط لرواته المعاصَرة، وأحاديثه تقريبًا٣٠٣٠حديثا، وقد تفوّق وتميز على البخاري بحُسن الترتيب والتبويب، حيث يَجمَع الأحاديث ذات الموضوع الواحد في مكانٍ واحد، وأهَم مختصراته: مختصر المنذري، ومختصر الألباني، وأهَم شروحه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاج؛ للنووي [١].

(١) المختصرات يُحذف فيها المكرر، وتُحذف الأسانيد، فهي مهمّة ونافعة للحفظ والمراجعة.

٣ـ صحيح ابن خزيمة: محمد بن إسحاق النيسابوري الشافعي المذهب (ت ٣١١هـ) اهتم فيه بأحاديث الأحكام، وليس على اسمه؛ ففيه الحسن والضعيف، وهو مفقود لَم يوجَدمنه إلا رُبعه، وميزته أنه يَجمع بين الأحاديث المتعارضة؛ وهذه فائدةٌ عزيزة كبيرة، ويسمّى "مختصر المختصر من المسنَد الصحيح".

٤ ـ صحيح ابن حِبّان: محمد بن حِبّان البُستي (ت ٣٥٤هـ) جَمَع فيه تقريباً ٧٠٠٠ حديث، وسمّاه (التقاسيم والنواع) لأنه رتبه بطريقةٍ فريدة صعبة لَم يُسبق إليها، فلَم يرتبه على أبواب الفقه ولا غيرها، إنما جعله خمسة أقسام وتحت كُلّ قِسم مئات الأنواع، وأقسامه الخمسة هي: الأوامر، النواهي، المسنونات، المباحات، أفعال رسول الله.

وكان ترتيبه شاقٌّ لا يُعرف فيه مكان الحديث، وقصده مِن ذلك تشجيع الهِمم لحفظ السُّنة كحِفظ القرآن، فلا يَعرف مواقع الآيات إلا حافظ؛ كذلك موقع الحديث عند ابن حبان لا يَعرفه إلا مَن قرأه كاملاً أو يَحفظه.

ولكنه انبرَى له الإمام: علاء الدين ابن بلبان (ت٧٣٩هـ) رحمه الله، فأعاد ترتيبه وتبويبه في كتابٍ أسماه (الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان) فقرّبه وسهّله للناس بعد أن كان صعباً مُغلَقاً، وقال في مقدمته: ".. وعزمتُ على ترتيبه وتقريبه؛ لأنه عزّ جانِبه فقَلّ مُجانِبه..".

وصحيح ابن حبان دون شيخه "ابن خزيمة" في الصحة، ففيه بعض الضعيف، وهُما دون البخاري ومسلم بكثير، لتساهلهما في التصحيح، و"مُستدرَك الحاكم" أشد تساهلاً.

ثانياً: الجوامع (التي اعتنت بجَمع الأحاديث على جميع أبواب الدين كلها؛ من عقائد وأحكام وفضائل وآداب وأخلاق ووَعظ..):

وأهمّها (**جامع الترمذي**) لمحمد بن عيسى الترمذي (ت٢٧٩هـ) سُمّي جامعاً لأنه جَمع ألأحاديث في أبواب الدين كلها؛ كالتوحيد والعقيدة والفقه والأخلاق والسيرة والتفسير والفضائل، إضافةً لاهتمامه بجمع أقوال ومذاهب الفقهاء في المسائل الفقهية، واهتمامه ببيان صحة ودرجة وعِلل الأحاديث، وفيه ٣٩٥٠ حديثًا، وأهم شروحه: عارضة الأحوذي لابن العربي.

ويَلحق بالجوامع: الصحاح الأربعة ـ البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان ـ لاهتمامها بجَمع الأحاديث على أبواب الدين جميعها.

ثالثاً: السُّـنن (التي اختصّت بأحاديث الأحكام الفقهية):

١ـ سُنَن أبي داود: سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ١٧٥هـ) جَمَع فيه أحاديث الأحكام الفقهية، فأبدع وأجاد وأفاد، وأحسن ترتيبه وتبويبه، ونال إعجاب الفقهاء والعلماء، واعتنوا به عنايةً كبيرة، وحوى ٥٢٧٠حديثاً من أحاديث الأحكام، ومِن مختصراته: مختصر المنذري، وأهمّ شروحه: مَعالِم السُّنن؛ للإمام الخطّابي (ت٣٨٨هـ)، وعون المعبود؛ للآبادي.

٢ ـ سُنن النسائي: أحمد بن شعيب النسائي (ت ٣٠٣هـ) وتسمّى "السُنن الصغرى" أو "المُجتبَى" لأن النسائي ألّف السُّنن الكبرى ثم اختصر هذه منها، واجتباها منه واعتنى بها ورتّبها وصحّحها، واهتم فيها بأحاديث الأحكام الفقهية، وحوى ٥٧٧٠ حديثاً كلها صحيحة إلا القليل.

٣ ـ سُنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني (ت٢٧٣هـ) جَمع فيه٤٣٠٠ حديث؛ أكثرها ضعيف مُنكَر، لكن فيه ميزاتٌ مهمّة؛ منها:

ـ قدّم له بمقدمة مهمة نافعة؛ في بيان السّنة والبدعة.

ـ فيه ١٥٥٠ حديث زائدة عن ما في كُتب السُّنة الأخرى لا توجد إلا فيه، وقد جمعها أحمد البوصيري (ت٨٤٠هـ) في كتابه (مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه).

٤ـ سُنن البيهقي (السُّنن الكُبرَى): للإمام أحمد البيهقي (ت٤٥٨هـ)، رَتّبه على أبواب الفقه، وضمّنه نحو (٢١٨٤٤)حديثاً، فهو أكبر السُّنن وأوسعها وأجمعها؛ لذا وُصِف بـ"الكُبرَى" وطُبع في ٢١ مُجلّداً، ويَفضُلُ باقي السُّنن بـمِيزاتٍ مهمّةٍ؛ منها:

ـ احتواؤه على زوائد ليس في الصحيحَين ولا السُّنن الأربع.

ـ عنايته بالتبويب وجودة العناوين الدالة على الأحكام والمحتوى بوضوح.

ـ عنايته بشرح الغريب، وتوضيح بعض الكلمات، والتعليقات الفقهية.

ـ عنايته بالتخريج ودراسة بعض الأسانيد والجرح والتعديل والـحُكم على بعض الأحاديث.

إلا أن العلماء انتقدوه في أمورٍ؛ منها: عدم دقته في الترتيب وإدراج بعض الأحاديث في غير أبوابها، وتعَصّبه أحياناً لمذهب الشافعي، واحتواؤه على كثيرٍ من الضعيف، ولَم يقدّم بمقدّمة يوضح فيها منهجه.

وقد اختصره الإمامُ الذهبي (ت٧٤٨هـ) وحَكم على أحاديثه في كتابه: "المهذب في اختصار سُنن البيهقي" حَذف الأسانيد والمكرر وخرّج الأحاديث، وللشيخ صالح الشامي جهدٌ مشكور في استخلاص زياداته على الكتب الستة.

٥ـ المُوَطّأ: للإمام مالك بن أنس (ت٢٤٢هـ) أُلحِقَ بالسُّنن لأنه رُتّب على أبواب الفقه واقتصر على أحاديث الأحكام، وفيه كثير من المراسيل والبلاغات وأقوال الصحابة والتابعين، وهو كتابٌ جليلٌ نافع، سُمّي "الموطّأ" لأن علماء زمانه تواطَؤوا على قبوله والرضا به، وهو أكثر الكتب شروحاً؛ إذ زادت شروحه على المائة؛ أهمّها (التمهيد) لابن عبد البر، أما مختصراته فأهَمّها وأنفعها: مختصر موطأ مالك؛ للشيخ د سليم الهلالي [١].

رابعًا: المَعاجم (التي تَذكُر الصحابة والتابعين وتَراجمَهم ومَروياتهم):

وأهمّها: (**المُعجَم الكبير للطبراني**) الإمام سليمان بن أحمد الطبراني (ت٣٦٠هـ) يَذكر كل صحابي وترجمته وفضائله كاملة، وما روى مِن أحاديث، ورتّبهم على حروف المعجم، وبدأه بالعَشرَة المبشرين بالجنة، ثم باقي الصحابة.

وهو كتابٌ عظيم القَدر والنفع والفائدة؛ خاصة في التراجم والتعريف، وهو كالمسند، لكنه سُمّي "مُعجماً" لأنه سَرد أسماء الصحابة والصحابيات الذين رووا الحديث؛ مرتّبين على حروف المعجم أ ب ت..، تَرجم فيه لأكثر مِن ١٦٠٠ صحابي.

وله أيضاً المعجم "الأوسط" والمعجم "الصغير" رتّبهما على أسماء شيوخه.

---

(١) أما قولة الإمام الشافعي: (ما تحت أديم السماء بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك) فذلك قبل تأليف الصحيحين، وقبل عصر البخاري ومسلم، فلما جَمَعا الصحيحين كانا هُما أصحّ كتب الحديث على الإطلاق، وليس فيهما شيء من الضعيف، بخلاف الموطأ ففيه بعض الضعيف.

خامسًا: المَسانيد (التي تُسنِد الأحاديث إلى الصحابة):

فالمسانيد لا تهتم بالأبواب ولا الترتيب، ولكن تذكُر الراوي الصحابي ثم تُسند إليه جميع ما رَوى من أحاديث.

وأَهمّها (**مُسنَد أحمد**) للإمام أحمد بن حنبل (ت٢٤١هـ) جَمع فيه تقريباً ٣٠,٠٠٠ حديث، كلها صحيحة إلا قليل من الضعيف.

وإذا أُطلِق "المسند" ينصرف لأحمد؛ لأن المسانيد كثيرة جدا.

ومنهجه فيه: أنه يَذكر اسم الصحابي ثم يُسنِد له ما روى من أحاديث، وفيه تكرارٌ كثير؛ بحُكم الإسناد.

وأفضل نُسخَ مسند أحمد: النسخة التي أشرف عليها د. عبد الله التركي والشيخ شعيب الأرناؤوط، ومَن معهم من العلماء والأساتذة، خرّجوا أحاديثه على الصحيحين والسُّنن وباقي كتب الحديث، وبيّنوا درجاتها.

وقد قام الشيخ "أحمد بن عبد الرحمن الساعاتي" (ت ١٣٧١هـ) بترتيب "مسند أحمد" على ترتيب أبواب الفقه والمواضيع، وحذف أسانيده، وخرّج أحاديثه، وشرح كلماته، وعلّق عليه..، وهو بذلك خدم المسند والسُّنة خدمة عظيمة، وهذبه وقرّبه للناس؛ **وسمّاه** (الفتح الربّاني لترتيب مسند أحمد الشيباني)، فجزاه الله خير الجزاء[(١)].

---

(١) يستوي (المسنَد) و(المعجَم) في الترتيب على أسماء الصحابة، لكن الفَرق بينهما أن "المسند" يَذكر فقط اسم الصحابي، أما "المعجَم" فيُترجم للصحابي ترجمةً كاملة وافية وحياته وفضائله، ثم يَسرد مروياته، لكنه لَم يستوعِب مرويات بعض الصحابة، بخلاف المسند.

سادساً: المُصَنَّفات:

التصنيف: هو التأليف والتدوين والكتابة الشاملة المُرَتّبة المُبوّبة.

وعند المحدّثين: هي الكُتب الحديثية التي رتّبها أصحابها على أبواب الفقه والمواضيع، وجَمَعوا في كل باب ما ورد فيه من الأحاديث والآثار والأحكام الفقهية وأقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ في مكانٍ واحد.

والفَرق بين الجوامع والمصنفات: أن الجوامع تقتصر على الأحاديث الشريفة؛ كالصحيحَين وجامع الترمذي، أما "المصنفات" فتشمل أحاديث الرسول وأقوال الصحابة وفتاوى التابعين وغيرها من الآثار المرفوعة والموقوفة والمقطوعة..، وفيها الصحيح والحسَن والضعيف.

والمصنَّفات كثيرةٌ؛ منها مُصنّف عبد الرزاق، ومُصنّف ابن أبي شيبة، وهُما متقاربان، إلا أن مصنف ابن أبي شيبة أكبر وأوسع.

وأَكتفي هُنا بمثالٍ واحد؛ لأَهمّيته الكبيرة وميزاته وفوائده الغزيرة ..

وهو (**مُصَنف ابن أبي شيبة**) الإمام الحافظ الثقة: عبد الله بن أبي شيبة (ت٢٣٥هـ)، جَمع فيه أكثر من ٤٠ أَلفاً من الأحاديث والآثار المُسنَدة.

ومِن ميزاته الفريدة التي تجعل طالب العلم يهتم به ويحرص عليه:

ـ أن مؤلِّفه ـ ابن أبي شيبة ـ مِن كِبار المحدّثين والحُفّاظ، وهو من مشايخ البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم من المحدّثين والعلماء الذين تتلمذوا عليه، وابن أبي شيبة فقيهٌ كبيرٌ مجتهد، لا يتعصب لرأيٍ ولا لمذهب.

ـ أن أسانيده جيدة وعالية؛ أكثرها ثلاثية؛ لقُربه من زمن التابعين والصحابة.

ـ أن الضعيف فيه قليل، وفيه زوائد لا توجد في الكتب الستة.

ـ أنه استوعب أبواب الدين كلها من العقائد والفقه والآداب والمغازي وغيرها، وفيه ما ليس في غيره مِن الأبواب والمسائل والفوائد.

ـ جودة تبويبه وتصنيفه وتراجمه وعناوينه، ويَحكُم على بعض الأحاديث، ويَشرح بعض الكلمات الغامضة.

ـ أنه في كل باب: يبدأ بالأحاديث الشريفة الصحيحة، ثم المراسيل، ثم أقوال الصحابة، ثم أقوال وآثار التابعين ..

ـ أنه اهتم بالخلاف الفقهي، فيَذكر القول ثم يَذكُر مَن خالَفه، ويسرد مع كل قول أدلته وما جاء فيه من أحاديث وآثار، فهو مُهِمٌّ جدًا لطالب العلم وأهل الفقه المهتمّين بالآثار والخلاف والمذاهب والأدلة الشرعية.

ـ أن العلماء أثنوا على ابن أبي شيبة وعلى مُصنّفه، ورَجَعوا إليه ونقلوا منه الكثير ورَووا عنه في مؤلفاتهم وشروحهم؛ كابن حجر في الفتح وغيره[1].

(١) وقد حظي مصنف ابن أبي شيبة بالعناية عند السلف والخَلَف، وحققه كثيرون، وللشيخ د(سعد الشثري) دراسة نفيسة وتحقيق لمصنف ابن أبي شيبة في ٢٥ مجدًا، أجاد فيه وأفاد، جعل المجلد الأول لدراسة المصنف ووَصْفه، والثلاثة المجلدات الأخيرة للأطراف والفهارس.

سابعاً: المُستدرَكات والمُستخرَجات والمُعَلَّقات والبلاغات:

فالمستدرَكات: (التي يتم فيها استدراكٌ على كتابٍ مافاته مما هو على شَرطه): كالمستدرَك على الصحيحين ـ البخاري ومسلم ـ لعبد الله الحاكم (ت٤٠٥هـ)، واشترط فيه أن يكون على شرط الصحيحين أو أحدهما.

ألّفه ردًّا على المبتدعة الذين قالوا إن الصحيحين استوعبا الصحيح كله فما عداهما فهو ضعيف..، وأَثبت أنهما لَم يَستوعِبا.

لكنه لَم يفِ بشَرطِه، وتَساهَل كثيرًا، حتى إن العلماء لم يَقبلوا من مستدركه إلا رُبعه، أما ثلاثة أرباعه ـ وهي بالمئات كما قال الذهبي ـ ضعيف ومكذوب، وهذا التساهل لأنه ألف المستدرك في أواخر عُمره؛ رحمه الله.

وقد تعَقّبه الإمام المحدّث: محمد الذهبي (ت٧٤٨هـ) على مُستدرَكه فاختصره وحذف منه الضعيف والمكذوب وهو أكثره، ولَم يوافقه فيه إلا فيما صح، فأصبحت العِبرة باختصار الذهبي، رحمهم الله جميعا [١].

والمستخرَجات: هي ما يرويه المستخرِج بسنَده هو على شرط غيره.

والمعَلَّقات: هي الآثار التي رواها "البخاري" في صحيحه بدون سَند، وقد سَبق ذِكر ذلك، وأن المعلَّقات شروحٌ وتوضيحات مُتمّمةٌ للصحيح.

والبلاغات: هي الآثار التي رواها "مالك" في مُوَطّأه بدون سَند، أو مشكوك في سندها، فيقول: بَلَغَنا أن رسول الله قال كذا..، أو بلَغَنا عن فلان أن الرسول قال كذا، و"البلاغات" تُعتَبر من الضعيف، وعددها في الموطّأ نحو أربعين، وتُسمّى(بلاغات الإمام مالك)، وقد وُصِلَ وأُسنِد وصُحِّح أكثرها.

---

(١) "الذهبي" هو العلاّمة المحدث الحافظ؛ صاحب التآليف العظيمة الموثقة؛ كتاريخ الإسلام، وسير أعلام النبلاء، والكبائر، واختصار المستدرَك، وغيرها.

ثامناً: المُختارات (التي يتم فيها اختيار أحاديث في أبوابٍ خاصة):

وهي كثيرة أهمّها وأكثرها شُهرةً ونفعاً:

١ ـ **الترغيب والترهيب**؛ للإمام عبد العظيم المُنذري (ت٦٥٦هـ)، جَمع فيه أحاديث في الآداب والوعظ والأحكام، وخرّجها، واختصر الأسانيد، فهو عظيم النفع غزير الفائدة عزيز المنال، وأفضل نُسخه (صحيح الترغيب والترهيب؛ للألباني)؛ اقتصر الألباني فيه الصحيح واستبعد الضعيف.

٢ ـ **رياض الصالحين**؛ للإمام يحيى النووي (ت٦٧٦هـ)، مِن أعظم الكتب نفعاً وفضلاً، جَمع فيه أحاديث العقائد والأخلاق والآداب والفضائل، ولا غِنى لمُسلمٍ عنه، وأَفضل شروحه: (نزهة المُتقين) للشيخ د. مصطفى الخن، وشرح الشيخ محمد العثيمين.

٣ ـ **الأربعون النووية**؛ للنووي أيضاً، وهي أربعون حديثاً عامّةً في قواعد الدين وعمومات الأحكام والعقائد، وقد زاد عليها الإمام عبد الرحمن بن رجب (ت٧٩٥هـ) عَشرة أحاديث فاتت النووي، فصارت خمسين، ثم شرحها شرحه العظيم النافع الذي **سَمّاه**: (جوامع الحِكَم في شرح خمسين حديثاً مِن جوامع الكلم).

٤ ـ **المَتجر الرابح في ثواب العمل الصالح**؛ للإمام عبد المؤمن الدمياطي (ت٧٠٥هـ) خصصه لثواب الأعمال وخرّج أحاديثه واعتنى بتبويبه وترتيبه وشرح كلماته، ولا غنى عنه لعظيم نفعه.

٥ ـ **كتب أحاديث الأحكام** الفقهية ؛ التي تهتم بأحاديث الأحكام ؛ مرتّبة على أبواب الفقه ؛ مع ترتيبها وحذف أسانيدها، وأَجْمَعها: **(التمام في أحاديث الأحكام)** للدكتور خالد الباتلي، حيث وفقه الله فيه فأجاد وأفاد وأبدع وهذب، جَمع فيه بين أهم كتب الأحكام ـ "بلوغ المرام" و"عمدة الأحكام" و"المحرَّر لابن تيمية" ـ جَمَعها كلها مع الترتيب والتهذيب، وهو مُغْنٍ عن ما سواه، ولا بلوغ بَعد التمام، **وأَهم** شروح أحاديث الأحكام: سُبل السلام للصنعاني، ونيل الأوطار للشوكاني، وتيسير العلاّم للبسام، والإحكام لابن دقيق العيد، وهناك شروحٌ معاصرة جيدة ونافعة.

٦ ـ **الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير**؛ للإمام عبد الرحمن السيوطي (ت٩١١هـ) وهو كتابٌ عظيم النفع، جيّد الترتيب والطريقة الفريدة المشوّقة للقراءة، رتّب فيه الأحاديث النبوية على الحروف الهجائية ؛ بعد حَذف السند والراوي، اختصره من كتابه الجامع الكبير ، وذيّلَ كُلَّ حديثٍ بدرجته وتخريجه، وصححه الألباني في: (صحيح الجامع الصغير)، حذف منه الضعيف.

ومِن شروحه: فيض القدير ؛ للعلاّمة محمد المناوي (ت١٠٣١هـ).

وقد رتّبه على أبواب الفقه الشيخ زهير الشاويش، جزاه الله خير الجزاء.

٧ ـ **كنز العُمال في سُنن الأقوال والأفعال**؛ للشيخ علاء الدين المتقي الهندي(ت٩٧٥هـ) جَمَع فيه مؤلفات الإمام السيوطي في الحديث، ورتّبها على أبواب الفقه، حيث إن السيوطي ألف (الجامع الكبير) و(الجامع الصغير) المذكور آنفاً، وقسّم كلاً منهما إلى "أحاديث قولية وأحاديث فعلية" وفيهما ما يزيد على ٤٠ أَلْف من الأحاديث، حاول فيه جَمع السُّنة كلها ؛ فأدركه الموت قبل ترتيبهما والنظر فيهما، فجمعهما ورتبهما الهندي، رحمهما الله.

كُتبٌ أُخرى مهمّة نافعة
خَدَمَت علوم السُّنة النبوية واعتنَت بمصطلَح الحديث

١ ـ **عِلل الحديث**؛ لابن أبي حاتم، في الضعيف وأسباب الضعف.

٢ ـ **نخبة الفِكَر وشرحها "نزهة النظر"**؛ لابن حجر(ت٨٥٢هـ)، مِن أنفع كتب مصطلح الحديث، وللشيخ "محمد ابن عثيمين" عليهما شرح جميل.

٣ ـ **التقريب والتيسير لسُنن البشير النذير**؛ وهو متنٌ شامل حافل نافع؛ في علوم الحديث ومصطلح الرواية والإسناد، للإمام النووي صاحب رياض الصالحين، وهو يفوق نزهة النظر في سعته وشموليته، وأعظم شروحه وأنفعها: (تدريب الراوي شرح تقريب النواوي) للإمام السيوطي.

٤ ـ **المنظومة البيقونية**، ٣٢ بيت، للإمام عمر البيقوني (ت١٠٨٠هـ).

٥ ـ **منظومة ألفيّة الحديث**، ١٠٠٣ بيت، للإمام عبد الرحيم العراقي (ت٨٠٦هـ) لخص فيها كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، وأهم شروحها: "فتح المغيث" للسخاوي (ت٩٠٢هـ)، و "فتح الباقي" لزكريا الأنصاري (ت٩٢٦هـ).

٦ ـ **كُتب وتخريجات ومختصرات الشيخ العلاّمة: محمد ناصر الدين الألباني** (ت١٤٢٢هـ) أمير المؤمنين في الحديث في هذا العصر، خادم السُّنة، وصاحب الجهود العظيمة في تصحيح وتضعيف وتمحيص الأحاديث وكتب السُّنة، وأعظم مؤلفاته: السلسلة الصحيحة، والسلسلة الضعيفة، وصحيح النسائي، وصحيح أبي داود، وصحيح الترمذي، وصحيح ابن ماجه، وصحيح الجامع الصغير، وصحيح الشمائل، وصحيح السيرة، وغيرهما..

٧ ـ **الطبقات الكُبرَى**؛ للإمام محمد ابن سعد (ت٢٣٠هـ) وهو كتابٌ موسوعي موثّق، تلقّاه العلماء بالقبول، بسط فيه الشرح عن سيرة الرسول وحياته، ثم سرد فيه سِيَر وتراجم الصحابة والتابعين؛ رجالاً ونساء، وبيان طبقاتهم وفضائلهم، وفيه شيءٌ من الضعيف والآثار التي لا تصح؛ نقلها عن "الواقدي" وهو ـ عند المُحَدّثين ـ ضعيفٌ الرواية.

٨ ـ **سِيَر أعلام النُّبلاء**، للإمام المحدّث الحافظ: محمد الذهبي (ت٧٤٨هـ) وهذا الكتاب موسوعةٌ تاريخية حديثية تربوية اجتماعية، فيه خيرٌ كثير، ونفعٌ عظيم، وعِلمٌ غزير، ترجم فيه لرواة الحديث وعلماء الإسلام؛ من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى عصره، وأجاد وأفاد، ونقد الرّجال، واعتمده المحدّثون في الجرح والتعديل..، وفيه نحو ٦٠٠٠ ترجمة، وقسّمه لأربعين طَبقة.

ولَم يخصصه لفئةٍ واحدة ولا بلدٍ مُعيّن، بل شَمِل به البلدان وأعلام الناس؛ مِن خُلفاء وملوك وقضاة وأُدباء وشعراء وقرّاء وفقهاء ومُفسّرين ولغويين وشعراء ومُحَدّثين وغيرهم..، وللمحدّثين النصيب الأكبر فيه.

وقد تحرى فيه الإمامُ الذهبيُّ الدقةَ والعدلَ والإنصافَ والتجرّد والصراحة، لذا كان له قيمةً عِلمية كبيرة، وينبغي لكل مسلم وطالب علم اقتناؤه ومعاودة مطالعته والقراءة فيه، خاصةً عند الفتور والقصور في العمل.

٩ ـ **في المجال الالكتروني الرقمي**: هناك جهود ومواقع ومُحرّكات بحث على شبكة الإنترنت والذواكر الالكترونية التقنية، اهتمّت اهتماماً كبيراً بالسُّنة والحديث وكُتبه ومؤلفاته ورجاله وأسانيده وشروحه، وهي كثيرةٌ؛ وفيها جهودٌ كبيرة؛ تُذكَر فتُشكر، وقد تَقدّم الحديث عنها في باب تخريج الحديث.

المَجاميع [١]

(الكتب التي تَجمَع الأحاديث وتُقارِن بين دواوين السُّنة)

فهناك كتبٌ عظيمة جليلة اعتنَت بالجَمع والمقارَنة بين كتب السُّنة أو بعضها، وتَجمَع الأحاديث النبوية من غير أسانيد ولا تكرار، وهي عظيمة النفع جليلة القَدر جامعة للصحيحين أو لجميع كتب السُّنة؛ منها:

١ ـ **اللؤلؤ والمرجان في ما اتفق عليه الشيخان**؛ لمحمد فؤاد عبد الباقي (ت١٣٨٨هـ) وهو كتابٌ يَجمع فقط ما اتفق عليه البخاري ومسلم.

٢ ـ **الجامع بين الصحيحين**؛ لصالح الشامي ـ من العلماء المعاصرين ـ وكتابه هذا أجمع وأشمل وأفضل من اللؤلؤ والمرجان، حيث رتبه على ترتيب مسلم، ثم ذكر ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد بن مسلم، ثم يقارن بين الروايات، فهو عظيمٌ ونافع.

٣ ـ **مَعالم السُّنة النبوية**؛ للشيخ صالح أحمد الشامي أيضاً، وهو كتابٌ عملاق جَمع فيه أحاديث ١٤ كتابا من كتب السنّة، كالصحيحين والسُّنن والموطأ ومسند أحمد وصحيح ابن حبان وغيرها..، حذف الأسانيد والمكرر وبلغَت أحاديث تقريبا ٣٩٣٠ حديثا، وبوّبه على أحسن ترتيب.

٤ ـ **(تيسير الوصول إلى جامع الأصول)** لابن الديبع؛ مختصر لجامع الأصول الستة لابن الأثير، هذبه ورتّبه، حتى أغنى عن الأصل.

---

(١) يَلزَم التفريق بين "المجاميع" و"الجوامع" السابقة الذِّكر، عِلماً أن المجاميع ـ على عَظَمتها ـ لَم تَكن معروفة إلا مِن عهدٍ قريب.

٥ ـ **جامِع السُّنة** ؛ للشيخ عبد العزيز المقحم ؛ جَمع فيه بين ٣٧ كتابا من كتب السّنة، بما فيها الصحيحين والسنن والمسند وغيرها، بدون أسانيد وبدون تكرار إلا اليسير، حوى ٣٩٨٠، وهو قريب مِن سابقه "مَعالم السّنة"، ووضع عليه تعليقات على الأحاديث وشرح بعض الكلمات.

٦ ـ كذلك كتاب (**الجامع الصحيح للسُّنن والمسانيد**) للشيخ صهيب عبد الجبار، فهو كتابٌ عظيم نافع حافل، يَجمع بين أغلب كتب السُّنة ؛ بما فيها الصحيحين والسُّنن وصحيحي ابن حبان وابن خزيمة والموطأ والمسند..

وطريقته ومنهجه فيه: أنه يَجمع جميع الأحاديث ذات الموضوع الواحد من جميع كتب السُّنة، ثم يَجمع روايات كل حديث ويقارن بينها، ثم يَعزو كل فقرة لمن أخرجها مِن الأئمة، مع حذف المكرر والضعيف والأسانيد، والاقتصار على الصحيح والحسن ..، إضافة إلى مُراجَعة تصحيحات الألباني والأرنؤوط في التصحيح والتضعيف، وشرح الكلمات والمعاني الغامضة ..

فهو متميز، لكن لا أدري إلى الآن هل طُبع ونُشر؟ أم لا يزال بنُسخته القديمة [١].

---

(١) وجهود العلماء لخدمة السُّنة كثيرة ، ذكرتُ أَهمّها، ونسأل الله أن يَرحم عُلماءنا خُدّام القرآن والسُّنة، ويرضى عنهم، ويَشكر جهودهم، ويُنضّر وجوههم، ويَجمعنا بهم في الجنة.

أيضاً هناك مؤلفات ومجهودات نافعة ؛ لبعض المستشرقين الذين سخرهم الله لخدمة السُّنة والحديث ورجاله وأطرافه ودرجاته ومظانّه ـ بغَضّ النظر عن قصدهم ـ تقدّم ذِكرها، واليوم البحث التقني الالكتروني وفّر على طلاب العلم والباحثين الكثير ولله الحمد.

كتب الفقه المُخَرّجة حديثياً

اهتمّ المحدّثون بـ(**كُتب الفقه وتخريج أحاديثها**)، ودرَسوها بدراسةٍ حديثية فقهية نافعة، فصارت كتب فقهٍ وحديث؛ ساهمَت في خدمة السُّنة والفقه.

ومنها ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ:

ـ (**الهداية في الفقه الحنفي**) للإمام علي المرغياني (ت٥٩٣هـ)، خرّج أحاديثه وعَلّق عليه الإمام عبد الله الزيلعي (ت٧٦٢هـ) في كتابه النفيس "**نَصب الراية لأحاديث الهداية**"، وقد اختصره ابن حجر في كتابه "الدراية".

ـ (**الشرح الكبير في الفقه الشافعي**) للإمام عبد الكريم الرافعي (ت٦٢٣هـ) خرّج أحاديثه وعَلّق عليه الإمام ابن حجر؛ في كتابه "**التلخيص الحَبير**".

ـ (**منار السبيل في الفقه الحنبلي**) للشيخ ابن ضويان (ت١٣٥٣هـ) خرّج أحاديثه وعَلّق عليه الشيخ العلاّمة محمد الألباني؛ في كتابه "**إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل**".

ـ (**إحياء علوم الدين**) للإمام الغزالي (ت٥٠٥هـ) خرّج أحاديثه وعَلّق عليه الإمام عبد الرحيم العراقي (ت٨٠٦هـ) في كتابه "**المغني عن حَمل الأسفار في الأسفار تخريج ما في الإحياء من الأخبار**" [(١)].

---

(١) وكتاب "الإحياء" للغزالي كتابٌ نافع فريد؛ خاصة في مجال الأخلاق والآداب وإصلاح القلوب، لكن عابه وشانه عند العلماء ما حواه من الحديث الضعيف والمكذوب، إلا أن العلماء لَم يَتركوه، فخرّجه العراقي، ثم اختصره وصححه الإمام عبد الرحمن ابن الجوزي (ت٥٩٧هـ) وسمّاه (منهاج القاصدين)، ثم أتى الإمام أحمد بن قدامة (ت٦٨٩هـ) ـ حفيد صاحب المغني ـ فاختصره وسمّاه (مختصر منهاج القاصدين)؛ فصار هذا المختصر من الكتب المهمة النافعة لكل مسلم، وإن كان لا يزال فيه شيء من الاثار الضعيفة، وهو مطبوع ومُحقّق.

فوائد حديثيّة مُهِمّة لطالب الحديث والعِلم

الأُولى: **(الكُتب الستة)**؛ وهي: صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسُنن أبي داود، وسُنن النسائي، وجامع الترمذي، وسُنن ابن ماجه.

اشتهرَت عند المُحدّثين بـ "الكُتب الستة"، وصارت عندهم محل عناية ورعاية، وإذا قيل رواه الجماعة فهُم هؤلاء.

ـ وأحسن ما أُلّف في رِجالها وأسانيدها: **(تهذيب التهذيب)** لابن حجر.

ـ وأحسن ما أُلّف في جَمْع متونها وأحاديثها: **(جامع الأصول)** لابن الأثير أبو السعادات (ت٦٠٦هـ) جَمع فيه أحاديث الصحيحين والسُّنن للترمذي والنسائي وأبي داود وموطّأ مالك ـ جعله بديلاً لسُنن ابن ماجه ـ وحذف المكرر والأسانيد، وشرح الغريب وأفاد بعض الفوائد عليه.

وقد اختصره الشيخ عبد الرحمن بن الدِّيْبَع (ت ٩٤٤هـ) فأجاد وأفاد رحمه الله؛ حيث حذف الترقيم والترميز والزوائد المشْغِلة، واقتصر على الصحابي وذيّل الحديث بمن خرّجه من الأئمة، ووشّحه بشرح بعض الكلمات، وفوائد ثمينة، وسمّاه **(تيسير الوصول إلى جامع الأصول)**فهو من المراجع المهمة المباركة النافعة [١].

الفائدة الثانية: (السُّنن الأربع)؛ يُقصَد بها سُنن: أبي داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه. وإذا قيل السُّنن الثلاث: فالقصد كلها عدا ابن ماجه.

---

(١) ولاننسَ الكتاب النافع الماتع (مَجمع الزوائد ومَنبع الفوائد) للحافظ علي الهيثمي (ت٨٠٧هـ) جَمع فيه مازاد عن الكتب الستة في مسند أحمد ومعاجم الطبراني، وبيّن حال الأحاديث وتصحيحها، وللمتأخرين كتبٌ جامعة قد تغني عن غيرها، وقد سَبق ذكر بعضها.

الفائدة الثالثة: أن (**عَدد الأحاديث الصحيحة والحسَنة**) في جميع كُتب السُّنة يُقارِب ٤٠٠٠ ـ أربعة آلاف ـ حديث، وأن الصحيحَين استوعبا غالب الصحيح، فليس خارجهما إلا نحو ٥٠٠ ـ خمسمائة ـ حديثاً ما بين صحيحٍ وحسَن[١].

وما نراه من الأعداد الكثيرة التي تُقَدّر بـ(مئات الألوف) إنما هو تكرارٌ بعَدد الطُّرُق، فهو عَدد الطُّرُق والأسانيد، وليس عدد الأحاديث.

فبعض الأحاديث رواه خمسة أو ستة من الصحابة فيَذكُرونه في كتب الحديث خمس مرات أو أكثر، وربما رواه عِدة رواة عن صحابيٍّ واحد، وبعض الأحاديث له عدة أسانيد؛ فيعدّونه مكرراً بعدد أسانيده.

مثل مسند أحمد: فيه نحو ٣٠ أَلْف حديث مع التكرار؛ لأن بعض الأحاديث رواه أكثر من صحابي، فيُسنده لكل مَن رواه مُكَرّرا، وبدون التكرار لا تتجاوز أحاديث المسند بضعة آلاف.

ومثل صحيح البخاري: أحاديثه ـ من غير المعلَّقات ـ ٧٣٦٠ حديثا، وبدون التكرار تقريباً ٢٦٠٠ حديثاً ـ كما عدّها الإمام ابن حجر ـ وسِرُّ التكرار في البخاري هو الفوائد والتبويب، فكَرر بعض الأحاديث عشرات المرات بعَدد ما فيه من الفوائد والأحكام؛ كحديث قيام الليل جاء في نحو عشرين باباً[٢].

---

(١) توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار ص٦٣ للإمام محمد الصنعاني؛ تحقيق صلاح بن عويضة.

(٢) وقد عَدّ الشيخ عبد العزيز المقحم في كتابه "جامع السُّنة" (٣٩٨٠) حديثاً من ٣٧ كتاباً من كتب السُّنة، وعَدّ الشيخ صالح الشامي في كتابه "مَعالم السُّنة" (٣٩٢١) حديثاً من ١٤ كتاباً من أمهات كتب السُّنة، فحَوْل هذا العدد تَدور عِدّة الأحاديث الصحيحة والحسنة، والباقي تكرار وأسانيد.

الفائدة الرابعة: اهتمّ العلماء بـ(**ناسخ الحديث ومنسوخه**)، ومِن أَنفع الكتب فيه كتاب: (الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار)لمحمد الحازمي الهمذاني (ت٥٨٤هـ)، وكتاب (دعوى النَّسخ في الحديث النبوي) وهو رسالةٌ علمية نافعة مقارنة تقارن بين كتب النسخ في الحديث ؛ لإسماعيل محمد أمين.

الفائدة الخامسة: اهتمّ العلماء بـ(**غريب الحديث وشرح كلماته وألفاظه**) المحتمِلة والغامضة، ومِن أَنفع الكتب فيه: **النهاية في غريب الحديث**؛ لابن الأثير (ت٦٠٦ هـ)[1].

الفائدة السادسة: واهتمّوا بـ(**مُحْكَم الحديث ومُشتَبهه ومُختلِفه ومُشكِله**)، والمُختلِف: هو أن يتعارَض حديثان ـ صحيحان ـ في الظاهر، فيجب أولاً الجَمع بينهما، فإن تعذر الجمع فبالنظر في الناسخ منهما والمنسوخ، فإن تعذر تعيين المنسوخ فبالترجيح بينهما، فإن لَم يَكن وجب التوقف فيهما حتى يتبين الراجح منهما، كحديثَي: (نفي العدوى) و(الفرار من المجذوم) متضادّان.

وأهم الكتب في مُشْكِل الحديث: (تأويل مختلف الحديث) لابن قتيبة (ت٢٧٦هـ)، و(مُشكِل الآثار) و(معاني الآثار) كِلاهُما للإمام الفقيه أحمد الطحاوي (ت٣٢١هـ) صاحب العقيدة الطحاوية والمؤلفات الجزيلة النافعة.

---

(١) وللفائدة: فلا بد من التفريق بين غريب الحديث والحديث الغريب، فـ(غريب الحديث): أي كلماته وألفاظه التي تحتاج بيان وشرح وتوضيح، و(الحديث الغريب): هو ما رواه راوٍ واحد فقط ؛ كحديث "أنما الأعمال بالنيّات.." في الصحيحَين ؛ لَم يُروَ إلا عن عمر رضي الله عنه.

الفائدة السابعة: يجب التنبّه(**للمشتركات اللفظية**) بين عِلم الحديث وغيره، والتفريق بينها..

ـ فمِن ذلك: (**التخريج**) **عند المحدّثين**: هو رواية الحديث بسنَده مُسنَداً من غير واسطة، فإذا قيل: "خرَّج الحديث" فالمعنى: ذكَرَه بسنَده من مَصدره.

وعند الفقهاء: التخريج: أي تخريج الفروع على الأصول، وتفريع الفروع الفقهية من أصولها، واستنباط الأحكام من النصوص الشرعية.

ـ ومِن ذلك: (**العِلّة**) عند المحدّثين وعند الفقهاء والأصوليين.

فعند المحدّثين: العِلّة هي قَدْحٌ وخَلل في سَند الحديث أو رواته أو مَتنه؛ مما يوجب سقمه وضعفه، (**أي**: سببٌ خفيٌّ غامض يَقدح في صحّة الحديث).

وعند الأصوليين: العِلّة هي وَصفٌ وحالٌ وسببٌ موجودٌ في الفرع والأصل؛ في باب "القياس" قياس الفرع على الأصل لاشتراكهما في نفس العِلة والوصف، فيأخذ الفرعُ حُكم الأصل لسَرَيان العلة والسبب فيه.

و"**عِلم العِلَل**" مِن أَدقّ علوم الحديث، لا يستطيع خوضه ولا اكتشاف العِلل إلا علماء الحديث المتمرسين في الرواية والدراية والأسانيد؛ لأن الحديث الـمُعَلّ ظاهِرُهُ السلامة واستيفاء شروط الصحة، وباطنة أنه معلولٌ بما يقدح في الصحة؛ من إرسال مرفوع أو العكس، أو إبدال راوٍ براوٍ، أو اختلاف بين رَفعٍ ووقف..، إلى غير ذلك، ومِن كُتبها: العِلل للدارقطني [1].

---

(١) أما تعريف العِلة في اللغة: ففيه خلاف بين اللغويين والمحدّثين، وهل يقال مُعَلّ أو مُعلَّل أو معلول؟ والراجح عندهم أنها من الثلاثي "مُعلّ"، أو معَلَّلاً، فلا يقال مَعلولا، واعتبَره النووي في "التقريب" لحناً، وانتُقِد ابن الصلاح على لفظة "مُعللاً"، لكن الحافظ العراقي قال في ألفيته:

وسَمِّ ما بعِلّةٍ مَشمُولُ مُعَلّلاً، ولا تَقُل مَعلولُ

الفائدة الثامنة: معرفة (**المتفِق والمفترِق، والمؤتلِف والمختلِف**) فهي مِن مستلزمات عِلم الرواية، والسلامة من اللبس والخلط والوهم ..

فأما (**المتّفِق والمفتَرِق**): أي أسماء الرواة المتفقة خَطًّا ولفظاً، والمفترِقة حقيقةً، كمَن تتفِق أسماؤهم وأسماء آبائهم، وقد تشتدّ فتتفِق أسماؤهم وآباؤهم وأجدادهم وألقابهم ..

مثل: "أبو سعيد البُستي القاضي" و" أبو سعيد البُستي الشافعي" متفقان اسماً، لكن يفترقان في الحقيقة والعصر والرواية، والأمثلة كثيرة جداً..

وإذا لَم يتم التمييز فإنه يُلجأ في التفريق والفصل في ذلك إلى القرائن والترجيح وغَلبة الظن.

وأما (**المؤتلف والمختلف**): وهي أسماء الرواة التي تأتلِف وتتساوى كتابةً؛ لكنها تختلِف نُطقاً، فيجب شَكلها وضبطها بالحركات أو الشرح للتفريق بينها.

مثل: "سَلاّم" بالتشديد، و"سَلاَم" بالتخفيف؛ كعبد الله بن سلام الصحابي.

ومثل غنّام وعثام، وعَقِيل وعُقَيل، وجَمّال ـ بالجيم ـ وحَمّال، وسَلَمة ـ بفتح اللام ـ وسَلِمة ـ بكسر اللام ـ[1].

الفائدة التاسعة: أن (**العدالة والضبط والاتصال**) هي الميزان الوحيد الحقيقي الذي يوزن به الرواة، وتُقبل أو تُرَد الروايات، وتصحّ به الأسانيد، والجرح والتعديل، أما غير ذلك مِن صِفات فالكل فيها سواء، فلا فَرق بين رواية الرَّجُل ورواية المرأة، ولا بين الحرّ والعبد ..، وقد نص على ذلك جمهور علماء المصطلح.

---

(١) وفي ذلك كتب كثيرة؛ مِن أنفعها وأجمعها: (تبصير المنتبه بتحرير المشتبه) للإمام ابن حجر.

الفائدة العاشرة: معرفة (**التواريخ والوفِيات**)أي تاريخ ولادة ووفاة وحياة ورحلات الرواة، فهي مهمّةٌ جدًّا لمعرفة عصور الرواة وشيوخهم، واتصال الحديث وانقطاعه.

قال النووي في التقريب: وقد ادّعى قومٌ الرواية عن قومٍ فنُظِر في التاريخ فظَهر أن ذلك زَعمٌ منهم وأنهم رووا عنهم بعد وفاتهم بسنين !!

ونقل السيوطي في التدريب شرح التقريب: عن حفصٍ القاضي أنه قال: (إذا اتهمتُم المحَدّث فحاسِبوه بالتاريخ والسنين)، أي: سِنّه وسِنّ مَن رو عنه.

وقال سفيان الثوري: (لَمّا استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ) أي بمقارَنة ولادتهم بوفاة مَن رَووا عنهم، فيُعرَف الصادق مِن الكاذِب[١].

الفائدة الحادية عشرة: معرفة (**طَبقات الرواة**) شيءٌ مهمٌّ عند المحدّثين، كطَبقة الصحابة، ثم طَبقة التابعين، ثم تابعي التابعين، ثم مَن بَعدَهم..

وبعض المحدّثين يُفصّل ويُقَسّم في كل طَبقة، كطبقة (**الصحابة**) يُقَسّمها إلى طبقات؛ فيجعل العشرة المبشرون بالجنة طَبقة، والمهاجرون طَبقة، والأنصار طبقة، والبدريون طبقة، وصغار الصحابة طَبقة ..

وكطَبقة (**التابعين**) يُقسّمونها إلى طبقات؛ فكِبار التابعين طَبقة، وصِغارهم طَبقة، ومَن التقَوا العَشرة المبشَّرين طَبقة، ومَن التقى صِغار الصحابة طبقة[٢].

---

(١) ذكر هذه النقول وهذه الآثار: الإمام السيوطي؛ في تدريب الراوي ص٣٦٤.

(٢) نزهة النظر لابن حجر ص١٣٩، وتدريب الراوي للسيوطي ص٣٨٠، وأكبر المراجع في طبقات الرواة: الطبقات الكبرى لابن سعد، لكنه أكثر النقل عن شيخه (محمد الواقدي) وهو ضعيف عند المحدّثين.

الفائدة الثانية عشرة: في **(التنبّه لمقدّمات المؤلّفات)**؛ وبالذات الكتب الحديثية، ففي مقدّمات أكثرها ما لا يوجَد في غيرها..؛ من الفوائد والقواعد، والنوادر والـمَئآثر، والغرائب والعجائب، والأخبار والأسرار، والتوضيحات والتنبيهات، وما لا يَسَعْ طالب العِلم وطالب الحديث الجهل به، **وانظر** مثلا:

مُقدّمة مسلم في صحيحه، ومُقدّمة النووي على شرحه لصحيح مسلم، ومُقدّمة ابن حجر في فتح الباري شرح البخاري وسمّاها (هَديُ الساري)، ومقدّمة ابن ماجه في سُننه، ومقدّمة السيوطي في تدريب الراوي، ومقدّمة ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل، ومقدّمة ابن حبان في كتابه الضعفاء، ومقدّمة الهندي في كَنز العُمّال، ومقدمّة القاسمي لكتابه قواعد التحديث..

وكذلك مقدّمة الفيروزآبادي للقاموس المحيط، فإن قواميس اللغة تحتاجها جميع الفنون والعلوم، وهذه المقدّمة فيها من النكت اللغوية، والصور البلاغية، والثروة اللفظية، والقواعد اللسانية الشيء الكثير والمفيد.

الفائدة الثالثة عشرة: في **(التنبّه لتراجم وعناوين الأبواب والفصول في كُتب السُّنة)**؛ فكُلّ إمامٍ من أَئمة الحديث قَسّم كتابه لعِدّة أبواب، وكل باب فيه تراجم ـ أي عناوين ـ تدل على موضوع ماتحته من الأحاديث..، وفيها نوادر وعجائب وفوائد ..

كصحيح البخاري؛ الذي برع وأبدع في تراجم وعناوين صحيحه، مما يدل على سعة عِلمه وفقهه واجتهاده وذكائه وحِكمته، ودقة استنباطه للأحكام والدروس من الأحاديث الشريفة، حتى إنه يُكرّر الحديث الواحد في عدة أبواب؛ لما يَستنبط منه من الدروس والفقهيات والمسائل والنوادر.

الفائدة الرابعة عشرة: ينبغي (**الجدّ في قراء ة الحديث والسَّرد السريع لكتب السُّنة**)؛ قراءة متأنية متواصلة، واستعراضها ولو بسرعة، يبدأ بالصحيحين ثم السُّنن، وحبذا مختصراتها، أو المجاميع الجامعة لكتب الحديث؛ لخلُوّها من الأسانيد والتكرار.

كما ينبغي قبل القراءة التوريخ ووَضع تاريخ البداية في القراءة؛ حتى يتشجع للإتمام ولكي يحاسب نفسه على ضياع وقته وعمره فيستغله فيما ينفع.

وقد ذكر ابن جماعة نقلاً عن الخطيب البغدادي: أن السلف الصالح كانوا يَكتبون ـ تحت البسملة ـ اسم الشيخ وتاريخ السماع، ولا يتركون ذلك أبدا [١].

الفائدة الخامسة عشرة: ينبغي (**الجدّ في حِفظ الحديث الشريف**)؛ فطالِب العلم ـ وطالِب الحديث خصوصاً ـ عليه الاهتمام بحفظ شيء من الأحاديث الشريفة، ويُكثر مطالعة وتكرار كتب السُّنة؛ وبالذات المختصَرات محذوفة السند والتكرار، كالأربعين النووية ورياض الصالحين وأحاديث الأحكام ومختصر الصحيحين .. وغيرها، ويعيها في صدره؛ للعمل والفقه والاستشهاد، فذلك مَطلبٌ سامٍ وحَظٌّ وافٍ.

وقد قيل:

إذا لَم تَكُن حافِظاً واعِياً فجَمْعُكَ للكُتْبِ لا يَنفَعُ
أتَحضُرُ بالجهلِ في مَجلسٍ وعِلمكَ في الكُتْبِ مُستَودَعُ؟

وقال آخَر:

عليك بالحفظِ دون الجَمع في كُتُبٍ فإنّ للكُتْبِ آفاتٌ تُفرّقُها
الماءُ يُغرِقها، والنارُ تُحرِقها واللصّ يَسرِقها، والفأرُ تَخرِقها

(١) المنهل الرويّ في علوم الحديث النبوي؛ لابن جماعة ص ٩٧ تحقيق د محي الدين رمضان.

الفائدة السادسة عشرة: ينبغي (**الجدّ في فهم مصطلح الحديث والعناية بالرواية قبل الدراية**)؛ فقَبل النظر في الحديث أو نقله أو التدريس أو التأليف.. ينبغي الاطلاع على مصطلح الحديث، وحِفظ متن مختصر فيه، ومعرفة مصطلحات المحدّثين..

ومِن المؤسف أن يوجَد مَن يقرأ الحديث وهو جاهل في "علوم الحديث".

ومِن المُلفِت الداعي للانتباه: ما كان عليه العلماء الكبار الراسخون؛ من العِلم بـ(الرواية) قبل (الدراية)، والفهم الثاقب في مصطلح الحديث وقواعد التحديث؛ مع أنهم اشتهروا في عِلمٍ أو فنٍّ من الفنون عُرفوا به ..

كالإمام ابن كثير صاحب التفسير: عُرِف عند عامّة الناس أنه مفسّر، لكن له أيضاً باعٌ كبير في عِلم الحديث، ولَهُ كتابك(اختصار علوم الحديث).

وهذا الإمام النووي صاحب رياض الصالحين: إضافةً لِباعهِ الكبير في علوم القرآن وشروح السُّنة ـ كَشَرحِه لصحيح مسلم ـ فهو أيضاً ذو علمٍ غزير في مصطلح الحديث، وله فيه كتاب (التقريب في مصطلح الحديث) مِن أَنفع وأَجلّ كُتب المصطلح، اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث.

وهذا الإمام السيوطي الفقيه الأصولي المفسّر: ذو عناية كبيرة بعلوم وقواعد الحديث أيضا، وله شرحٌ نافع غزير الفوائد على "التقريب" المذكور للنووي؛ سمّاه: (تدريب الراوي شرح تقريب النوواي)، وغيرُهم كثير..

وهذا الإمام ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري: فمَع أن له مؤلفات وشروحات حديثية وفقهية كثيرة جداً؛ فلَه أيضاً كُتبٌ عظيمة موسوعية في مصطلح الحديث؛ أبرزها: تهذيب التهذيب، ونزهة النظر شرح نخبة الفِكر.

ومَن اشتغل بالتدريس أوالتحديث أو التأليف.. وهو جاهلٌ بعلم الرواية ومصطلح الحديث فلا بد أن يكون له مَزالق؛ كما هو واقعٌ ومُشاهَد !!.

الفائدة السابعة عشرة: أن (**تطبيق القواعد الحديثية**) ـ في النقل والرواية والجرح والتعديل والتلقّي ـ مُهمّةٌ حتى في حياتنا اليومية ؛ عند سماع المتحدثين في المجالس أو في المنتديات أو برامج التواصل الحديثة، ينبغي التثبت عن المتحدّث ومَنهجه وحاله وتوجّهه وصحّة ما يُحدّث به، ووزن حديثه بقواعد الجرح والتعديل والقبول والرد، وعَرض المسموعات والمرويات على دواوين السُّنة ومصادرها الأصيلة، أو سؤال أهل العلم عند عدم معرفتها أو فقدان الثقة بها..

فالحاجة إليها اليوم قائمة ؛ في ظل العَولمة العالمية التي اختزلَت العالَم كلّه وكأنه في مجلسٍ واحد!.

الفائدة الثامنة عشرة: في (**أهمّية علوم الآلة**) ومنها عِلم المصطلح، فهو عِلمُ آلةٍ مملوء بالقواعد والأصول، وهو من العلوم التي تحتاج إلى صبرٍ وفهم ومراجعة من فترةٍ لأُخرى حتى لا يُنسى ؛ وتطبيقه عمليًّا عند مرحلة الدراية وفِقه الحديث.

الفائدة التاسعة عشرة: أن (**الإسناد مِن مَفاخِر هذه الأُمّة**) وتمحيص الرواة والروايات والجرح والتعديل مِن خصائصها، ولا يوجَد في أي حضارة مثلما عندنا مِن حِفظ النصوص النبوية عَبر عشرات القرون ومئات السنين، فلا دسّ ولا تزوير، ولا تحريف ولا تغيير، والحمد لله الذي إليه المَرجع والمصير.

المكتبة الحديثية الشاملة

- صحيح البخاري.
- صحيح مسلم.
- مختصر صحيح البخاري، للزبيدي.
- مختصر صحيح مسلم، للألباني.
- مختصر سُنن أبي داود، للمنذري.
- الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان، لابن بلبان. (رتّبه على أبواب الفقه).
- الفتح الربّاني لترتيب مُسنَد أحمد، للساعاتي. (رتّبه على أبواب الفقه).
- صحيح جامع الترمذي، للألباني.
- صحيح سُنَن أبي داود، للألباني.
- صحيح سُنن النسائي، للألباني.
- صحيح سُنن ابن ماجه، للألباني.
- صحيح الترغيب والترهيب، للألباني.
- صحيح الجامع الصغير، للألباني.
- صحيح مُوطّأ مالك، لسليم عيد الهلالي.
- السلسلة الصحيحة، للألباني.
- رياض الصالحين، للنووي.
- الأربعون حديثاً النووية، للنووي.
- المَتجر الرابح في ثواب العمل الصالح، للدمياطي.
- الأحاديث القُدسية وشرحها، د أحمد محمد فارس.
- روضة الأبرار في صحيح الأدعية والأذكار، للمؤلف.

❖ **وفي شروح الحديث:**

ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر.

ـ المنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاج، للنووي.

ـ الشرح الميسّر لصحيح البخاري، للشيخ محمد بن علي.

ـ مَعالم السُّنن شرح سُنن أبي داود، للإمام حمَد الخطّابي.

ـ عون المعبود شرح سُنن أبي داود؛ لشمس الحق آبادي.

ـ عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي، للإمام ابن العربي.

ـ التمهيد شرح موطأ مالك، للإمام ابن عبد البرّ.

ـ جامع العلوم والحِكَم شرح الأربعين النووية، لابن رجب.

ـ نزهة المتقين شرح رياض الصالحين، د مصطفى سعيد الخن.

ـ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار؛ للشوكاني.

ـ تيسير العلاّم شرح عمدة الأحكام، لعبد الله البسام.

ـ سُبل السلام شرح بلوغ المرام ، للإمام محمد الصنعاني.

❖ **وفي الكتب الجَامعة بين دواوين السُّنة:**

ـ تيسير الوصول لجامع الأصول، لابن الديبع. (جَمع فيه الكتب الستة).

ـ الجامع بين الصحيحين؛ لصالح الشامي. (جَمع البخاري ومسلم بدون تكرار).

ـ مَعالم السُّنة النبوية؛ للشيخ صالح الشامي. (جَمع ١٤ من كتب السُّنة).

ـ التمام في أحاديث الأحكام، د خالد الباتلي(جَمع بلوغ المرام وعمدة الأحكام)

❖ **وفي النَّسْخ والإشكال :**

ـ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، لمحمد بن موسى الهمذاني.

ـ النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير.

ـ تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة.

❖ **وفي مصطلح الحديث:**

ـ عِلل الحديث، لابن أبي حاتم.

ـ نخبة الفِكَر وشرحها "نزهة النظر"؛ لابن حجر.

ـ التقريب والتيسير لسُنن البشير النذير، للنووي.

ـ المنظومة البيقونية، ٣٢ بيت، وشروحها، للإمام عمر البيقوني.

ـ تيسير مصطلح الحديث، للطحان.

❖ **وفي تراجم الصحابة والتابعين ورِجال الحديث:**

ـ الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر.

ـ المُعجَم الكبير، للطبراني.

ـ الطبقات الكُبرَى؛ للإمام محمد ابن سعد.

ـ تهذيب التهذيب، للإمام ابن حجر.

ـ الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر.

❖ **وفي معرفة الأحاديث الضعيفة:**

ـ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة؛ لابن عَرَّاق.

ـ المصنوع في الحديث الموضوع؛ للهروي القاري. (بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة).

ـ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، للألباني.

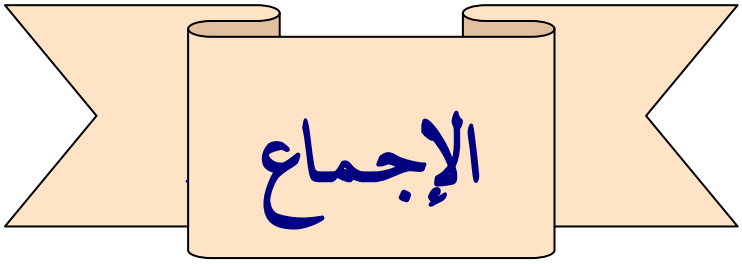
ـ المَجروحين، لابن مَعِين.

الضُّعَفاء، لعلِيّ بن المديني [١].

---

(١) ركزتُ على ذكر الكتب التي تغني عن أصولها، كتصحيحات الألباني التي فرَزَت الصحيح، وكترتيب ابن بلبان يغني عن صحيح ابن حبان، وترتيب ابن الساعاتي لمسند أحمد يَكفي عنه، وهذه الترتيبات جيدة نافعة؛ لأنهم رتبوها على الأبواب ثم حَذفوا الأسانيد والمكررات، وفيها توفير وقت وجهد، أما كتب "التخريج" فسَبق ذِكرها في باب التخريج، وينبغي الحرص على الطبعات الجديدة المحقَّقة المصححة.

المبحث الثالث



مكانته وحقيقته ودورُه في الفقه والأحكام

الإجماع مَرْتَبةٌ تلي الوحي

إن دين الإسلام هو آخِر الأديان وأفضلها وأكملها ؛ ويقوم في أحكامه الشرعية وتشريعاته السمحة على أصلين أصيلين ورُكنين عظيمين هما الكتاب والسنّة ؛ فهما المنبع الصافي والمصدر الوافي للأحكام والأدلة والتشريع.

والنبي ﷺ في حياته الشريفة هو المرجع للتشريع وبيان الأحكام، فالقرآن ينزل عليه من ربه، وقوله وفعله وتقريره تشريع، وهو معصوم في ذلك كله.

وبوفاته ﷺ انقطع الوحي والتشريع، وكان حال السلف الصالح من الصحابة والتابعين إذا عرض لهم حادثة أو قضية : فإنهم ينظرون في القرآن.

فإذا لم يَجِدوا نَصًّا فيه نَظروا في السُّنة النبوية ؛ فإن لم يجدوا فيها حُكماً ماذا يفعلون؟ إنهم يجتمعون ويتشاورون ويجتهدون في الواقعة أو القضية، كقضية الخلافة بعد رسول الله ﷺ، وكقضية توريث الجدة مكان الأم ..، فإذا اتفقوا على حكمٍ وعزموا عليه وجب العمل به والتزامه، فيصبح اتفاقهم حجة شرعية متبعة ، لقول النبي ﷺ: (لا تجتمع أُمّتي على ضلاله)[١].

ولما كان الحال لا يَخلو مِن أُمورٍ أو حوادث عارضة لا يوجد فيها حُكمٌ صريح في الكتاب أو السنة.. فهذه يُمكِن حَلّها بواسطة اجتماع وتشاور علماء الشريعة فيها، ويصير هذا التشاور والاتفاق مَصدراً لحَلّ النوازل والمستجدات، فذلك هو (الإجماع) أي إجماع العلماء واتفاق رأيهم على حكمٍ ما، بعد عَرضه على قواعد الشريعة وفي ضوء القرآن والسنة.

---

(١) رواه الترمذي وأحمد وابن ماجه والطبراني ؛ والحاكم وأَعلّه ووافقه الذهبي.

إذاً فالإجماع أصلٌ من أصول التشريع، ومَصدرٌ مِن مصادر الأحكام، وهو المصدر الثالث بعد القرآن والسنة [١].

كما أن الإجماع هو الذي يلي النصوص في القوة والاحتجاج، وهو مرتبة تلي النصوص، وليس قبلها ، لكنه يعتمد عليها، وهو باب لأرباب الاجتهاد لا يغلق أبداً.

وقد اتفق العلماء أنه حجة قاطعة يؤخذ بها، ويقين ثابت لا تجوز مخالفته، ولَم يخالف في ذلك إلا مَن لا يُعتد بكلامه ولا بخلافه [٢]، قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا ﴾ النساء: ١١٥

والشافعي ـ رحمه الله ـ هو أول مَن استدلّ بهذه الآية على حجية الإجماع[٣].

وقول النبي ﷺ: **(لا تجتمع أُمّتي على خطأ)** وفي رواية الطبراني والحاكم **(لا تجتمع أُمّتي على ضلالة)**[٤].

---

(١) وجملة الأدلة والمصادر الشرعية **المتفق عليها أربعة هي** : القرآن والسنة والإجماع والقياس.

(٢) والحجة: هي الدليل المعتبر شرعًا؛ الذي تثبت به الأحكام الشرعية إيجابًا وندبًا وتركًا واستحبابا، والقطعي : ضد الظني ؛ وهو الثابت الملزِم الذي لا يطرأ عليه شك.

(٣) المستصفى للغزالي ص١٧٩ ، وشرح المنهاج للأصفهاني ٢/٩٥٤.

(٤) أخرجه ابن ماجه والطبراني وأحمد في المسند (٦/٣٩٦)، والترمذي في باب لزوم الجماعة مرفوعاً عن ابن عمر رضي الله عنه، وأخرجه الحاكم وأعله ووافقه الذهبي، وقد سبق تخريجه.

وعن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال : **(ما رءاه المسلمون حَسناً فهو عند الله حَسَن، وما رءاه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح)** [(١)].

وروي عنه ـ رضي الله عنه ـ أيضاً أنه قال: **(إذا سُئل أحدكم فلينظر في كتاب الله، فإن لم يجد ففي سُنة رسول الله، فإن لم يجد فلينظر فيما اجتمع عليه المسلمون، وإلا فليجتهد)**.

وقال اللكنوي ـ رحمه الله ـ: (حجية الإجماع تكريم لهذه الأُمّة)[(٢)].

واستدل السرخسي على حجية الإجماع بقوله ﷺ: **(لا تجتمع أُمّتي على ضلالة)**، ثم قال ـ رحمه الله ـ: (ألا ترى أن إجماع أهل كل عصر يُجعَل حجة بهذا الطريق)[(٣)].

وللتنبيه: فإن المقصود بـ (العلماء): هُم علماء الشرع المجتهدون الذين هُم أهل الفتوى والـحَلّ والعَقد والعِلم بالشريعة، فلا اعتبار بكلام غيرهم ولا إجماع غيرهم من العامّة أو المثقفين أو الفسقَة أو المبتدعة أو المتعالمين أو مَن خرَجوا عن منهج السلف الصالح بقولٍ أو فعل.

وأما مصطلح (الأصوليون) فيعني علماء أصول الفقه؛ وهو العِلم التي يَستنبط به الفقهاءُ الأحكامَ مِن الأدلة والنصوص الشرعية؛ وبه تُفَرّع الفروع على الأصول.

---

(١) رواه أحمد (٣٦٠٠) عن ابن مسعود موقوفاً عليه بإسناد حسن.

(٢) من حاشية اللكنوي المسماة: (قمر الأقمار على نور الأنوار شرح المنار) ٢/ ١٠٦.

(٣) أصول السرخسي٢/ ١٠٧، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢/ ٢١٤، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٣٨.

تعريف الإجماع

الإجماع في لغة العرب: هو الاتفاق؛ وجَمْع الأمر وإحكامه والعزم عليه، وضَم المتفرق إلى بعضه، يقال جعل الأمر جميعاً بعد تفرقه، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ فَأَجۡمِعُواْ كَيۡدَكُمۡ ثُمَّ ٱئۡتُواْ صَفّٗا ﴾طه:٦٤، وقوله تعالى: ﴿فَأَجۡمِعُوٓاْ أَمۡرَكُمۡ وَشُرَكَآءَكُمۡ ﴾ يونس:٧١؛ أي: اتفِقوا مع شركائكم على أَمرِكم[١].

وفي الاصطلاح: عُرّف الإجماع بتعريفات كثيرة؛ فعرّفه الرازي في المحصول بأنه: (اتفاق أهل الحَل والعَقد من أُمّة محمد ﷺ على أمرٍ مِن الأمور).

وعارَضه الأصفهاني لاستعماله لفظة (أمور)، لأنها عِبارة عن طَلب، ورأى الأصفهاني الصواب في أنْ يقول: (على حُكمٍ مِن الأحكام) لأن الإجماع يُقصَد منه طَلَب الحُكم الشرعي[٢].

والخلاصة:

أن التعريف المختار، الذي عليه الجمهور من العلماء والفقهاء والأصوليين أن الإجماع شرعاً هو: **(اتفاق جُمْلة المجتهدين من أُمّة محمد ﷺ بَعد وفاته؛ في عَصْرٍ من العصور على حُكمٍ واقعةٍ من الوقائع)**[٣].

---

(١) القاموس المحيط لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي ص٩١٧ باب العين فصل الجيم.

(٢) انظر المحصول للرازي بالهامش ٢ / ٢٠ تحقيق د. طه العلواني.

(٣) المستصفى للغزالي ١ / ١٧٣ ، وانظر : الإجماع بين النظرية والتطبيق ، د. أحمد حمد.

وقوله **(اتفاق)** احتراز عن الاختلاف ، وهو جنس يشمل كل اتفاق ، أي الاشتراك في القول أو الفعل أو السكوت أو التصريح أو الاعتقاد.

أو نقول: الإجماع الموافق للاعتقاد "فالمراد باتفاقهم أي اتحاد اعتقادهم" بأن يعتقد العلماء المُجمِعون صحة الحُكم المجمَع عليه[١].

وقوله **(جُملة المجتهدين)**: أي جميع علماء الشريعة الموجودون الراسخون المعتدلون المجتهدون في الأحكام والنظر .. وهو قيدٌ احترز به من اتفاق العامّة والمقلدين؛ ومِن الكفار وغيرهم من علماء الفنون الأخرى والمثقفونه والأدباء والأطباء .. فلا عبرة بكلامهم ولا إجماعهم في الأحكام[٢].

وقوله **(مِن أُمّة محمد ﷺ)**: قيدٌ أخرج به إجماع الأمم السابقة لأنه ليس بحجة في أُمّة محمد ﷺ، فإن الأمم السابقة لو كان إجماعهم عندهم حجة فليس كذلك عندنا، فقد نُسِخ إجماعهم كما نسخت شرائعهم.

وقوله **(في عَصرٍ من العصور)**: أي في أيِّ عصر من العصور إلى قيام الساعة، فانقراض العصر لا يشترط ـ على الصحيح ـ لثبوت حكم الإجماع[٣].

---

(١) المحصول للرازي ٢/ ٢١ تحقيق د. طه علواني ، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٢١١.

(٢) المصدر السابق. (ولاحظ أن قوله : (جملة) : أي جميعهم بلا مخالف).

(٣) لذلك فإن من الخطأ أن يقال إجماع أهل المدينة ، أو أهل بلدة كذا ، أو أهل زمان كذا .. فلا يصح ذلك ، لأن الإجماع المعتبر هو الحاصل من جميع العلماء في جميع بلاد المسلمين، وليس أهل بلد أو زمن بعينه ، فهذا القول باطل عند علماء الشريعة وفقهائها ، وأبطلوا شُبه القائلين به ، انظر مراتب الإجماع ؛لابن حزم ص ٢٩ وما بعدها ..، وانظر روضة الناظر للعلامة ابن قدامة المقدسي ١/ ٣٦٣.

وقوله: (على حُكم واقعةٍ من الوقائع): أي كل حادثة تحتاج إلى حُكم شرعي، أو الوقائع التي لها مساس بحياة الناس الدينية .. فلا يكون إجماعًا إذا كان في أمرٍ من أمور الدنيا ، أو في الوقائع المنصوصة ، أو أمور العقيدة ؛ فإنها ولو أنه مجمع عليها إلا أنه لا اجتهاد فيها.

تاريخ الإجماع
ودَورُه في الشورى واتحاد الكلمة

إن النصوص الشرعية من القرآن والسُّنة هي مصدَر النظام والتشريع؛ وهذه النصوص يميزها أنها مَرِنة وصالحة لكل زمان ومكان، وفيها الحل الكافي والدواء الشافي لكل نازلةٍ وكل قضيةٍ إنسانيةٍ إلى يوم القيامة.

ولكن البعض قد زلّوا زللاً كبيراً عندما أخذوا الشريعة مأخذ الجمود، وأبطلوا ما يبنى عليها من الإجماع والقياس المعتبرَين.

كبعض الظاهرية اللذين يقتصرون على ظاهر النصوص فقط، فأنكروا ما سواها من المصادر، وأبطلوا (القياس) الذي هو الوسيلة لتعميم الحكم الشرعي في الأمور الغير منصوصة؛ عندما توجد فيها علة المنصوص، وقصروا (الإجماع) على عهد الصحابة.

وقد كان الإجماع ـ من أول القرن الثاني إلى آخر القرن الرابع الهجري ـ مقيَّداً ببعض القيود؛ بسبب الخلاف بين المذاهب في معناه.

وفي (القرن السادس الهجري) انحصر الإجماع على اتفاق الأئمة الأربعة فكان اتفاقهم يعد إجماعاً [١].

ثم تتالت القرون بالفتن والمحن، والنوازل والمستجدات، والوقائع والخلاف، فاهتم الفقهاء بالإجماع، وظهرت أهميته لمواجهة الواقع، ومواكبة العصر.. حتى كتب بعض العلماء الإجماع في مسائل أوصلوها إلى آلاف

(١) الأئمة الأربعة : النعمان أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، رحمهم الله.

المسائل المجمع عليها، كالإمام ابن الهمام ، والإمام ابن حزم في كتابه: مراتب الإجماع، وسرد فيه الكثير من المسائل [١].

ووضع العلاّمة الفقيه (محمد ابن المنذر النيسابوري) في الإجماع مصنفاً جميلاً في مجلد واحد ممتع ومفيد، حوى أكثر من ٨٠٠ مسألة من مسائل الإجماع، وقد طبع مراراً ويوجد في المكتبات.

وهل حَصل الإجماع في عهد النبي ﷺ؟

الجواب لا؛ فإنه ما كان للإجماع أن يَحصُل في عهد النبي ﷺ، وكيف وهو ﷺ المرجع والمشرع؟! إنما نشأ بعد وفاته ﷺ، حين جد للصحابة قضايا لم يَرِد فيها نصٌ شرعي، فتشاوروا فيها.

ومعنى هذا أن الإجماع ناتج عن (**الشورى**) التي أمر الله بها في كتابه، والتي تعتبر من شعائر المسلمين التي يتعبدون الله تعالى بها ، وقد قال تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ الشورى: ٣٨ ، وقال : ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ﴾ آل عمران: ١٥٩ ، فكان جزاؤهم أن لا يجتمعوا على خطأ ولا ضلالة كما وعدهم نبيهم ﷺ بقوله **(لا تجتمع أُمّتي على ضلالة).**

وأصبح الإجماع مصدراً وأصلاً من أصول الأدلة، وفيه تظهر الشورى واتحاد الكلمة في أبهى صورها [٢].

---

(١) وللعلماء على ابن حزم ـ رحمه الله ـ مآخذ في كتابه هذا ، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تعقب ابن حزم بكتاب سماه: (نقد مراتب الإجماع) وذكر أن ابن حزم أدرج في كتابه مسائل لَم يُجمَع عليها إنما هي مسائل خلافية ، وقد طُبع النقد بذيل المراتب في مجلد واحد.

(٢) البحر المحيط في أصول الفقه ؛ للإمام الزركشي ص ٥٠٥.

كما أن الإجماع من ميزات هذه الأمة القائدة الخاتمة ولا يدانيها غيرها من الأمم فيه، فبه شقوا طريقهم فيما أشكل عليهم من النوازل الغير منصوصة، ونظّموا شئونهم، وضبطوا أمورهم، بل هو صورة لاجتماع الأمة، واتحاد كلمتها؛ أما غيرهم من الأمم فقد شتت الله شملهم، لأنهم فرّقوا أمرهم وأمتهم، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍۚ إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ الأنعام: ١٥٩.

أنواع الإجماع وانعقاده ونقْله

اشتهر للإجماع عند الفقهاء والأصوليين نوعان اثنان هما:

الإجماع الصـــريح : الذي صَرّح فيه كُلّ مِن العلماء برأيه في القضية.

والإجماع السكوتي: وهو سكوت بقية المجتهدين بَعد عِلمهم برأي العلماء الآخَرين رِضًا به؛ فالسكوت علامة الرضا والموافقة.

فإذا انعقد الإجماع بشرائطه صار كالنص الثابت، لا تجوز مخالفته، كما لا يُعتَد بخلاف مَن خالَفه بعد انعقاده ، لأنه لا يشترط انقراض العصر لثبوت حُكم الإجماع [١].

وينعقد الإجماع في السمعيات والبصريات والشرعيات والأمور الدينية والدنيوية ، ويتم بعد ذلك نقله وتناقله من عصر إلى عصر وبثقة عن ثقة كنقل الأخبار والأحكام والنصوص الشرعية عبر الأجيال [٢].

---

(١) الإجماع بين النظرية والتطبيق ، د. أحمد محمد ، والنظر البرهان ؛للإمام الجويني ص ١١٠.

(٢) الإحكام في أصول الأحكام ١/ ٥٣٦ ، لابن حزم رحمه الله.

أركان الإجماع

١ ـ المجمِعون، وهُم المجتهدون المعتبَرون.

٢ ـ الحُكم المُجْمَع عليه.

٣ ـ مُستَند الإجماع من القرآن أوالسُّنة [١].

أما شروط صحة الإجماع

فقد نص الأصوليون على شروطه التي لا يتم ولا يُعتبر إلا بها ؛ وهي :

١ - أن لا يتعارض الإجماع مع نصٍ شرعي من الكتاب أو السّنّة.

٢ - أن يستند إلى نص شرعي من الكتاب أو السنة.

٣ - أن يتفق المجتهدون جميعاً ، فلو خالف أحدهم لا يعد إجماعاً.

٤ - أن يكون المجمعون من أهل العلم بالشريعة والفقه بالدين.

٥ - أن يكون المجمعون اثنين فأكثر ، فإذا لم يوجد في العصر إلا مجتهداً واحداً فلا يصير قوله إجماعاً ؛ لأنه فرد ، ولا إجماع إلا من جماعة.

٦ - وأن يكون الإجماع بعد وفاة النبي ﷺ.

٧ - وأن لا يجري الإجماع في مسألةٍ سَبق الإجماع عليها.

٨ - إذا كان الإجماع في مسألةٍ اجتهادية فلا بد أن تكون من القضايا الفرعية العملية، إذ لا اجتهاد في العقائد ولا المنصوصات ولا القطعيات، فهذه مفروغ من الاجتهاد فيها [٢].

---

(١) المستصفى للغزالي ١/ ١٨١ ، والروضة ١/٣٣١ ، والإجماع ص ٣٥ ، لأحمد محمد.

(٢) المصدر السابق ، وانظر شرح المنهاج ؛للبيضاوي ٢/٦٢١ تحقيق د عبد الكريم النملة.

حُكم الإجماع ؛ وحُكم مَن يُخالِفه ؟

الإجماع واجب الاتباع، وتَحرُم مخالفته ؛ وهذا هو المعتمد عند العلماء والفقهاء[١].

أما على وجه التفصيل في حُكمِ مُخالِف الإجماع بعد وقوعه وانعقاده فإن ذلك بحسب الحكم المجمع عليه ؛ دِينيٌّ أو دُنيوي.

فالحكم الدُّنيوي أو اللغوي جاحِده لا يَكْفر، بعكس الدِّيني ؛ الذي عُلِم من الدين بالضرورة.

ومما سَبق فإنه يَحرُم إنكار الإجماع، ولا يجوز القدح فيه ولا في أهله المجمعين، ولا في أدلته التي بُني عليها، ومَن قدح فيه أو ترك الأخذ به بعد العِلم فهو آثم ؛ ولا يُنظَر في كلامه[٢].

وأجمع العلماء أن الإجماع من العلماء في أي مسألة شرعية فإنه يُعتَبر حُكمًا شرعيًا ثابتًا قاطعًا لا تجوز مخالفته ولا نسخه، وأنه لا اجتهاد ولا نزاع مِن بَعد الإجماع [٣].

---

(١) المستصفى للغزالي ١/ ١٩٨، وانظر : حجية الإجماع، د. محمد فرغلي ص ٢٤٢.

(٢) المحصول للرازي الجزء الثاني ـ القِسم الأول ـ ص ٢٩٧. تحقيق د. طه العلواني بالهامش.

(٣) أصول السرخسي ٢/ ١٠٨، وكشف الأسرار ٢/ ١٠٦، والمستصفى للغزالي ١/ ١٧٤، وروضة الناظر لابن قدامة ص ٣٣٥ ، وشرح المنهاج للأصفهاني ٢/ ٩٥٤.

الإجماع السكوتي
حقيقته وشروط حُجّيته

وهو أن يقول بعض المجتهدين قولاً أو فتوى ؛ أو يفعلون فعلاً في الحادثة المجتمع عليها ؛ وينتشر قولهم أو فعلهم ..؛ فيسكت الباقون ، ولا يُظهرون رأيا ولا اعتراضاً بعد علمهم بذلك ومضي مدة النظر والتأمل في الحادثة، فيصير سكوت الساكتين ـ بعد العلم والنظر ـ إجماعاً منهم وموافقة لرأي المصرّحين.

وهذا عند الأصوليين[١] يسمى: (الإجماع السكوتي)، وهذا النوع حقيقته هي الرضى، والقاعدة: **(أن السكوت في موضع البيان بيان).**

لذا قال ابن قدامة في الروضة: (إن السكوت دليل على موافقة الساكت للمجمعين المصرحين)[٢].

لأن السكوت في موضع البيان بيان.

وهذا هو الذي عليه أكثر الشافعية ، والحنفية ورواية عن أحمد أن الإجماع السكوتي إجماع وحجة[٣] ، والسكوت عندهم في حد ذاته ليس بحجةٍ إلا إذا كان سكوتاً في موضعه ؛ مع مضيّ مدة التأمل والنظر[٤].

---

(١) الأصوليون : هم علماء أصول الفقه وفقهاء الاستنباط والنظر في الأدلة.

(٢) روضة الناظر ؛ لابن قدامة ص ٣٨٢ وما بعدها.

(٣) انظر إرشاد الفحول للشوكاني ص ١٥٣ والبحر المحيط للزركشي ص ٤٩٥ ونقل ذلك الباجي المالكي، وقال مثله من المعاصرين الشيخ د. صالح الفوزان في شرح الورقات للإمام الجويني.

(٤) حددها الحنفية بثلاثة أيام ، كما نقل صاحب كشف الأسرار في شرح المنار ٢/ ١٠٤.

وللإجماع السكوتي شروط لابد منها حتى يكون إجماعًا صحيحًا مقبولاً كالصريح، وتلك الشروط هي:

١ - أن يكون في حكمٍ فقهيٍ من الأحكام التكليفية القابلة للإجماع.

٢ - أن يُصرّح بعض المجتهدين بفتواه ورأيه.

٣ - أن ينتشر الحكم في الباقين ويَعرِفوه كلهم.

٤ - أن لا يَصدُر مِن الساكتين تَصرّف ولا تَسَخّط ولا قرائن تدل على المخالفة أو الإعراض.

٥ - أن يكون هناك مُهلة نظر، ومُدّة تأمُّل في الواقعة.

فإذا توفرت هذه الشروط صار الإجماع منعقدًا معتبرًا من جميع علماء العصر؛ المصرِّح منهم والساكت؛ لأن السكوت مع العلم علامة الرضى[1].

(١) انظر العدة في أصول الفقه ؛لأبي يعلي ٤/ ١١٧٠ ، والتبصرة للشيرازي ص ٣٩١.

هل يُشتَرَط انقراض العَصر لحُجيّة الإجماع ؟

(انقراض العصر): يعني موت المجمعين كلهم بعد اتفقاهم، وانتهاء عصرهم الذي أجمعوا فيه.

وقد رجّح الجمهور من العلماء أنه (لا يُشترط) النظر في العصر إذا بلغ الحكم جميع المجتهدين وعلموا به.

فانقراض العصر ليس بشرط في انعقاد ولا حجية الإجماع السكوتي أو القولي مطلقاً ، وسواء كان من الصحابة أو غيرهم بسند ظني أو قطعي.

وقد نُقل هذا عن أكثر الأئمة من الشافعية والحنفية وبعض الحنابلة وغيرهم.

ولهم على هذا القول أدلة كثيرة منها :

الدليل الأول: وجود الأدلة السمعية التي توجب حجية الإجماع بمجرد الاتفاق ولو لحظة ، فالحجة تترتب على الاتفاق لأنه مناط العصمة.

الدليل الثاني: أن الحكم الثابت بالإجماع كالثابت بالنص ؛ وحيث أن الثابت بالنص لا يختص بوقت ، فكذلك الثابت بالإجماع.

الدليل الثالث: احتجاج التابعين بإجماع الصحابة مع بقاء زمن الصحابة ، فلو كان انقراض الزمن مشروط لما احتج التابعون بإجماع الصحابة وعصره باق ، ثم إنه لم ينكر عليهم أحد ، رضي الله عنهم [١].

---

(١) شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٢ ، وحجية الإجماع ص ٣١٧ د. محمد فرغلي.

حُجيّة الإجماع السكوتي ومذاهب العلماءِ فيه

اختلف علماء الفقه وأصوله في حجية الإجماع السكوتي ، وهل هو حجّة أم لا؟ وهل هو قطعي أم ظني؟ وفيما يلي عرض بعض الأقوال ومناقشتها وبيان الراجح منها :

القول الأول :

أن الإجماع السكوتي إجماع وحجة ، حتى ولو لم ينقرض العصر ، وهو قول جمهور الحنفية والمالكية ، وبعض الشافعية وقول عند أحمد[١] ؛ واشترط بعض الحنابلة انقراض العصر[٢] ؛ لأنه لا مانع من كونه إجماعاً من الساكتين ما دام حكم المصرِّحين قد استفاض وانتشر وعلم به الجميع ، فسكوتهم دليل رضاهم وإقرارهم وإجماعهم ، ويستحيل من المجتهدين العدول أن يسكتوا عن الباطل أو الخطأ ، والسكوت في حال البيان بيان ، وحاشا للعلماء العدول أن يَعلَموا حُكمًا لا يرضونه ثم يسكتون.

ثم إنه ينطبق على الإجماع السكوتي ما ينطبق على الإجماع الصريح ؛ وما يقال هناك يقال هنا لا فرق ، ومِن ذلك يلزم كون الإجماع السكوتي إجماعاً وحجة أيضاً[٣] ؛ وهذا القول هو الراجح والقريب من الصواب لقوة دليله وكثرة القائلين به من الأئمة.

---

(١) أحكام الأصول ؛ للباجي ، والتمهيد لأبي الخطاب ص ٣٢٩ تحقيق د. محمد إبراهيم.

(٢) انظر إرشاد الفحول ص ٥٤ ، و شرح تنقيح الفصول ص ٣٣١.

(٣) روضة الناظر لابن قدامة بشرح ابن بدران ص ٣٨١ ، وانظر البحر المحيط للزركشي ٤/٤٩٨.

القول الثاني: أن الإجماع السكوتي ليس بإجماع ولا حجة : نقل هذا القول عن الشافعي، ونقله عنه القرافي، وقال إن الإجماع السكوتي عند الشافعي ليس بإجماع ولا حجة ؛ **بدليل** : أن السكوت قد يكون لمهلة النظر ؛ أو أن قول خصمه لم يذهب إليه أحد، أو يعتقد أن كل مجتهد مصيب، أو يعتقد أن غيره قام بالإنكار، أو أنه لم يجد فرصة للإنكار ، أو أن لديه مانع من إظهار القول، أو خائفاً أنه لن يُلتفَت إلى إنكاره..،فهذه الوجوه إذا احتملها السكوت فإنه لا يدل على الرضى ولا الوفاق ؛ وهذا معنى قول الشافعي : (لا ينسب إلى ساكت قول)[١].

ولكن يجاب على ذلك:

بأن الساكتين وِفاقُهم ورِضاهم بالحكم المنتشر قد ظهر، وظهوره بسكوتهم، لأن سكوتهم في هذا الحال يدل على الرضى، حيث أنه حال بيان، ولا ينسب إليهم السكوت عن الحق ؛ لأن ذلك فِسق، والفِسق والضلال مُبرّأ منه اجتماع أُمّة محمد ﷺ ، فسكوتهم يُظهِر وِفاقهم[٢].

---

(١) انظر شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ٣٣٠ ، كما نقل ابن بدران والشوكاني ذلك القول عن داود الظاهري والآمدي والباقلاني وغيرهم من الشافعية والحنبلية ، انظر روضة الناظر ١/ ٣٨١ شرح ابن بدران، وإرشاد الفحول ص ١٥٣ ، والمحصول للرازي ٢ / ٢١٥ تحقيق د. العلواني.

(٢) انظر العدة في أصول الفقة ؛لأبي يعلي ٤/ ١١٧١.

الإجماع السكوتي فيما تَعُمّ به البلوى

ما تعُمّ به البلوى: هو ما يصعب معه التحرز ، كنقض الوضوء بمس الفرج، أو ما ينتشر خبره باستفاضةٍ وسرعة، ولا يمكن أن يخفى على أَحَدٍ من العلماء أو العامة ؛ لظهوره أو انتشاره في الإذاعة أو الفضائيات في عصرنا هذا.

فما الحكم إذا سكت بعض العلماء المجتهدين مع استفاضة الخبر؟

الراجح في هذه الحالة يجب أن لا يُنظر في سكوت الساكتين، ويجب أن يُحمَل سكوتهم على الإجماع مع بقية أقرانهم من العلماء؛ **لأنه** لا يُتصوَّر الخفاء، **ولأن** الشيء الذي تعم به البلوى يخوض فيه المجتهدون وغيرهم، فإذا سكت الباقون فسكوتهم دليل اتفاقهم ، فيكون حجة ، خاصة وأن ما تعم به البلوى ليس كغيرها من الأمور لاستفاضة خبره على الناس كلهم[١].

قال الإمام القرافي:

"إذا قال بعض المجتهدين قولاً ولم ينتشر ذلك القول في البقية، ولم يظهر له مخالف .. فإن كان (فيما تعم به البلوى) فإنه يجري مجري القول لا السكوت ، ويكون إجماعاً وحجة" [٢].

---

(١) انظر روضة الناظر لابن قدامة و شرحها ص ٣٨ وما بعدها.

(٢) انظر: شرح تنفيح الفصول ص ٣٣٤ ، والإبهاج شرح المنهاج للسبكي وابنه ص ٤٢٨.

الإجماع السكوتي فيما لا يُمكِن استدراكه مِن النوازل والمستجدات

ما الحكم إذا وقع في شيء مما يَفُوت استدراكه ويجب الحفاظ عليه؛ كإراقة الدم، واستباحة الفرج، أو أي قضية أو نازلة تحتاج إلى بيان شرعي سريع من العلماء قبل استفحالها أو فواتها، وقبل خوض الجاهلين فيها..؟

الجواب: أنه إذا قال فيها البعض من العلماء المجتهدين وسكت الباقون؛ فإنه يُحمَل سكوت الساكتين على أنهم مجمعون لا محالة، ويكون حجة، لِلُزوم استدراك الأوان؛ ولوجوب حفظ دماء وأعراض المسلمين، وكذا كل قضية أو مشكلة تهم المسلمين يفوتهم استدراكها..، فلا ينبغي أن يُترَك الأمر حتى تُنتهك حرمةٌ أو يحدث مالا يحمد عقباه بحجة سكوت الساكتين الذين قد يكون سكوتهم لعذرٍ سائغٍ متحتم لم يتمكنوا معه من التصريح بآرائهم[١].

وهُنا ملاحظة:

إن الإجماع "السكوتي" قد يكون هو الأكثر وقوعاً اليوم، نظراً لانتشار رقعة العالم الإسلامي؛ وتفرق المسلمين بكثرة الدول؛ وصعوبة حصر أهل الاجتهاد؛ ووجود وسائل الإعلام والإذاعة، والفضائيات، وبرامج التواصل الاجتماعي، وشبكة الإنترنت..، وغيرها من الوسائل؛ التي تنشر الخبر بسرعة؛ وتُسهّل لكل مجتهد أن يُبدِئ وينقل رأيه حول آراء العلماء الآخرين؛ وعلى وجه السرعة[٢].

---

(١) حجية الإجماع، د. محمد فرغلي ص ٣٦٩؛ وإرشاد الفحول للشوكاني ص ١٥٥، والبحر المحيط ٤/ ٥٠١، وحصول المأمول من علم الأصول ص ٦٦.

(٢) علم أصول الفقه ص ٥١ عبد الوهاب خلاف، وموسوعة الإجماع ص ٢٧ لأبي جيب.

القطعي والظّنّي مِن الأدلة
وهل الإجماع السكوتي قطعيٌّ أم ظَنّي؟

(القَطعي): هو ما وُجد فيه الاتفاق، ونُقل بالتواتر، وثبتت حُجّيته.

(والظَّنّي): هو ما اختلَف فيه أحد القيود السابقة؛ كالإجماع المنقول بخبر الآحاد.

والظن جارٍ ومعتبر في الأحكام والقياس وخبر الواحد.

والصحيح أنه لا يجوز مخالفة المقطوع ولا المظنون، وإن كان القطعي آكد وأقوى؛ لكن يَلزَم اتباعهما كلٌ بحَسَبَة[١].

ولما كان الإجماع ـ كما سبق بيانه ـ أقسامٌ، فهو إما (نُطقي) أو (سكوتي)، وكل منهما إما يُنقل (بالتواتر) أو يُنقل (بالآحاد)، فصارت الأقسام أربعة؛ وهي ـ مرتبة بدءًا بأقواها ـ:

١ - الإجماع النطقي المتواتر.

٢ - الإجماع النطقي المنقول بالآحاد.

٣ - الإجماع السكوتي المتواتر.

٤ - الإجماع السكوتي الآحادي.

فهذه الأقسام يترجح أحدها على الآخر باعتبار ترتيبها المذكور، وكلها حجة لازمة، سواء القطعي أو الظنّي، وإن كان القطعي أقوى، لكن لا يقلل مِن شأن الظَّنّي.

---

(١) شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٢ ، وروضة الناظر و شرحها ص ٣٨٧.

وهل الإجماع السكوتي قَطعي أَم ظنّي؟

يترجح عند الكثير من أهل العلم أن الإجماع السكوتي ظنّي الدلالة، وذلك لأمور:

الأول: أنه لا يستوي قولٌ صريح وسكوت، وقد كثر القائلون بأن السكوتي حجة؛ أي أنه ظني، وكونه ظني لا يجيز مخالفته، بل اتباعه والعمل به واجب أيضاً.

الثاني: ما ذكر ابن قدامة في الروضة (أن الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون) وفي ذلك إشارة أنه ينقسم إلى نطقي وسكوتي؛ وقد قال ذلك شارح الروضة "ابن بدران" في الخاطر والعاطر[١].

(فالمقطوع) يريد به الإجماع النطقي؛ (والمظنون) يريد به السكوتي.

قال الشيخ سعدي أبوجيب: "وإن الإجماع السكوتي ظَنّي الدلالة؛ يدل على حُكمِهِ بالظن الراجح، ومع ذلك فإنه لا يقف حائلاً دون الاجتهاد، ومُنكِره لا يَكْفر، وإنما قد يوصَف بالضلال[٢].

---

(١) الخاطر العاطر شرح روضة الناظر في أصول الفقه؛ لابن بدران ص ٣٨٨.

(٢) موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي لأبي جيب ص ٢٧ ، وأبو جيب : هو الشيخ القاضي الدكتور سعدي أبو جيب؛ ولد بدمشق عام ١٣٥١هـ وهو من فقهائها، تولى القضاء بها فترة، ثم استقال وتفرغ للمحاماة، عُيّن عضوا في رابطة العالم الاسلامي بمكة فأنشابها (مجمع الفقه الإسلامي) وأشرف عليه، له عدة مؤلفات وابحاث فقهية واجتماعية وتاريخية؛ ومِن أشهرها "موسوعة الاجماع" التي تضم قرابة ٩٥٨٨ مسالة فقهية مُجمَعٍ عليها عبر العصور الاسلامية.

ومن الفُروع الفقهية المخَرَّجة على الخلاف في الإجماع السكوتي[١] :

١ - إذا أتلف مالاً أو باعه، ومالِكه مُطّلع وساكت، فهل يَلزم المتلِف الضمان على الإتلاف؟ أو على بيع مالا يَملِك؟ فعند مَن عَدّ السكوت حجة يَضمن، وعند مَن لَم يُعدّه حجةً لا يضمن، وكذا عقد البيع يبطل عند مَن لا يأخذ بالسكوت.

٢ - إذا استؤذِنت البكر لزواجها فسكتت فإنه يكفي على الصحيح، وقيل كالثيّب، وهذا بخلاف ما لو عَقد على الثيب فسكتت فإن سكوتها لا يُعتبر.

٣ - إذا بايع أحد أهل الحل والعقد، والباقون ساكتون انعقدت وِلايتُهم جميعاً، ومثل ذلك لو عقد رئيس الكفار الهدنة وسكت الباقون، فسكوتهم موافقة له.

٤ - إذا نقض الهدنة قوم، وسكت الباقون منهم، ولم ينكروا على الناقض .. فإنه ينتقض عهدهم كلهم[٢]. وفي كتب الفقه الكثير.

---

(١) هذه المسائل لا يبني الترجيح فيها على الترجيح بين الأقوال والمذاهب السابقة التي بُنيت عليها ولكن الصواب فيها هو بحسب أهميتها وبحسب ما يؤيده الدليل أو العرف والعادة فيما يجريان فيه، وورود هذه المسائل والفروع هو من حيث (السكوت) لا من حيث الإجماع.

(٢) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص ١٤٣ للأسنوي.

أمثِلةٌ مِن إجماع العلماء
في بعض الأحكام والعبادات والمعاملات والحدود والجنايات ونحو ذلك

إتماماً للفائدة؛ وإيضاحاً للمراد؛ هذه أمثلة من إجماعات العلماء في العقائد والعبادات والمعاملات والجنايات وغيرها من الأحكام ، اخترت فيها أشهر الإجماعات وأمسها للواقع، وفي كتب الفقه وكتب الإجماع المزيد من ذلك، إذ إن مسائل الإجماع كثيرة، ومسائل الخلاف أكثر، وما أُجمِع علية يجب الأخذ به وتَحرُم مخالفته، **فإلى هذه الأمثلة من الإجماع:**

١ - أَجْمَع العلماء أن الإسلام هو الدين الحقّ، وما سواه مما سبقه من الأديان باطل منسوخ به ، لا يجوز اتباعه من دون الإسلام.

٢ - وأَجْمَعوا على أن من لم يحقق الإسلام بأركانه الخمسة؛ والإيمان بأركانه الستة وهو عالم قادر .. فإنه ليس بمسلم؛ وهو من أهل النار خالداً فيها إذا مات من غير توبة.

٣ - وأَجْمَعوا على أن من أتى بناقضٍ للإسلام؛ كالسحر والكهانة والاستهزاء بالله أو برسوله أو بدينه أو بكتابه؛ أو التكذيب بشيء من ذلك .. فإنه قد كفر بسبب فعله ذلك.

٤ - وأجمعوا على قتل الساحر والمرتد ؛ ويكون ذلك بعد استتابتهما.

٥ - وأجمعوا على أن (لا إله إلا الله) تَعصِم قائلَها في الدنيا ، لكنها لا تنفعه في الآخرة إلا إذا كان صادقاً معتقداً مخلصاً؛ عاملاً بمقتضاها ظاهراً وباطناً.

٦ - وأجمعوا على أنه يتأكد على المسلم التخلق بالأخلاق الإسلامية كالصبر والتواضع والعفو والسلام والنظافة وجمال الظاهر والباطن.

٧ - وأجمعوا على أن القرآن والسنة النبوية وحيان من عند الله تعالى متعاضدان لا يكفي أحدهما عن الآخر، ولا يُستغنَى بأحدهما عن الآخر ؛ ولا يجوز العدول عنهما إلى غيرهما.

٨ - وأجمعوا على كُفر من قال بخَلْقِ القرآن.

٩ - وأجمعوا على كُفر من ادعى النبوة أو قدح في مبادئ الشرع.

١٠ - وأجمعوا على كفر من جحد معلوماً من الدين بالضرورة، كالزكاة والصوم والحج والأمور الشرعية.

١١ - وأجمعوا على قبول التوبة عند الله تعالى؛ حتى من المشرك والكافر والقاتل ؛ فمن تاب مخلصًا نادمًا تاب الله عليه ووسِعَهُ برحمته.

١٢ - وأجمعوا على وجوب محبة الله ورسوله وكتابه وأوليائه ؛ وأن ذلك مِن أَصْلِ عقيدة المسلم.

١٣ - وأجمعوا على تحريم سب أو تنقص أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك فِسق ؛ وأن الواجب حبهم والترضي عنهم.

١٤ - وأجمعوا أن الخلفاء الأربعة الراشدون هم أفضل الصحابة ؛ ثم بقية العشرة ؛ ثم المهاجرين ؛ ثم الأنصار ثم البقية ؛ وأن الصحابة خير القرون ولهم السابقة والفضل ؛ رضي الله عنهم وأرضاهم.

١٥ - وأجمعوا على تحريم الخروج على ولاة الأمر ؛ أو تنقص العلماء ؛ ما لم يُرَ كُفرٌ بواح.

١٦ - وأجمعوا على تحريم عقوق الوالدين وقطعية الأرحام والبغضاء والشحناء.

١٧ - وأجمعوا على بدعية وضلال كل عمل أو قول لا أصل ولا دليل له في الشرع.. ؛ كالبدع في الدين، وبدعة الاحتفال بالمولِد، وبلَيلة الإسراء، وبدعة تقبيب القبور والبناء عليها، ودعاء الأموات .. وكل ما يَقدح في التوحيد والعقيدة والشريعة [١].

وفي العبادات:

١ - أَجْمعوا على وجوب تعلم العلم الشرعي الذي لا يتم دين المرء إلا به، كتعلّم التوحيد والإيمان والصلاة والطهارة والفاتحة وبعض القرآن، وصفة الصوم والزكاة والحج وسائر العبادات المفروضة.

٢ - وأجمعوا على بطلان كل عبادة أو عمل شرعي من غير نيةٍ خالصة.

٣ - وأجمعوا على اشتراط العقل والبلوغ لصحة كل عبادة مشروعية فريضة أو نافلة، إلا الزكاة وصلاة الصبي المميز[٢].

٤ - وأجمعوا على بطلان الصلاة من غير وضوء ، ومن غير غسل لمن علية جنابة حتى يغتسل ؛ أو يتيمم إن لم يجد الماء أو يعجز عن استعماله.

٥ - وأجمعوا على بطلان صلاة رِجالٍ أَمَّتْهم امرأة.

٦ - وأجمعوا على أن الوضوء والغسل لا يصِحّان إلا بالماء الطهور.

---

(١) تُذْكر هذه الإجماعات في العقائد من باب ما يترتب عليها من الأحكام الفقهية التكليفية.

(٢) فأموال الصغير والقاصر والمجنون يجب تزكيتها ، يخرجها عنهم مَن يقوم عليهم وعلى أموالهم إذا بلغَتْ نصاباً ودار عليها الحول.

٧ - وأجمعوا على وجوب التيمم بالصعيد الطيب الطاهر لمن فقد الماء أو عجز عن استعماله لوضوءٍ أو غسل.

٨ - وأجمعوا على وجوب تطهير الإناء بَعد الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب ـ مع اختلافهم في نجاسته ؛ فالمالكية يعدّونه طاهرا ـ.

٩ - وأجمعوا على طهارة سؤر القط ، وكل حيوان مأكول.

١٠ - وأجمعوا على أن ترك الصلاة ـ جحودًا ـ كُفرٌ يُخرِج من الملة.

١١ - وأجمعوا على جواز الفطر والمسح والقصر والجمع للمسافر تخفيفاً ورخصة ، ولا قصر في المغرب والفجر.

١٢ - وأجمعوا على أن الصلاة لا تسقط عن المسلم في صحة ولا مرض ولا حضر ولا سفر ولا حرب ولا سلم ؛ إلا إذا ذهب عقله وسقطت قُواه.

١٣ - وأجمعوا على وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام والعروض والأثمان والورق النقدي والثمار المدخرة ، وعلى الآدمي المسلم عند الفطر من رمضان.

١٤ - وأجمعوا على أن الزكاة لا تصح ولا تجزيء لغير مستحقيها من الأصناف الثمانية ، ولا لمن تجب نفقتهم على المزكّي.

١٥ - وأجمعوا على وجوب النفقة على الزوجة والأولاد والوالد المحتاج والقريب المحتاج وما يملك من البهائم والبعيد.

١٦ - وأجمعوا على فضيلة الإحسان لسائر الإنسان والحيوان.

١٧ - وأجمعوا على وجوب كف الأذى عن الناس والبهائم ؛ وبالذات الجار والقريب.

١٨ - وأجمعوا على تحريم الفطر عمداً في نهار رمضان من غير عذر شرعي، ووجوب التوبة لذلك والقضاء.

١٩ - وأجمعوا على تحريم صيام يومي العيدين، وأيام التشريق، ويوم الشكّ، وصيام الحائض والنفساء حتى تَطْهُرا.

٢٠ - وأجمعوا على أن الحج والعمرة لا يَجِبان إلا مَرّة واحدة في العمر.

٢١ - وأجمعوا أن مكة والمدينة حرام كلها؛ لا يُقتَل صيدها ولا يعضد شجرها ، ولا تلتقط لقطتها.

٢٢ - وأجمعوا على أن من قطع صوم الكفارة شهرين من غير عذر أنها تفسد ، ويستأنف من جديد.

وفي المعامَلات:

١ - أجمعوا على وجوب الأمانة والصدق والوفاء في كل قول أو عمل.

٢ - وأجمعوا على تحريم كل تعامل ماليٍّ يؤدي إلى الربا أو النصب أو الاختلاس أو الغش أو السرق أو الظلم ، وعظم إثمه عند الله.

٣ - وأجمعوا على فساد كل بيع بثمن مجهول أو سلعة مجهولة.

٤ - وأجمعوا على تحريم الرجوع في الهبة ، والهدية ، والعتق.

٥ - وأجمعوا على تحريم التعديل أو التبديل في الوصية.

٦ - وأجمعوا على وجوب تنفيذ الوصية ، ما لم تكن لوارث أو بأكثر من الثلث.

٧ - وأجمعوا أنه لا إرث بغير النسب والنكاح والولاء، وأن الرضاع كالنسب إلا في الإرث؛ فالراضع لايرث بالرضاع ؛ ويَحرُم بالرضاع ما يَحرم بالنسب.

٨ - وأجمعوا على أنه لا إرث مع الكفر والقتل واختلاف الدين.

٩ - وأجمعوا على أن الحواشي من الأخوة والأعمام وأبنائهم يُحجَبون بالفروع والأصول.

١٠ - وأجمعوا أنه لا ولاية لكافر ولا لعاضِل ولا لفاسق على الأموال ولا على المرأة وتزويجها، ولو كان أباها أو أخاها.

١١ - وأجمعوا على أن المَهر حَقٌّ خاصّ للمرأة؛ لا يَحِقّ لغيرها إلا برِضاها.

وفي النكاح والعلاقات:

١ - أجمعوا على بطلان عقد النكاح إذا كان من غير ولي للمرأة [(١)].

٢ - وأجمعوا على بطلان النكاح بنية الطلاق.

٣ - وأجمعوا على بطلان النكاح مع الكفار، إلا الكتابية للمسلم.

٤ - وأجمعوا على بطلان وتحريم نكاح المحارم والأقارب وما زاد على أربع نساء مجتمعات ، والجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها.

٥ - وأجمعوا على المتزوجة إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من نكاحها فإن الولد لا يلحق بزوجها، وإذا ولدت لستة أشهر فأكثر فالولد له[(٢)].

---

(١) فيها خلاف لكنه غير معتبر عند جمهور الفقهاء.

(٢) لأن أقل مدة الحمل شرعاً هي ستة أشهر.

٦ - وأجمعوا على تحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم اختلاط الرجال بالنساء.

٧ - وأجمعوا على تحريم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية عنه، وتحريم النظر في من لا تحل له ولا يحل لها ؛ إلا لغرض خِطبة النكاح.

فصل

٨ - وأجمعوا على أن لا فَرْق بين الجد والهزل في النكاح والطلاق والرجعة.

٩ - وأجمعوا على أن لا فَرْق بين العَمد والخطأ في الجناية على أموال الناس.

١٠ - وأجمعوا على أن لا فَرْق بين العَمد والسهو في ترك الصلاة من حيث القضاء لا من حيث الإثم.

١١ - وأجمعوا على أن لا فَرْق بين العَمد والسهو في ترك الوضوء.

١٢ - وأجمعوا على أن لا فَرْق بين العَمد والسهو في شيء من أركان الصلاة.

وفي الأطعمة والملبوسات:

١ - أجمعوا أن كل طيب طاهر لا ضرر فيه فهو مباح.

٢ - وأجمعوا على أن الأصل في الأشياء الطهارة والحل إلا ما حرم الدليل الشرعي.

٣ - وأجمعوا على تحريم حقوق الله تعالى كالزكاة والنذر ، وتحريم حقوق الناس من غير رضاهم.

٤ - وأجمعوا على تحريم الميتات والمستخبثات والخنازير والدم والنجاسات ؛ إلا للمضطر فيحِلّ له منها ما يدفع ضرره غير باغ ولا عاد.

٥ - وأجمعوا على تحريم المسكرات والمخدرات والشمة والدخان والقات وسائر السمومات.

٦ - وأجمعوا على تحريم ذبائح الكفار ؛ إلا ذبائح أهل الكتاب إذا كانت بالطريقة الإسلامية والتذكية الشرعية.

٧ - وأجمعوا على تحريم كل مشتبه بمحرم أو مختلط بمحرم.

٨ - وأجمعوا على تحريم جلود الميتات والكلاب والخنازير ؛ إلا جلد الحيوان المأكول ؛ بعد دبغه.

٩ - وأجمعوا على تحريم "لبس" الذهب والحرير للرجال.

١٠ - وأجمعوا على تحريم "استعمال" الذهب والفضة للرجال والنساء.

١١ - وأجمعوا على تحريم كل لباس قصير أو شفاف أو ضيق لا يستر عورة الرجل أو المرأة.

١٢ - وأجمعوا على تحريم التشبه بالكفار في اللبس والعادات.

١٣ - وأجمعوا على تحريم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال.

١٤ - وأجمعوا على إباحة ميتتان : السمك والجراد، ودمَان : والكبد والطحال.

وفي الحدود والجنايات:

١ -أجمعوا على وجوب حفظ الضروريات الخمس وتحريم الاعتداء عليها ؛ وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال.

٢ -وأجمعوا على تحريم الاعتداء على الذميين والمعاهدين.

٣ -وأجمعوا على تحريم الزنا والسرقة وقتل المعصوم.

٤ -وأجمعوا على أن الزاني البكر يجلد مائة ، والثيب يرجم.

٥ -وأجمعوا على أن المحصنة الزانية الحامل لا تُرجَم حتى تضع حملها.

٦ -وأجمعوا على أن الإحصان بالزواج الشرعي لا يكون إلا بالوطء وليس بمجرد العقد.

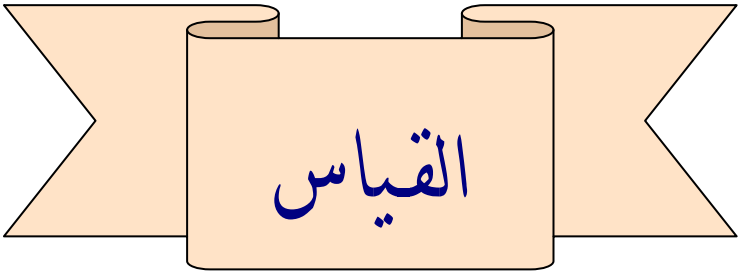
٧ -وأجمعوا على وجوب الحكم بين الناس بشرع الله، وتعيين القضاة، وإقامة المحاكم الشرعية لذلك.

٨ ـ ٨٤ ـ وأجمعوا على أن لا عدالة ولا شهادة لفاسق ولا لساحر ولا لِمُرابٍ ولا لِعاقٍّ ولا لشارب الخمر؛ ولا لظالمٍ ولا لقاذفٍ ولا لفاحشٍ ولا لِمُستَحِلّ الحرام ..

هذا ما تَيسّر لي جَمعه وترتيبه مِن مسائل الإجماع ؛والحمد لله أولاً وآخِرًا[1].

(١) وانظر: الاجماع لابن المنذر ؛ تحقيق عبد الله البارودي، والمغني لابن قدامة، وبداية المجتهد لابن رشد، وغيرها.

المبحث الرابع



مكانته الرفيعة وأهمّيته وأدلة حُجّيته وعلاقته بالفقه والأحكام

تعريف القياس

القياس في اللغة: التقدير والمساواة؛ مِن قِست الثوب بالذراع إذا قَدّرته به وساويته به.

واصطلاحًا: عُرّف بأنه: (حَمل مجهولٍ على معلومٍ وإجراء حُكمه عليه).

وعُرف بأنه: (إلحاق فرعٍ بأصل في حُكمٍ بجامعٍ بينهما؛ لاشتراكهما في العلة)[١].

الفرع والأصل والفَرق بينهما:

الفرع: وهو الحادثة الجديدة التي نريد معرفة حكمها؛ ويلزم أن لا تكون منصوصة.

والأصل: هو القضية الثابتة بنصٍ أو إجماع، ولا بد من كون الأصل ـ المقيس عليه ـ عمليًا؛ لأن العقائد لا قياس فيها.

ومن التعاريف السابقة نفهم (حقيقة القياس)؛ وهي: تَعدِية الحُكم وتوسِعته لِيَشمل مع الأصل فروعًا ومسائل أخرى تشبهه في العِلة.

وهذا دليلٌ على سعة الفقه الإسلامي وصلاحيته لكل زمانٍ ومكانٍ وحال.

---

(١) روضة الناظر لابن قدامة بحاشية ابن بدران ٣/٧٣، والإحكام للآمدي ٣/٦.

مكانة القياس ومنزلته بين الأدلة

القياس هو أحد الأدلة التي تَثبت بها الأحكام الشرعية ، إذ إن الأصول فيها : أدلة ، وقواعد استنباط ، ومجتهد مستنبط.

فالأدلة نوعان : (نصيّة) كالقرآن والسُّنة ، (وغير نصيّه) كالقياس.

والقواعد نوعان : (لغوية) كالمطلق والمقيد ، (وشرعيه) كقاعدة "العادة مُحَكّمه".

و"القياس" دليلٌ غير نصّيّ ، فلو حدث ما ليس فيه نص ولا إجماع فإننا نقيسه على ما هو منصوص ، كإلحاق الأرز بالبر ؛ لِعِلّة الطُّعم والكيل.

والقياس ـ إذا انعدم النص والأثر ـ حجة شرعية عند جمهور الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين ؛ بدليل القرآن والسنة والإجماع ؛ ولم يخالف فيه إلا الظاهرية كداود وابن حزم.

وللقياس أركانٌ أربعة ؛ هي :

-الأصل.

-والفرع.

-وحُكم الأصل.

-والعِلّة الجامعة بين الأصل والفرع.

و(العِلّة) لها مسالك وطُرق نَعرِفها بها ؛ هي :

النصوص ، الإجماع ، السَّبر والتقسيم ، الدوران.

وسيأتي شرحها وأمثلتها ..

حُجّية القياس وأدلة مشروعيته

(إثبات القياس على مُنكِريه ، و التعبُّد به عَقلاً و شَرعاً)

أخطأ في القياس قومٌ ؛ فقالوا: لا يجوز التعبد به عقلاً ولا شرعاً ؛ لأنه ظَن ، ومنهم مَن قال إنه يجوز عقلاً ويَحرُم شرعاً..[١].

ولكن الحقّ الراجح الموافق للعقل والشرع ولفعل الرسول ﷺ وصحابته الكرام: أنه يجوز التعبد بالقياس عقلاً وشرعاً ، و يقع شرعاً ، وأنه جائز عقلاً وشرعا ، وأنه حجة شرعية تَثبت به الأحكام إذا لم نجد نَصًّا من القرآن والسُّنة ، وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء وأهل العلم[٢].

وأدلتهم على ذلك كثيرة ؛ منها:

١ ـ قوله تعالى: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ ۖ خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴾ آل عمران: ٥٩ ، ففيها قياس خَلْق عيسى عليه السلام على خَلْق آدم عليه السلام ؛ لِعلتان جَمعتْهما ؛ هما : (من تراب ، بلا أب) ، فكان حجة داحضة لبطلان عقائد ودعاوى النصارى في عيسى عليه السلام.

---

(١) كالنظّام والظاهرية ومن وافقهم ، ولا شك أن قولهم مرجوح ضعيف ومخالف لقول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين ؛ لضعف دليلهم ؛ ولقوة أدلة الجمهور على صحة وجواز القياس عقلاً وشرعًا ، وسيأتي بيان ذلك.

(٢) إعلام الموقعين لابن القيم ٢/ ٧٥ ، والروضة لابن قدامة ٢/ ٢٣٤ ، وإرشاد الفحول للشوكاني ٢/ ٧٩، والإحكام للآمدي٣/ ٧٣، والجامع لمسائل أصول الفقه ص٣٣٢ د. عبد الكريم النملة.

٢ ـ قوله تعالى : ﴿فَٱعۡتَبِرُواْ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَبۡصَٰرِ﴾ الحشر: ٢، **وجه الدلالة :** أن الاعتبار هو القياس ؛ و" الاعتبار " هو مقايسة الشيء بغيره ؛ كما تقول العرب : (اعتبر الدينار بالصنجة) أي قس الدينار بالصنجة ؛ وهي آلة وزن، فمن هذا فالاعتبار قياس ، والاعتبار مأمور به فيكون واجباً [١].

٣ ـ في آيات كثيرة من القرآن الكريم : جاء قياس الآخرة على الدنيا، والمعاد على المبدأ ، والبعث على النشأة والخلق ثم الموت ، وحياة الناس في الآخرة على حياة الأرض بالأمطار بعد موتها ، والإخراج من القبور نظير إخراج النبات .. ، وغير ذلك مما في معناه.

٤ ـ أن القياس ضروري ؛ لأن الحوادث كثيرة على مَرِّ الزمن، ولا بد لكل حادثةٍ مِن حُكم ؛ ولا طريق إلى ذلك إلا بالقياس.

٥ ـ أن القياس يفيد غلبة الظن في إثبات الحكم ؛ ويفيد اليقين في كثير من صوره ؛ والعمل بغلبة الظن واجب وورد في الشرع ؛ فالقاضي مثلاً له أن يأخذ بشهادة الشاهد إذا غلب على ظنه صِدقه ..

---

(١) واعتُرض على الاستدلال بهذه الآية : بأن الاعتبار هو (الاتعاظ) بحال العاصين لينزجر العصاة ولذلك لا يَحسُن أن يصرّح بالقياس هنا فيقال : (يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين)، فألحقوا الفروع بالأصول لتعرفوا الأحكام. والجواب : أن اللفظ (عام يشتمل القياس والاتعاظ) ؛ ولَم يُصرّح بالقياس هنا ؛ لأنه يَخرُج عن عمومه المذكور في الآية.

٦ ـ ومِن أدلة مشروعية القياس : أن الرسول ﷺ كان يهتم بعلل الأحكام وبحكمة التشريع ؛ ويربط الأحكام والأمور بعللها ومصالحها التي شُرِعتْ مِن أجلها ؛ فترتبط الأحكام بعللها ؛ وتتعدَّى بتعديها ..

ـ كتعليل تحريم "النبيذ" بما يسببه من السُّكْر وذهاب العقل.

ـ وتعليل تحريم نكاح المرأة على أختها أو عمتها أو خالتها بأنه يسبب قطيعة الأرحام ؛ وقال : (إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم) [١].

ـ وقوله : (إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجي اثنان دون صاحبهما ؛ فإن ذلك يحزنه) [٢] ؛ فقياسًا على ذلك : يَحرُم كل ما يحزن المسلم.

ـ وعَلل ﷺ لمشروعية زيارة المقابر بأنها تُذكّر بالآخرة وتُحدِث الموعظة في القلب ؛ فقال ﷺ : (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ؛ ألا فزوروها فإنها تُذكّركم الآخرة)[٣]. فهذه عِللٌ تُوسِّع الحكم فيما وُجدَتْ فيه.

٧ ـ ومن الأدلة : أنه ﷺ قاس "تحريم" النطفة في الزنا على "حِلها" في الحلال في النكاح الشرعي الصحيح ؛ فكما يأثم في الحرام يؤجر في الحلال ؛ فقوله ﷺ : (أرأيتم لو وضعها في حرام ؛ أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر) [٤]، وهذا من قياس العكس الجلي ، وهو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لثبوت ضد علته فيه ؛ وسياتي توضيحه.

---

(١) رواه البخاري في صحيحه (٥١٠٩) كتاب النكاح ، وانظر الملخص الفقهي ٣٤٢/٢ الفوزان.

(٢) رواه البخاري (٦٢٩٠) كتاب الاستئذان ، ومسلم (٢١٨٤) في كتاب السلام.

(٣) رواه الترمذي (١٠٥٤) وصححه ، وابن ماجه بسندٍ صحيح (١٥٧١) باب زيارة القبور.

(٤) رواه مسلم (٢٣٢٩) كتاب الزكاة ؛ باب اسم الصدقة.

٨ ـ ومن أدلة إثبات القياس: أنه ﷺ أنذر الناس بقومٍ يأتون في آخر الزمان يسمّون الخمر بغير اسمها ليستحلوها بذلك؛ ولكن لو غيروا اسمها فإنها تبقى خمراً؛ لبقاء العلة فيها.

٩ ـ ومنها: أن النبي ﷺ لما قالت له امرأةٌ يا رسول الله: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر؛ قال لها: (أرأيتِ لو كان عليها دَينٌ؛ أكُنتِ تقضينه)؟ قالت نعم. قال: (فدَين الله أَحق بالقضاء)[1]. ففي هذا الحديث قَرّب الحكم من الحكم، وأَلحق النظير بالنظير، وأكد هذا المعنى بضربٍ من الأَولى وهو قوله: (فالله أحق بالقضاء).

١٠ ـ ومنها: أن النبي ﷺ قاس جواز تقبيل الزوجة على جواز المضمضة للصائم مع الكراهة؛ لعلةٍ جامعةٍ؛ هي أنهما لا يفطّران الصائم حيث قال ﷺ لعمر بن الخطاب وقد سأله عن تقبيل زوجته وهو صائم: (أرأيت لو مَضمضتَ من الماء وأنت صائم)؟[2].

١١ ـ ومنها: أن الصحابة رضي الله عنهم قد عَملوا بالقياس؛ وأجمعوا على حجيته؛ وهم أعلم الناس بالقرآن والسنة.. والدليل التالي خير برهان على ذلك:

---

(١) رواه مسلم (٢٦٣٩) كتاب الصيام.

(٢) رواه أبو داود في السنن (٢٣٨٥) كتاب الصيام.

١٢ـ جاء في كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنهما ـ **قال له :(** الفهم الفهم فيما أُولي إليك بما ورد عليك ؛ مما ليس في القرآن والسنة ، ثم قِس الأمور عند ذلك ، واعرِف الأمثال ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله تعالى ، وأشبهها بالحقّ**)** [١] .

فهنا أَمر عمر بـ"القياس" على الأشباه والأمثال ، **قال ابن القيم** ـ رحمه الله : "وهذا كتابٌ جليل تلقّاه العلماء بالقبول" [٢].

١٣ـ **قال المزني ـ صاحب الشافعي** ـ : **(**إن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ، ونظير الباطل باطل ، واستعمَلوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام ، فلا يجوز لأحدٍ إنكار القياس**)** [٣].

١٤ـ موافقة الصحابة لأبي بكر ـ رضي الله عنه ـ في قتال مانعي الزكاة ؛ عندما اجتهد ذلك برأيه.

١٥ ـ اتفاقهم على الاجتهاد في مسألة الجَدّ والأخوة على وجوهٍ مختلفة ؛ مع قطعهم أنه لا نص فيها ؛ وإنما بالقياس والاجتهاد.

---

(١) قواعد في علوم الفقه ص١٥٢ للعلامة حبيب الكيرانوي ، والإحكام لابن حزم ١٠٠٢/٧ ، وتلخيص الحبير ؛ لابن حجر العسقلاني ١٩٦/٤.

(٢) الأصول من علم الأصول ص٦٢ للشيخ محمد بن عثيمين.

(٣) انظر إعلام الموقعين لابن القيم ٢٠٥/١ ، وأصول الفقه لأبي زهرة ص٢٢٠.

١٦ ـ قياسهم العهد على العقد، حيث عَهِد أبو بكر الصِّدّيق بالخلافة إلى عمر ـ رضي الله عنهما ـ ولم يَرِد في ذلك نص ؛ لكن قياسٌ لعهد أبي بكر على عقد الأمة.

١٧ ـ تسوية أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ في العطاء بين مَن أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعده ؛ لأن أولئك أسلموا لله وأجورهم عليه ؛ فالدنيا إنما هي بلاغ ، أما عمر فقاسَ وفاضَلَ بينهما ؛ **وقال:** (لا أجعل من ترك داره و ماله وهاجر إلى الله ورسوله كمن أسلم كرها).

١٨ ـ قول علي ـ رضي الله عنه ـ في السكران: (إذا أسكر هَذَى، وإذا هَذَى افترى ، فحدُّوه حد المفتري) ؛ وهذا التفات منه إلى أن مظنة الشيء تُنزّل منزلته.

١٩ ـ قول أحمد (لا يستغني أَحدٌ عن القياس)[١] ؛ وأما ما نُسب إليه من قوله: (يجتنب الفقيه المجمَل والقياس) فتأوّله القاضي[٢]: بالقياس الذي يخالف نصاً، بل ذَكر المحققون أن آخِر ما صح عن الإمام أحمد في القياس والرأي هو إحسان القول فيه والثناء عليه والأخذ به عند عدم النص[٣].

(١) المسودة لابن تيمية ص٣٧٢.

(٢) القاضي أبو يعلى ؛ من فقهاء الحنابلة.

(٣) حاشية ابن بدران على روضة الناظر لابن قدامة ٢/٢٤٢.

٢٠ ـ ومن أدلة وجاهة القياس ـ في الشريعة ـ : أن القياس والموازنة عادة متَّبعة ؛ وحجة قوية حتى في الأمور الدنيوية والعقلية واللغوية والطبية ؛ وحتى في حياتنا العادية .. ؛نقيس أشياء بأشياء لحاجة تسويتها بها ؛ وفي الحِجاج عند الجدال .. ، والطبيب يقيس دواء على دواء لوصفٍ جامع بينهما هو المماثلة في النتائج والنفع ..، فالأصول الشرعية من باب أولى[1].

٢١ ـ أنه لو لم يَجب التعبد بالقياس شرعًا ؛ والقول بجوازه ووقوعه عقلاً لخَلَتْ كثير من الوقائع والحوادث والمستجدات عن حكمٍ لله فيها ؛ وهذا باطل ومحال !، فإن الشريعة قد شَملت أحكامُها كلَّ شيء ؛ إما في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس.

فهذه أدلةٌ : حَصل بمجموعها العِلم الضروري أن النبي ﷺ وصحابته والسلف الصالح كانوا يقولون بالرأي والقياس في مواطنه ، وإن ثبت قولهم بالرأي فمن باب أولى القياس ؛ لأن الرأي يمثل القياس لكنه أقوى أنواعه، والقياس ضربٌ من ضروب الاجتهاد.

وفي ما يلي إجابة الجمهور على مخالفيهم في القياس :

(١) وانظر روضة الناظر ٢/٢٤٧ ، وأدلة التشريع ص٢٥٥ وما بعدها ؛ د.عبد العزيز الربيعة.

أجاب الجمهور على مخالفيهم في (حجية القياس) بالآتي:

أما استدلالكم بقوله تعالى :(ما فَرطنا في الكتاب مِن شيء)، (تِبياناً لِكُلِ شيء) ؛ فإن الكتاب دَل على جميع الأحكام بطُرُق ؛ فإما أنه أَمَرَ بالقياس، أو أنه اعتبر السنّة والإجماع ؛ وهُما قد دلاّ على القياس، فيكون الكتاب قد بيّنه، ولا يمكن القول بأن الكتاب قد دل على جميع الأحكام تفصيلاً، وإلا فأين مسألة الجد والأخوة ، والعول ..، مع أنها مسائل فيها حُكم شرعي.

ثم إنكم حَرَّمتم القياس! فأين تحريمه في القرآن ؟

وأما قولكم: إن العِلّة المنصوص عليها يُحتمل أن تكون خاصة بالمَحل فلا يمكن تعديتها.. ؛ فإنه شبهةٌ تُرَدّ: بأن الفقيه المجتهِد سوف يتحقق من وجود العِلّة ؛ ومِن امتدادها إلى الفرع حتى يتيقن ويتثبت.

أنوع القياس

١ - قياسٌ جليّ : **وهو** ما ثبتت علته بنصٍ أو إجماع.

٢ - قياسٌ خفيّ : **وهو** ما ثبتت علته بالاستنباط.

٣ - قياس الأَولى : **وهو** أن تكون العلة في الفرع أقوى منها في الأصل ؛ كضرب الوالدين أكبر من التأفف المذكور في الآية.

٤ - قياس المساواة : **وهو** أن تستوي العلة بين الفرع والأصل بلا أولوية.

٥ - قياس العكس : **وهو** إثبات نقيض حكم الأصل للفرع ؛ لوجود نقيض علة ذلك الحكم في الفرع[١].

٦ - قياس الشَّبَه : **وهو** تردُد فرعٍ بين أصلين يشبههما ؛ فليحق بالأكثر شَبه ؛ كأن يتردد بين أصلين أحدهما محرِّم والآخر مبيح ، ويشبه كل منهما في عدة صفات ؛ فيلحق بأكثرهما شبها ، ويسمى (قياس غلبة الأشباه).

وقيل : هو الجمع بين الأصل والفرع بوصفٍ يَغلب على الظن اشتماله على حِكمةِ الحُكم ؛ مِن جلب مصلحة أو دفع مفسده ، وهو حجة عند الجمهور.

مثاله : كقياس مسح الخف على مسح الرأس في كونه مرة واحدة.

ومثل : تردد "المذي" بين البول والمني ؛ لكنه أكثر شبهاً بالبول ؛ فيلحق به لكونه نجسًا ؛ ولا يلزم له الغسل كالمني.

---

(١) كما في الحديث السابق ؛ أن أجر الشهوة مع الزوجة أجر ؛ كإثم وَضْعها في فرجٍ حرام.

شروط صحّة القياس

للقياس شروطٌ لا يصح إلا بها ؛ هي :

١ - أن لا يوجد في المسألة المراد معرفة حكمها نص أو إجماع.

٢ - أن لا يصادِم دليلاً أقوى منه ؛ إما نص إو إجماع.

٣ - أن يثبت حكم الأصل ـ المقيس عليه ـ بنصٍ أو إجماع ، ولا يقاس على ما لم يثبت حكمه شرعًا [١].

٤ - أن تكون عِلّة حُكم الأصل معلومةً متعديةً مناسبة ؛ ليُمكِن الجمع والقياس ، فلو كان الحُكم تعبّديًا لَم يَصحّ ؛ لأن التعبّدي مجهول الحِكمة بالنسبة لنا ؛ فلا نستطع القياس [٢].

٥ - أن تكون العِلّة موجودةً في (الفرع) كوجودها في الأصل ؛ مثل "الأذى" في "ضرب الوالدين" المَقِيس على "التأفف".

٦ - قبل أن يقيس المجتهد لابد أن يبحث المناط ـ العِلّة ـ في الأصل ؛ فيحققها ويخرّجها وينقّحها (أي يتأكد من وجودها ومناسبتها في الفرع والأصل ؛ ومدى امتدادها من الأصل إلى الفرع) [٣].

---

(١) ما ثبتت علته بالنص : الاستجمار بالروث ؛ فإن النبي ﷺ ترك الروث والعلّة أنه نجس ، فهذه علة منصوصة ؛ ويقاس عليها ما وُجِدَتْ فيه ؛ كالدم الجاف ، والحجر المتنجس ونحوهما.

(٢) كمن يقيس لحم النعامة على لحم الإبل في نقض الوضوء ؛ فإن قياسه فاسدٌ ؛ لأن الأصل المقيس عليه مجهول العلة ؛ فالوضوء من لحم الإبل تعبدي لا ندرك حكمته.

(٣) سُمّيت العِلّة مناطًا ؛ أي مُتَعلّقًا ؛ لأن الحكم عُلّق بها ، **وتخريجها** : استنباطها وإثباتها في الأصل ، **وتحقيقها** : التحقق من وجودها في الفرع ، **وتنقيحها** : تهذيبها وتنقيتها من الأوصاف التي لا تناسب الحُكم ، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.

أركان القياس وشروط أركانه

أركانه أربعة : أَصل ، وفَرع ، وحُكم ، وعِلّة.

ولكل ركن شروط :

- **فالأصل** : يُشترط فيه : أن يكون ثابتاً بنص أو إجماع ؛ ويكون مُعلَّلاً بعِلّةٍ معقولة معلومة.
- **والفرع** ـ المُراد معرفة حُكمه ـ يُشترَط فيه : أن يكون غير منصوص ولا مُجمَعٍ عليه ؛ ولابدّ مِن تحقُّق عِلة الأصل فيه.
- **والحُكم** ـ حُكم الأصل ـ يُشترط فيه : كونه عَملياً ؛ لا عَقائدياً ؛ وأن يُدرَك معناه ؛ وأن لا يكون ثابت الخصوص ؛ بل يجوز تعدّي علته.

كما يُشترط في حكم الأصل : أن يكون مستمرًا ثابتًا في الأصل ؛ فإذا كان الحكم مؤقتًا أو منسوخًا فإنه لا يصح القياس مع ذلك.

كما يُشترط في حكم الأصل : أن يكون ثابتًا بنص أو إجماع أو حتى بالطرق الاجتهادية المعروفة.

- **وأما العِلّة** : فإنها الركن الأهم في باب القياس ، لأنها عليها تُبنى الأحكام ، وهي مَناط الحُكم ومُتعَلّقه ، **ويُشترط فيها أن تكون** : وصفاً ، ظاهراً ، منضبطاً ، مناسباً ، مُتعَدّياً ، معتبراً .. ليتم القياس.

وسُمّيتْ عِلة : لأنها غَيّرت حال المَحَلّ (الأصل) ؛ فبعد أن كان الحكم خاصاً به تعداه وشمل الفرع ؛ كعِلّة المريض التي تُغير حاله[1].

---

(١) روضة الناظر لابن قدامة بحاشية ابن بدران ٢/٢٢٨.

أنواع العِلة

العلة ثلاثة أنواع : مُتعديّه ، وقاصرة ، وتعَبُّدية.

١ـ العِلة المتعدّية : وهي التي توجد في غير محل الحكم ؛ أي تتعدى الأصل إلى فروع كثيرة ؛ كتعليل الربا (في البر) بالطعم ؛ فإنه يوجد في الأرز.

٢ ـ العِلة القاصرة : هي التي توجد في محل الحكم فقط ولا تتعداه إلى غيره فهي مقصورة على الأصل ولا يمكن أن تتفرع لفرع آخر.

مثل : تعليل الربا (في الذهب والفضة) بالثّمَنية ؛ فإنها لا توجد في غيرهما [١].

٣ ـ العِلة التعَبّدية : أي الحكمة من مشروعيتها التعبّد لله ؛ فنحن مُتعبَّدون بها ؛ كعَدد ركعات الصلاة ؛ ووجوب الوضوء من أكل لحم الإبل..، فهذه عباداتٌ لا ندرِك عِلّتها ؛ ولأننا لا ندركها فإننا أيضًا لا نستطيع تَعدِيَتها لفرعٍ آخر ؛ ولا نستطيع القياس عليها.

وهي عكس العبادات "المعقولة المعنى" التي ندرِك علتها وحِكمة مشروعيتها ، كالصوم ندرك علّته وحِكمته ، والخمر ندرِك علّة تحريمه ..

وعلى ذلك : فما جَهِلْنا علته وصعُب علينا إدراكها ؛ لا يجوز أن نقيس عليه ؛ وذلك لأنه لا يجري القياس إلا في معلوم العلة [٢].

---

(١) عند الشافعية : أنها لا تُشترط التعدية ؛ بل يصح التعليل حتى بالعلة القاصرة .. ولكن الذي عليه الجمهور من الحنفية والحنبلية وغيرهم : هو أن "التعدية" تُشترط لصحة التعليل بالعلة .. حتى يصح امتداد الحكم بها إلى غيرها ، وهذا هو الراجح ؛ والله أعلم.

(٢) الجامع لمسائل أصول الفقه ص ٣٤٠ د. عبد الكريم النملة.

مثال :

يجوز قياس الأرز والذّرَة على "البُر" ..

- لجامع عِلة الادخار.
- ولخلوّ الأرز والذرَة من نصٍ أو إجماع.

مثال آخَر:

يجوز قياس (صَبّ اللبن في حلق الرضيع) على "شُربهِ اللبن"

- لجامع علة التغذية والتقوية وإنبات اللحم.
- ولخلوّ الصبّ أو الاستعاط من نصٍ أو إجماع.

ففي هذان المِثالان جاز القياس لَـمّا عَلِمْنا العلة وأدركناها ؛ وكونها منصوصة ومتعدية من الأصل إلى الفرع.

والخلاصة :

أنه لا يصلح للقياس إلا العلة "المعلومة المتعدية"، أما العِلة (التعبدية) والعلة (القاصرة) ؛ فلا يصح القياس معهما ؛ بل لا يمكن حصوله معهما.

عندما ينص الشارع على الحُكم ولم يَذكر عِلّته ومَناطه [١].

إذا ذَكر النص الشرعي الحكم ولم يَذكر العلة ؛ فإن دور المجتهد الذي يقيس المسائل أن يَستخرج العِلّة ؛ ويُحقّقها ؛ ثم يُنَقّحها..، أي يبحث عنها في الأصل ؛ ويتأكد من وجودها في الفرع ؛ ثم يهذبها من الأوصاف الزائدة التي لا تَلزَم لعملية القياس أو تؤثر عليه.

وذلك بثلاث خطوات ؛ هي :

- تَخريج المَناط.
- وتحقيق المَناط.
- وتنقيح المَناط.

فتخريج المَناط : هو أن يجتهد المجتهد في استخراج العلة في الأصل ؛ ويبني عليها الحكم ، وذلك عندما لا تكون منصوصة ؛ ينص الشارع على الحكم فقط في الأصل ولا يتعرض لمناطه أصلا ، فيستنبط المجتهد العلة بالرأي والنظر.

مثاله : نص الشارع على تحريم الربا في البر.

فيستنبط المجتهد المناط ؛ فيقول: حرم الربا في البر لكون مكيلاً ، ثم يقيس عليه الأرز ، "والكيل عِلّة مستخرَجة".

---

(١) والمناط هو (العِلّة) لأنه أُنيط بها الحكم وعُلّق بها.

وتحقيق المَناط: وهو أن يجهد المجتهد في تحقيقها في الفرع ؛ ويبحث وجودها فيه ؛ ليتسنى له قياس ذلك الفرع على الأصل المنصوص.

مثاله : قاعدة وجوب المثلية في أن مَن (قتل صيداً وهو محرم فعليه جزاء مثله). فهذه قاعدة ثابتة بقوله تعالى: ﴿فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ﴾ المائدة: ٩٥ ، فيجتهد المجتهد في تطبيق هذه القاعدة في (الفرع) والتأكّد من وجودها فيه ، أو أن تكون العلة منصوصة أو مُجمَعٌ عليها ؛ كقياس سؤر الفأر على سؤر الهرة.

وتنقيح المَناط: وهو تهذيب وتخليص عِلّة الحُكم.

وفي الاصطلاح: هو أن يضيف الشارع الحكم إلى علةٍ تقترن بها أوصاف لا تأثير لها في الحكم ؛ فيجب حذفها عن الاعتبار ليتسع الحكم.

مثاله : حديث الأعرابي الذي قال هلكتُ يا رسول الله ؛ قال وما صنعت؟ قال واقَعتُ أهلي في نهار رمضان ؛ فأرشده النبي ﷺ إلى عتق الرقبة ؛ فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين ؛ فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا [(١)].

فالحُكم: هو العتق ، والعِلّة: هي الوقاع (عند الجمهور).

والأوصاف الزائدة الغير مؤثرة في الحكم ؛ مثل : الأعرابي ، أهلي ..

ـ فكونه أعرابياً لا أثر له: لأن التكاليف تعم كل مكلف.

ـ وكون الموطوءة منكوحة لا أثر له: فإن الزنا أشد في هتك هذه الحرمة.

وهذه إلحاقات في (العِلّة) لا اعتبار لها ؛ لأنها لا تأثير لها [(٢)].

---

(١) رواه البخاري (١٩٣٦) كتاب الصوم.

(٢) الروضة لابن قدامة ٢/٢٣٢.

والفَرق بين الأنواع الثلاثة:

أن التخريج: البحث عن العلة في الأصل ـ منصوصة أو غير منصوصة ـ فيستخرجها.

وتحقيقها: أي التحقق من وجودها في الفرع وانتقالها إليه من الأصل.

وتنقيحها: تهذيبها وتنقيتها من الأوصاف التي لا تناسب الحكم ، فتُحذَف ليتسع الحكم ويشمل كل ما وجدت فيه العلة نفسها.

فالتخريج: بَحْثُها في الأصل.

والتحقيق: بَحْثُها في الفرع.

والتنقيح: بَحْثُ العِلّة نفسها وتهذيبها.

الفَرق بين (العِلّة) و (السبب)
وهل يَجري القياس في الأسباب

العلة : تُفسَّر بأنها نوع من أنواع السبب.

والسبب : هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ؛ هكذا عرّفه الأصوليون.

ويجتمعان في كونهما وصفًا ظاهرًا منضبطًا يدل على الحكم أو المسبَّب، وتزيد العلة بلزوم كونها (مناسبة للحكم).

والقياس في الأسباب محل خلاف ؛ والمترجح فيها قول جمهور الفقهاء: أن القياس يجري في الأسباب ؛ لأن اعتبار الأسباب مبنيٌّ على التعليل بالحكمة، والحكمة هي العلة ، وذلك من باب تنقيح المناط.

فإذا وُجد سببٌ لِحُكمٍ ؛ جاز أن يكون علةً لحكمٍ آخَر ؛ وجاز اعتبار الأسباب ونَصْبها حُكمٌ شرعي ثابت ؛ (كجعل القتل العمد سببًا للقصاص).

ومعنى كون الأسباب حُكمًا شرعيًا : أي إن الشارع إذا عَلّق حكمًا على سببٍ فله في هذا الموضع حُكْمان :

ـ حُكم تكليفي (كوجوب القصاص ـ في المثال السابق ـ).

ـ حُكم وضعي (وهو جَعْل القتل العمد سببٌ لوجوب القصاص).

أوْجُه الخطأ في القياس

قد يخطئ المجتهد في عملية القياس ؛ بناءً على خطأه في تخريج أو تحقيق أو تنقيح المناط والعلة ؛ **ومِن احتمالات الخطأ فيه :**

-أن لا يكون الحكم مُعلَّلاً بعِلّة معلومة ؛(وهذا نادر).

-أن لا يصيب عِلّته عند الله تعالى ؛ (خفاء حِكمة التشريع)

-أن يتصرف في بعض أوصاف العلة (أي يذكر بعض أوصافها ويهمل الباقي).

-أن يَجمَع إلى أوصاف العلة ما ليس منها (أي يزيد في أوصاف العلة).

-أن يخطئ في وجودها في الفرع (أي يظنها موجودة في الفرع وليس كذلك).

إلحاق المَسكوت بالمَنطوق

المنطوق : ما نُطِق به بلفظ النص.

والمسكوت : هو المفهوم من المنطوق.

وإلحاق المسكوت بالمنطوق : هو حَمل المسكوت على المنطوق وقياسه عليه.

وإلحاق المسكوت بالمنطوق ضربان ؛ هما : (الأَولى) و(المِثل).

ـ **فالضرب الأول** : (أن يكون المسكوت **أَولى** بالحُكم من المنطوق).

ويعني : أن المعنى الموجود في المنطوق موجودًا في المسكوت وزيادة ؛ فإن كان وجوده على وجه القطع والزيادة سمّي قطعيًا.

مثل : قبول شهادة الثلاثة أولى من قبول شهاده الإثنين لأن الثلاثة اثنين وزيادة ؛ على وجه القَطع.

ومثل : النهي عن التضحية بالعمياء أولى من العوراء لأن العمى عورٌ مرتين.

ومثل : إيذاء الوالدين أشد تحريمًا من التأفف المذكور في الآية الكريمة.

ـ **والضرب الثاني** : (أن يكون المسكوت **مِثل** المنطوق).

مثال :

الأَمَة كالعبد في سراية العتق ، والزيت كالسمن إذا مات فيه ميتة.

وهذا الضرب راجع إلى العِلم بأن الفارق لا أثر له في الحُكم ؛ ويُعرَف ذلك (باستقراء أحكام الشرع) في مصادره و موارده.

فهذان ضَربا الإلحاق : (الأَولى) و(المِثل).

طريقة القياس

(طُرُق إلحاق الفرع بالأصل)

لإلحاق الفرع بالأصل طريقان : (نفي الفارق)و(التأكد من جود العلة فيهما).

١ ـ **(نفي الفارق)** :

بأن يُثبت المجتهد أن لا فارق كذا بين الفرع والأصل ، وإذا كان لابد من الفارق فيتحقق أن لا مدخل لهذا الفارق في التأثير.

والنتيجة : استواء الفرع مع الأصل في الحكم ، وإذا تقارب الفرع والأصل كان الشبه بينها أكثر ؛ فلا يحتاج إلى التعرض للعلة لكثرتها ؛ وهي وجود الشبه وقلة الفارق ، فيمكن الاستدلال بأن الفرق غير مؤثر.

٢ ـ **(بيان العِلّة ووجودها)** :

أي يبين ويُثبت وجودها في الفرع كما هي في الأصل ؛ كإثبات أن "السُّكْر" علةٌ لتحريم الخمر ، وإثبات "امتداد العلة إلى الفرع" ؛ كإثبات أن يوجد "السُّكْر" في النبيذ.

طُرق إثبات وجود العِلّة في الفرع وفي الأصل

١ ـ إثبات وجودها في الفرع: يكون بالحس ، والعقل ، والعرف ، والشرع.

٢ ـ إثبات وجودها في الأصل: يكون فقط عن طريق الشرع ، أي بدليلٍ شرعي.

مثال : كون الإسكار علامة التحريم ؛ فهذا وضع شرعي ؛ وكذا نفس التحريم وطريقه طريقه ، وما جعله الشرع علامة تحريم يجوز جَعْله علامة حِلٍ بالمخالفة ؛ لأن تأثيره إنما هو بجعل الشارع.

مَسالك العِلّة

(طُرُق الكَشف عن العِلّة في الأصل)

وهي ثلاث طُرق :

١ ـ النص على العِلّة.

٢ ـ الإجماع على وجودها.

٣ ـ استنباطها والبحث عنها ؛ عند عدم النص عليها.

١ـ النص على العلة	٢ ـ الإجماع عليها	٣ ـ استنباطها من مفهوم النص
إما صراحةً في النص.. أو إيماء وإشارة إليها ؛ فتارة يجعلها جزاءً، وتارة يجعلها سؤالا أو جوابا ، وتارة يجعلها وصفًا ، وتارة يعلق الحكم بالمصلحة تعليلا له بها.	فيُجمِع الصحابة أو التابعون أو علماء العصر.. على أن الشيء علةً للحكم، فهذا طريقٌ قوي لإثبات أو معرفة العلة.	وهو أن يجتهد الفقيه أو المجتهد في معرفتها واستنباطها مِن النص الشرعي أو مِن فحواه ومفهومه .. ـ بوصفٍ مناسب. ـ بالسبر والتقسيم. ـ بالدوران.

وإلى التوضيح :

١. النص على العلة؛ وهو قِسْمان:

القسم الأول : (النص عليها صراحة) ؛ بأن يصرّح النص بالعلة.

القسم الثاني : (النص عليها تنبيهًا وإيماءً) ؛ من غير تصريح.

القسم الأول : (التصريح بالعِلة) :

وذلك بأن يَرِد في النص لفظٌ وُضِع للتعليل ؛ مثل :

-(مِن أَجْل) ؛ ﴿مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ...﴾المائدة: ٣٢

-(كي) ؛ ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ﴾الحشر: ٧.

-(ذلك) ؛ ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾الحشر: ٤.

-(اللام) ؛ ﴿إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ﴾البقرة: ١٤٣.

-(المفعول لأجله) ؛ ﴿لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ ﴾الإسراء: ١٠٠.

-(إنّ) ؛ كقوله ﷺ في طهارة سؤر الهرة : (إنها ليست بنَجَس ؛ إنما هي مِن الطوّافِين عليكم أو الطوّافات) رواه الترمذي.

القِسم الثاني : (التنبيه والإيماء إلى العِلة) ؛ وهو ستة أنواع :

النوع الأول : (ذِكر حُكمٍ بعد وصف صريح مقترن بالفاء) ؛ فهذا التركيب يدل على التعليل ؛ لأن الفاء للتعقيب ؛ كقوله تعالى : ﴿ **وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا** ﴾المائدة: ٣٨.

فالحُكم : هو قَطع اليد ؛ مذكور عقيب وصف.

والوصف : هو السرقة ؛ فدل على أن (السرقة) عِلّة للقطع.

وكقوله ﷺ: (مَن أحيا أرضًا ميتة فهي له)[١]، وقوله ﷺ: (مَن مَسّ ذكره فلا يُصلِّ حتى يتوضأ)[٢]، فهذا تركيبٌ يدل على التعليل؛ والفاء تفيد التعقيب ..؛ أفادت ثبوت الحكم عقيب الوصف؛ فدل على أن ذلك الوصف ـ وهو الإحياء؛ والمُلكية؛ ومس العورة ـ يُعتبر علةً وسببًا للحكم، وهذا يُفهم منه السببية.

ويَلحق بهذا القِسم:

كل ما رَتّبه الراوي بالفاء، مثل قوله: (سها الرسول فسجد وسجدنا) فهذه رواية راوي؛ وهي تفيد السببية؛ لأمرين هما:

١ - فهمه ـ من الرسول ﷺ ـ أن هذا الأمر يفيد السببية وليس من عنده، وإلا كان مُلَبّساً، وهذا لا يليق بالصحابة الكرام.

٢ - أنه عالمٌ "بمواقع الكلام ومجاري اللغة"؛ وفاهم فيها فهمًا صحيحًا، فلا يشترط كونه فقيهًا؛ لأن هذا إنما يقتبس من اللغة دون الفقه.

---

(١) رواه أبو داود (٣٠٧٣) في كتاب الخراج.

(٢) رواه الترمذي (٨٢) كتاب الطهارة.

النوع الثاني: (مِن أنواع الإيماء إلى العِلة):

(أن يذكر الحكم عقب الوصف بصيغة الجزاء).

وهذا تركيب يفيد كذلك التعليل بالوصف ؛ كقوله تعالى: ﴿مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَٰعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ الأحزاب: ٣٠.

الحُكم : يضاعف لها العذاب ؛ مُرتّب على الوصف.

والوصف: هو الإتيان بالفاحشة ؛ بصيغة الجزاء الذي يتعقب الشرط ويلازمه، ويوجَد بوجوده وإلا فلا معنى للسبب، وكقوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا﴾ ؛ أي بسبب تقواه.

النوع الثالث (من أنواع الإيماء إلى العِلة):

(أن يُذكَّر أو يُسأل الرسول ﷺ بحادِثةٍ فيجيب بحكم).

وجه الدلالة : أن الحكم ذُكِر جواباً ؛ فكان السؤال كالمعاد في الجواب فيدل على أن (الحادثة المسؤول عنها) عِلّة.

مثال: ما روي أن أعرابياً قال يا رسول الله: هَلكتُ وأَهلكت ؛ قال ﷺ ما صنعت؟ قال واقعتُ أهلي في رمضان، فقال ﷺ: (أعتق رقبة).

فكأنه قال : واقعتَ فأعتق رقبة ؛ فجعل الوقاع علة ، ويمتنع أن لا يكون كلام الرسول ﷺ جواباً ؛ لامتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وهذا بالإتفاق.

النوع الرابع (مِن أنواع الإيماء إلى العِلّة):

أن يَذكر مع الحُكم "وصفًا" لو لم يكن عِلةً لكان الكلام لَغو ، وحينئذ يجب تقدير الكلام على وجهٍ مفيد ؛ صيانةً لكلام الرسول ﷺ عن اللغو، أو يُسأل الرسول ﷺ عن أمر فيستكشف ثم يجيب.

مثال :

سُئل النبي ﷺ عن "شراء التمر بالرطب" ؛ فاستكشف الأمر وقال ﷺ: (أينقص الرطب إذا يبس)؟ قالوا نعم ؛ فنهى عن ذلك[١].

فالنقص (عِلّه) ؛ لأن استكشاف الرسول ﷺ ليس بلغو.

النوع الخامس (من أنواع الإيماء إلى العِلّة):

أن يَذْكر مع الحكم و صفًا ؛ لو لَم يَكُن عِلةً لكان الكلام غير منتظم ولا مترابطا.

كقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَ﴾الجمعة: ٩ ؛ فهُنا وصفٌ وهو علة.

فعِلّة النهي عن البيع هنا : هي (منعه عن السعي إلى الجمعة)، ولو ذكر النهي بدون ذكر (الجمعة) لكان الكلام غير واضحًا ؛ وحاشا القرآن من ذلك.

وكقوله ﷺ: (لا يقضيَنَّ حَكَمٌ بين اثنين وهو غضبان)[٢] ؛ فالغضب علة ؛ لأنه يوجب الاضطراب والخطأ ؛ فكان الكلام بذكره منتظماً.

---

(١) رواه الترمذي (١٢٢٥) في كتاب البيوع ، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة.

(٢) رواه البخاري (٧١٥٨) في كتاب الأحكام.

النوع السادس (من أنواع الإيماء للعِلّة):

أن يذكر الحكم مقروناً بوصف منا سب ؛ فيدل على التعليل به.

كقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ﴾ ؛ أي لبرّهم ؛ فإنه يسبق إلى الفهم أن البِرَّ هو العلة.

وكقولهم: (أكرم العلماء) ؛ فإن يسبق إلى الفهم أن العلة هي عِلمهم ؛ فهو وصفٌ مناسب.

وكذا خطاب الشارع ؛ فإن الغالب فيه اعتبار المناسبة ؛ وهي أنه لا يَرِد الحكم إلا لمصلحة..، وعليه فإذا ورد حُكمٌ مقرون (بوصفٍ مناسب) فإننا نفهم التعليل بذلك الوصف.

فهذه الأنواع الستة: تدل على اعتبار الوصف في الحكم ، وجواز اعتبار الوصف علة.

ولكن:

قد لا يكون الوصف نفسه علة ؛ إنما العلة : هي ما يتضمنه ذلك الوصف، كتشويش الفكر الذي يتضمنه "الغضب" ؛ فهو علةٌ للنهي عن القضاء حال الغضب ؛ لا لِنفْسه ؛ بل لما يتضمنه (وهو التشويش)[1].

(١) حاشية ابن بدران على روضة الناظر لابن قدامة ٢/٢٥٧.

٢ ـ الإجماع على العلة:

وهو المسلك الثاني من طرق إثبات واعتبار العلة ؛ ودليلٌ شرعيٌّ على ثبوت العلل في الأصول المَقيس عليها.

كالإجماع على أن علة الولاية هي "الصغر".

وعلى أن علة منع القضاء حال الغضب هي "تشويش الفكر".

وعلى أن علة التقديم في الميراث بين الإخوة هي "الإدلاء بالأبوين".

ولذلك: فإنها إذا ثبتت العلة في الأصل بالإجماع فهي علة صحيحة ثابتة ؛ ويتعدى بها الحكم إلى كل فرع وُجدَتْ فيه ؛ لأن الثابت بالإجماع كالثابت بالنص.

٣ ـ استنباط المناط "العلة" (وهو ثلاثة أنواع):

ـ الوصف المناسب "المناسبة".

ـ السبر والتقسيم.

ـ الدوران.

والاجتهاد في استنباط العلة ـ بأنواعه المذكورة ـ هو المسلك الثالث لإثبات العلة والبحث عنها ..

وإلى التوضيح :

ـ أولاً : الوصف المناسب "المناسَبة" :

وهو الوصف المقترن بالحكم ؛ ويلزم من ترتيب الحكم عليه تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة.

وقد يكون خفيًا ؛ ويسمى تعبديًا.

وقد يكون ظاهرًا ؛ ويسمى معلَّلاً.

وكان الأخذ بالوصف المناسب ـ "المصلحة"ـ مسلكًا شرعيًا تُعلَّل به الأحكام ؛ لأن أحكام الشريعة جاءت لتحقيق المصالح ودرء المفاسد ..

فكل حكم حقق مصلحة فإنه يَغْلب على ظننا أن الشرع قصد به تحقيق المصلحة ؛ فيُعلَّل الحكم بذلك الوصف ؛ لأن مصالح العباد هي أعظم ما تُعلل به الأحكام ؛ فهي علةٌ جامعة بين الأصول وكثير من الفروع[1].

ـ ثانيًا : السبر والتقسيم :

والسبر : هو الفحص والاختبار ؛ فيقال أوصاف (مسبورة) أي مختبَرة.

والتقسيم : هو تقسيم الأوصاف وتصنيفها بعد حصرها وعدّها.

فأصلٌ ما : مُعلَّلٌ بالإجماع ؛ وليكن له عدة علل .. فلكي نستنبط علته الحقيقية ؛ نستخدم : السبر والتقسيم.

---

(١) ويُشترَط في الوصف المناسب والتعليل بالمصلحة أن تكون مصلحة راجحة معتبرة شرعًا ؛ وخالية من المعارضة بمفسدة مساوية أو راجحة.

ـ فنقسّم ونصنف عِلَله كلها ونحصرها.

ـ وبعد حصرها نسبرها ؛ أي ننظر فيها ونختبرها ؛ ثم نبطلها كلها إلا واحده فتكون هي علة الحكم ؛ استنبطناها بالسبر والتقسيم .. فهذه صورة السبر والتقسيم.

فالسبر والتقسيم: هو أن تُستخرج و تُحصر الأوصاف الممكن كونها علل ؛ ثم تُبطل جميع العلل بعد النظر فيها ؛ ما عدا واحدة فتكون هي العلة.

فهذه خطوات مسألة السبر والتقسيم ؛ يقوم بها المجتهد أو الفقيه الذي يُجري القياس.

ومثاله: الربا : في الربويات الست ، فهو مجمع على (عِلّيته) ؛ لكن مُختَلفٌ في (علته) :

- فقالت الحنفية والحنابلة : هي الكيل والوزن.
- وقالت الشافعية : هي الطُّعم.
- وقالت المالكية : هي القوت والادخار[١].

فنستخرج ونحصر العلل (الأوصاف) الممكنة وهي: الكيل ، والوزن، والطعم ، والادخار ، ثم نُبطِل جميع العلل إلا واحدة هي "الادخار".

---

(١) وقد لا تكون العلة ظاهرة ؛ بل خفية ؛ وهي التعبد ؛ فيكون الحكم بسببها تعبديًّا ؛ كانتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل ؛ وككون الظهر أربعًا..، وفي هذه الحالة لا يصح القياس ؛ لخفاء العلة.

ـ **ثالثًا: الدوران:** أي دوران الحكم ـ مُركّب من طرد و عكس.

فالطرد: يلزم من وجوده الوجود ، **والعكس**: يلزم من عدمه العدم.

إذًا فالدوران: هو وجود الحكم عند وجود الوصف ؛ وانعدام الحكم عند انعدامه..، فالحكم يدور مع الوصف حيث وُجِد ودار.

مثاله : وجود تحريم الخمر عند وجود الإسكار، وزوال التحريم عند زوال الإسكار، فالإسكار في الخمر: يلزم مِن "وجوده" وجود الحرمة ؛ ومِن "عدمه" عدمها.

فالوجود عند الوجود والانعدام عند الانعدام هو(الدوران)[١].

(١) ويُرَد على من اعترض على الدوران : بغلبة الظن ؛ وجواز التعبد بما غلب على الظن ، وأنه صح التعليل بالدوران لأنه يغلب على الظن ، فكل مجتهد يَعتبر ما غَلب على ظنه أنه مُراد الشارع، والقياس يكفي فيه غلبة الظن ؛ ولا يُشترط له القطع ؛ لأن مَن يَشترط القطع فإنما يضيّق دائرة القياس من غير دليل.

القياس في اللغة والعادات

أما اللغة : فيجوز إثباتها بالقياس ؛ كتسمية النباش سارقًا ؛ قياسا على السارق بعلةٍ جامعة بينهما هي الاستيلاء خفية.

وكتسمية اللائط زانيًا ؛ بجامع قضاء الشهوة في حرام ، وتسمية النبيذ خمرا..

فما جرى عليه حكم شيء وهو داخل تحت مسماه لغةً ؛ فإنه يأخذ حكمه شرعًا ؛ وللعرف مدخل في ضبط ذلك.

وأما العادات : كالحيض وأقله وأكثره .. فلا يدخلها القياس ولا يصح فيها ؛ لعدم انضباطها ؛ ولِخَفاء عِلّتها واختلافها من شخص لآخر[١]، إلا ما كان مستجمعًا للشروط ؛ ومناسبًا للحال.

(١) الجامع لمسائل أصول الفقه ص٣٣٩ د.عبد الكريم النملة.

القياس المُرَكّب

وهو القياس على مَقيس، أي القياس على أصلٍ ثبت بالقياس ؛ فيكون الأصل المقيس عليه ليس ثابتًا بالكتاب ولا بالسنة ولا بالإجماع ؛ ولكنه ثبت بالقياس.

مثل : قياس الذُّرة على الأرز المقيس على البُر ، والعلة الجامعة هي "الكيل والادخار".

فعِلّة البُر : ثابتة بالنص.

وعِلّة الأرز: ثابتة بالقياس على البر المنصوص.

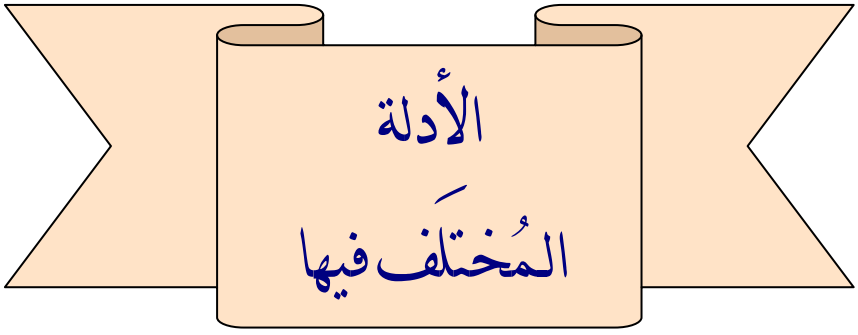
وعِلّة الذُّرة : ثبتت بالقياس على (الأرز) المقيس على البر.

فهل يصح ذلك ؟

فيه خلاف بين الفقهاء ، **والراجح** ـ والله أعلم ـ أنه يصح القياس على مقيس ثابت بالقياس ؛ لأن هذا النوع من القياس هو مِن مقتضى القول بصحة القياس وحجيته في الشريعة ؛ وأنه دليل شرعي معتَبر صحيح ؛ وهو رابع الأدلة الشرعية الأربعة المعتبرة : القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح ، فإذا صح القياس الأول ؛ وتردد هذا الفرع الجديد بين القياسين وكان أشبه أو أقرب لهذا الأصل الأخير فلا بأس بهذا القياس ؛ شريطة أن يستجمع شروط صحة القياس ، وأن تكون العِلّة هي نفسها موجودة في الفرع الأول والفرع الثاني.. ، وهكذا[1].

(١) وانظر المهذب في أصول الفقه د. عبد الكريم النملة ١٩٩١/٥.

المبحث الخامس



معناها وأهمّيتها ومكانتها الفقهية والاستدلالية

الأدلة الـمُختَلَف فيها بين الفقهاء ؛ هي :

ـ الاستحسان.

ـ الاستصحاب.

ـ الاستصلاح.

ـ الاستقراء

ـ شَرع مَن قَبْلنا.

ـ قول الصحابي.

ـ سَـد الذرائع.

ـ العُرف.

ـ القول بأقل ما قيل.

ـ الاستدلال بعدم الدليل [١].

وإلى التوضيح :

(١) مضى في المبحث السابق الادلة والمصادر (المتفق عليها): القرآن والسُّنة والإجماع والقياس، وهنا الأدلة (المختَلَف فيها) ؛ والراجح كونها أدلة شرعية صحيحة ثابتة.

أدلة التشريع المُختَلَف فيها
معناها وأهمّيتها ودورها في الفقه والأحكام

وهي الأدلة الإجمالية الملحَقَة بالأدلة المجمَع عليها ـ القرآن والسنة والإجماع والقياس ـ في التشريع واستنباط الأحكام ؛ وهي :
الاستحسان ، الاستصحاب ، الاستصلاح ، الاستقراء ، العُرف ، سَدّ الذرائع ، قول الصحابي ، شَرع مَن قَبْلنا ، القول بأقل ما قيل[١].

ومعنى أنه مختَلَف فيها : أي اختلف العلماء في حُجّيتها وفي بناء الأحكام الشرعية عليها فيما لا نَص فيه ؛ حتى كانت سببًا من أسباب اختلاف الفقهاء.

ويجدر التنبيه إلى أنه لا يُصار إليها إلا في حالة عدم وجود النص ؛ وبعد البحث في الأدلة المتفَق عليها ـ الكتاب والسنة والإجماع والقياس ـ.

فإذا عَرَض لنا مسالةٌ بحثنا لِحُكمها في الأدلة والأصول المتفق عليها ؛ فإذا لم نجد بحثنا للحكم والاستدلال في هذه الأدلة التالية ؛ والتي يترجح عند جماهير العلماء قبولها والأخذ بها كلها ؛ إلا "قول أهل المدينة" ؛ فالراجح عدم حُجيته ولا الأخذ به ؛ وسيأتي بيان ذلك.

وهذه نبذة مختصرة عن هذه الأدلة :

---

(١) وبعض الفقهاء يُلحِق (القياس) بالأدلة المختَلف فيها ؛ باعتبار أن الظاهرية قد خالفوا فيه وأبطلوه ، لكن جمهور العلماء يُلحِقون القياس بالأدلة المجمَع عليها ؛ لضعف الخلاف فيه ؛ وضعف حجج المخالفين ؛ ولقوة أدلة القائلين به والذاهبين إليه من الكتاب والسنة والإجماع ، وقد سَبق بيان ذلك ؛ وسَبق إدراج القياس في الأدلة المتفَق عليها.

١. الاستحسان

الاستحسان هو عَدّ الشيء حَسَنًا ، (والشيء : هو الحكم أو الدليل).

ومعناه: اعتبار الحكم أحسن وأولى في الأخذ به من غيره ؛ في مسألةٍ ما ؛ لوجود دليل أقوى من الدليل الأول ؛ بحيث يُغيّر ذلك الدليل حكم المسألة عن نظائرها إلى لأحسن[١].

وشرط الاستحسان : أن يستند إلى دليلٍ شرعي أو قاعدة شرعية.

والدليل الذي يُستحسَن به تغيير حكم المسألة : قد يكون نصًا أو إجماعًا أو قياسًا أقوى أو عُرفًا معتبَرًا أو ضرورة تستلزم التغيير شرعًا [٢].

ومثال الاستحسان : كاستحسان "بيع العرايا" بعد أن كان ممنوعًا عند الفقهاء لغرره ؛ قياسًا على "بيع المزابنة" أي المدافعة ؛ الذي يدفع كل من البيعان سلعته للآخر دون العلم بمقدارها ، وبيع العرايا هو بيع ثمر النخل قبل نضجه بقَدْره تمرًا مستويًا .. فعَدَلوا عن منعه بالقياس إلى جوازه بالاستحسان توسعة على الناس وتيسيرًا لحاجاتهم ؛ لأن ضرورة المصلحة أقوى من القياس المذكور.

---

(١) انظر روضة الناظر لابن قدامة ٢/ ٤٠٧ ، والجامع لمسائل أصول الفقه ص٣٨٣ د. النملة.

(٢) وقد انتقد العلماء مَن يعرّف الاستحسان بأنه (ما يستحسنه المجتهد بعقله) ؛ لأن العالم ليس له الحكم بهواه وشهوته مِن غير دليل ، وحقيقة الاستحسان : هو العمل بالدليل القوي ، عندما يتوارد على المسألة دليلان ؛ ضعيف وقوي ؛ نستحسن القوي على الضعيف ، وهكذا.

ومثل: استحسان العدول عن تسمية المسجد بيتًا ؛ لأنه في العرف مسجد ؛ والبيت هو السكن ؛ فمَن حلَف لا يدخل البيت نستحسن بأنه لا يحنث بدخول المسجد ولو سُمي بيت الله ؛ مالم ينوِ المسجد جازمًا.

والاستحسان : حجة قوية ؛ وتُبنى عليه الأحكام إذا استند إلى دليل قوي ؛ وقد أخذ به الأئمة الأربعة وغيرهم من الفقهاء ؛استدلالاً بقوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥ ﴾الزمر: ١٨[1]، وقول ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: (ما رآه المسلمون حَسَناً فهو عند الله حَسَن) [2].

(١) المراجع السابقة ؛ وانظر: إعلام الموقعين ١/ ٣٣٩ لابن القيم ، والمدخل إلى أصول الفقه ص٧٢ للشيخ د. الابراهيم.

(٢) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٣٧٩، والهيثمي في مجمع الزوائد١/ ١٧٧ ، والحاكم في المستدرك ٣/ ٨٧ ؛ وهو أثر موقوف على ابن مسعود ؛ ولم يرفعه المحدّثون إلى النبي ﷺ.

٢. الاستصحاب

من الصُّحبة والملازمة والاستمرار، وهو استصحاب وثبات الحكم في الزمن الثاني بناء على ثبوته في الزمن الأول لعدم الدليل المغيّر.

أي : بقاء ما كان على ما كان نفيًا وإثباتًا ؛ حتى يوجَد دليلٌ على التغيير.

فبالاستصحاب : يُستصحب الحكم الأصلي الأول للأشياء .. فحقيقته أنه لا يأتي بحكمٍ جديد ؛ ولكن به يستمر الحكم الأصلي للأشياء وجودًا وعدمًا، فما كان موجودًا يبقى موجودًا، وما كان معدومًا يبقى معدومًا حتى يَرِد الدليل الشرعي بالتغيير.

والاستصحاب نوعان :

الأول : استصحاب الوجود (الإثبات) : وهو بقاء الحكم واستمراره وثبوته للشيء حتى يَمنعه دليل شرعي.

مثل : المُلكية : فهي مستمرة ثابتة للمالك حتى يثبت البيع.

والأطعمة : فالأصل فيها الحِل إلا ما حرَّم الشرع.

والماء واللباس : فالأصل فيها الطهورية حتى نلمس فيها النجاسة.

وكالعمومات : تبقى النصوص على عموماتها حتى يَرِد المخصِّص.

الثاني : استصحاب العدم (النفي) :

وهو انعدام الحكم وانتفاؤه عن الشيء بناءً على الأصل ؛ حتى تأتي الأدلة والقرائن المثبتة.

كالدَّين: فالأصل عدمه؛ ولا يَثبُت بالدعوى حتى يُقِر المدين أو تقوم البيّنة، وكالعقود: فالأصل فيها العدم؛ حتى تثبت بالإيجاب والبينات.

وحُكم الاستصحاب:

أنه حجة شرعية ودليل قاطع؛ تثبت به الأحكام؛ وذلك عند جمهور العلماء ـ خلافًا لبعض الحنفية ـ.

وقول الجمهور هو الصحيح والراجح، ودليلهم: وجوب الأخذ باستصحاب الأصل عند الشك في الطهارة وفي عدد ركعات الصلاة؛ وهو النقص أو العدم؛ لحديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ﷺ قال: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يَدْرِ كم صلى؛ ثلاثًا أم أربعًا؛ فليطرَح الشكّ، ولْيَبْنِ على ما استيقن؛ ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسلّم)[(١)] [(٢)].

ولعظيم مكانة الاستصحاب؛ وكونه دليل مُهمّ في الفتوى والأحكام:

بُنيَت عليه قواعد فقهية عظيمة..

كقاعدة: (اليقين لا يزول بالشك) التي تدخل في جميع أبواب الفقه، وكذلك قاعدة: (الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يطرأ عليه مغيّر)، وقاعدة: (الأصل براءة الذمة)، وقاعدة: (الأصل العدم)، وقاعدة: (الأصل في الأبضاع التحريم)[(٣)].

---

(١) رواه مسلم (١٢٧٢) في كتاب المساجد.

(٢) انظر: أدلة التشريع المختلف فيها٢٧٦ د.عبد العزيز الربيعة، وأصول مذهب الإمام أحمد ص٤١٥ للتركي، والمهذب في أصول الفقه ٩٦٣/٣ د.عبد الكريم النملة.

(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١١٩ وما بعدها، تحقيق محمد البغدادي.

وقال الخوارزمي في الكافي:

(إن الاستصحاب هو آخِر مدار الفتوى؛ وذلك أن المفتي في الحادثة يطلب حكمها في القرآن، ثم في السُّنة، ثم في الإجماع، ثم في القياس، فإن لم يجد فإنه يأخذ حُكمها من استصحاب الحال نفيًا أو إثباتًا؛ فإن كان ثابتًا فالأصل بقاؤه وثبوته، وإن كان معدومًا فالأصل فقدانه وعدمه)[1].

(١) نقله الشوكاني في إرشاد الفحول بتحقيق الحق من علم الأصول ص٢٠٨، والكافي: كتابٌ في الفقه الشافعي، ولا أعلم هل حُقق أم لا، وهو للإمام محمود بن محمد بن أرسلان الخوارزمي المتوفى ٥٦٨هـ؛ رحم الله الجميع.

٣. الاستصلاح

والمقصود به المصالح المرسَلة (أي المطلَقَة التي لم يَرِد في الشرع جوازها أو منعها).

والاستصلاح : استفعالٌ مِن الصلاح ؛ وتتبع المصالح المرسلَة وتحصيلها.

والمصلحة : هي جَلب المنفعة ودفع المفسدة[١].

والمصالح ـ من حيث اعتبار الشرع ـ ثلاثة أنواع :

١ـ مصالح معتبَرة : أي اعتبرها الشرع وأَذِن بها ؛ فهذه حجة معتبَرة.

٢ـ مصالح مُلغاة : ألغاها الشرع وأبطلها ؛ فهذه باطلة ممنوعة.

٣ـ مصالح مُرسَلة : وهي التي سكت عنها الشرع وفيها نفع للناس ؛ وخالية من الضرر ؛ وموافقة لمقاصد الشرع ؛ فهذه يجوز أن نأخذ بها ؛ ونبني عليها الأحكام ؛ وهذا النوع هو ما يسمى "الاستصلاح".

ومِن أمثلته :

ـ تَرك التغريب عن الزانية البكر صيانةً لها.

ـ قَتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله ؛ رَدعًا لانتشار القتل.

والاستصلاح : حُجّة شرعية تثبت به الأحكام عند جمهور العلماء ـ خِلافًا للظاهرية وبعض الحنفية ـ وقول الجمهور الصحيح الراجح لوجاهته وقوّته ،

---

(١) والمصلحة من حيث أهميتها ثلاثة أقسام : ١ـ **ضروريات** ؛ وهي اللازمة لقيام الدين والدنيا ؛ كالضروريات الخمس. ٢ـ **حاجيات** ؛ وهي التي تزيل الضيق والمشقة ؛ كالفطر والقصر في السفر وكالإجارة ؛ وكتوزيع الدية على العاقلة. ٣ـ **تحسينيات** ؛ وهي الكماليات التي مِن قبيل التزيين والتجميل ؛ ولا يترتب على فقدانها حرج ولا مشقة.

إذ "لا خلاف في أصل بناء الأحكام على المصلحة ؛ بل ذلك من أقوى الأصول الشرعية وأثبتها وأوْلاها بأن تُبنى عليها الأحكام .. ؛ مادامت المصلحة معتبرة شرعًا ؛ وموافِقةٌ لمقاصد الشرع ؛ وما دام في بناء الأحكام عليها رفع الحرج وتحقيق النفع" (١).

وقد أجمع الصحابة على مراعاة المصالح المرسلة والأخذ بها ، لأن تَرْكها يؤدي إلى " خلوّ كثير من الحوادث من الأحكام ؛ وتضييق الشريعة عن المصالح والحاجات ؛ والقصور عن مسايرة الأزمان والأحوال .. ، خاصة وأن الحوادث أكثر من النصوص" (٢).

(١) المصلحة في التشريع الإسلامي ص١٨١ د.مصطفى زيد.

(٢) انظر: الروضة لابن قدامة مع شرحها ٤١٢/١ ، والجامع لمسائل أصول الفقه ص٣٨٩ د.النملة.

٤.الاستقراء

الاستقراء : من القراءة والتتبع ؛ مأخوذٌ من : قرأت الشيء ؛ إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض.

والمراد به : تَصفّح وتتبّع أُمور جزئية ليُحكَم بحكمها على مِثلها (أي حكم شامل لها كلها) ، وبتتبُّع هذه الجزئيات نرى مدى ثبوت الحكم الكلي عليها والجامع لها.

والاستقراء نوعان:

استقراء تام قَطعي : وهو تتبُّع (جميع) الجزئيات ؛ ومعرفة أحوالها.

استقراء ناقص ظني : وهو تتبُّع (غالب) الجزئيات ؛ ومعرفة أحوالها.

والاستقراء ـ بنوعيه ـ حجة ودليل عند جمهور الفقهاء ؛ وتُبنى عليه الأحكام ؛ خاصة التام الذي يتم به تتبُّع كل الأجزاء ؛ أما الناقص فحجة كذلك إذا تيقنَّا أنه شامل لما لم نبحثه من الأمور والأجزاء المتبقية.

مثاله : تتبّع واستقراء أحوال النساء ؛ حيث وُجد بتتبُّع أحوالهن أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، وأن أقل مدة الحيض سبعة أيام في الغالب ، وأن أكثر مدة النفاس أربعون يومًا ..[١].

(١) انظر المدخل لأصول الفقه ٧٣ د.موسى الابراهيم ، والمهذب في أصول الفقه ١٠٢٦/٣ للدكتور عبدالكريم النملة.

٥. شَرع مَن قَبْلنا

شرع مَن قبلنا: هو ما نُقل إلينا في القرآن والسُّنة مِن أحكام وأخبار الشرائع والأمم السابقة للإسلام.

وشَرْع مَن قبلنا شرعٌ يأتي **على حالتين**:

١. ما رَدّه شرعُنا أو نسخه أو حَرّمه من الشرائع والأحكام السابقة؛ فليس بشرعٍ لنا؛ ولا يجوز اعتماده في التشريع والأحكام.

٢. ما أَمَرنا شرعُنا بالأخذ به؛ أو سكت عنه مما ورد من الشرائع السابقة، فالراجح الصحيح فيه أنه شرعٌ لنا؛ ونحن مُلزَمون به؛ وهو حجة قوية، لقول الله تعالى: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقۡتَدِهۡ﴾الأنعام: ٩٠، وقوله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحٗا وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ﴾الشورى:١٣.

ومن أمثلة الأخذ بشرع مَن قَبلنا:

ـ مشروعية قتل الرَّجل بالمرأة؛ بدليل شرع مَن قَبلنا؛ كما في عموم قوله تعالى: ﴿وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ﴾ المائدة: ٤٥.

ـ جواز الجعالة على بعض الأعمال؛ أخذًا من قوله ـ تعالى ـ في قصة يوسف عليه السلام: ﴿وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٖ﴾ يوسف: ٧٢ [(١)].

(١) الإحكام للآمدي٤/١٤٠، وأصول مذهب الإمام أحمد؛ للتركي ص٥٨٤.

٦. قول الصحابي

الصحابي: هو مَن لقي النبيَّ ﷺ مؤمنًا به ومات على الإيمان.

وقول الصحابي: هو ما نُقل إلينا مِن مذاهب وفتاوى وأعمال الصحابة رضي الله عنهم.

والصحيح الراجح عند أهل العلم أن أقوال واجتهاد وفتاوى الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ حجة؛ ويجوز لنا الأخذ بها عند عدم النص، سواء ما اتفقوا عليه أو اختلفوا فيه.

لأن قول الصحابي مقدّم على أقوال التابعين، ولأنهم عُدولٌ شهود؛ شاهدوا التنزيل وعَرَفوا التأويل؛ وهُم أقرب للحق والصواب والمعرفة بمقاصد الشريعة، وقد زكّاهم الله ورسوله، قال النبي ﷺ: (خَيْرُ الناس قرني؛ ثم الذِّين يلونهم؛ ثم الذِّين يلونهم)[١].

ومثال الأخذ بقول الصحابي:

أن الجمهور ـ خلافًا لبعض الشافعية ـ ورَّثوا المطلقة البائن من زوجها الذي طلقها في مرض موته؛ معاملة له بنقيض قصده ..، ومستندهم في ذلك هو قول الصحابي، حيث لا نص؛ إذ إن عثمان ـ رضي الله عنه ـ ورَّث "تماضر" مِن زَوْجها عبد الرحمن بن عوف؛ عندما طلقها في مرض موته؛ خشية أن ترِث[٢].

---

(١) رواه مسلم في صحيحه(٦٤٧٢) في فضائل الصحابة.

(٢) المهذب في أصول الفقه ٩٨١/٣ د.النملة، والمدخل إلى الأصول والتشريع ص٦٦ د.الإبراهيم.

٧. سَدّ الذرائع

الذرائع : جَمْع ذريعة ؛ وهي الوسيلة التي يُتَوَصل بها إلى المقاصد.

والذرائع ـ الوسائل ـ التي يجب سدها : هي التي تُفْضي إلى الفساد والحرام ومخالفة الشرع ، فكل قول أو فعل يؤدي إلى فساد أو محرَّم .. يجب تركه وحسمه سدًا لحصول الحرام.

وبذلك يكون "سد الذرائع" دليلاً وحجة يستدل به على إثبات أو نفي بعض الأحكام ؛ وذلك عند جمهور الفقهاء ؛ وهو الحق والصواب ؛ لأنه من مقاصد الشريعة ؛ ولأن النبي ﷺ قد أخذ به في مواطن كثيرة ؛ **فمن ذلك :**

ـ ما جاء في الصحيحين أنه ﷺ كان وأصحابه في إحدى الغزوات ؛ وحصل أن قال المنافق عبد الله بن أُبيّ : لَئنْ رَجَعْنا إلى المدينةِ لَيُخْرِجَنّ الأَعزُّ منها الأذلَّ .. ، فقال عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه : دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق ، فقال ﷺ : (دَعْهُ ؛ لا يتحدث الناس أن محمدًا يَقتل أصحابه)[1] ، فترك قتالهم سداً لأن يكون ذريعة للنيل من الإسلام أو التنفير منه ، ومصلحة التأليف هي أعظم.

ـ ومن ذلك أنه ﷺ منع المدح والغلو والإطراء .. حتى لا يكون ذريعة للشرك ونحوه ، فقال ﷺ : (لا تُطْرُوني كما أطْرَت النصارى ابن مريم ؛ فإنما أنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله)[2].

---

(١) رواه البخاري (٤٩٠٧) كتاب التفسير ، ومسلم (٦٥٨٣) كتاب البر والصلة.

(٢) رواه البخاري (٣٤٤٥) كتاب أحاديث الأنبياء.

ـ ومن ذلك أنه ﷺ منع مِن سِباب الناس حتى لا يكون سببًا وذريعة لسب الوالدين ؛ فقال ﷺ :(إن مِن أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه) قيل يا رسول الله: وكيف يلعن الرجل والديه ؟! قال :(يَسُبُّ أبا الرجل فيسُبّ أباه ؛ ويَسُبُّ أُمه فيَسُب أُمه)[١].

ـ تحريم سب آلهة الكفار ؛ لأن ذلك يكون وسيلة وذريعة لأن يسبّوا الله تعالى ، قال عز وجل: ﴿ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدۡوَۢا بِغَيۡرِ عِلۡمٖ ﴾ الأنعام: ١٠٨.

ـ ترجيح وجوب تغطية المرأة وجهها ؛ سدًا لذريعة انتشار الفساد والتبرج والسفور.

ـ منع رواية القرآن بالمعنى سدًا لذريعة التحريف فيه.

ـ عدم إلزام الورثة بإخراج الزكاة التي تركها مورثهم ؛ حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى أن يترك الزكاة ويتهاون بها[٢].

---

(١) رواه البخاري (٥٩٧٣) كتاب الأدب، ورواه مسلم في كتاب الإيمان.

(٢) المراجع السابقة ، وانظر الموافقات للشاطبي ٤/ ٢٠١ ، والفروق للقرافي ٣/ ٢٦٦.

٨. العُرف

العُرف: هو ما تعارف عليه الناس بينهم وساروا عليه في شؤونهم وتعاملهم مِن قولٍ أو فِعلٍ أو تَرْك ، في بَلَدٍ أو في كُلِّ البُلْدان[١].

والعادة : هي ما عاوَدُوه وكرّروه مِن الأعراف حتى صار عادةً معروفة، مِن المعاودة وعَودَة الشيء مَرّةً بَعد أُخرى.

فالعادة والعُرف شيءٌ واحد لا فرق إلاّ بالتكرار والعموم، إذِ العادة أعم من العرف ؛ وكلما اشتهر العُرف صار عادة ، أخذاً مِن (عُرف الفَرَس) سُمّي عُرفاً لتتابع شَعْره، فأُخِذَ هذا المعنى لتتابع الأجيال على معرفة شيءٍ ما.

ومِن ذلك قول الناظم:

تَعَوّدْ صَالِحَ الأخلاقِ إِني رأيتُ المرءَ يَألَفُ ما اسْتَعَادَ [٢]

العُرف عند الفُقَهاء: اهتم الفقهاء بعُرف الناس اهتماماً بالغاً، وأَنزَلوه منزلة الشرط في بعض المعاملات، حتى عَبّروا عنه بقاعدةٍ عظيمةٍ مشهورة هي قولهم : (العادة مُحَكّمة)، فهذه إحدى القواعد الكبرى المشهورة.

---

(١) المقصود هنا عُرف الناس وليس العُرف الشرعي ؛ وسيأتي مزيد توضيحٍ لذلك .

(٢) انظر لسان العَرب ـ لابن منظور ٧٤٦/٢ ، والقاموس المحيط ـ للفيروز آبادي ص٧٤٧، والعرف أنواع وأقسام ؛ سبقت الإشارة إليها في باب القواعد الفقهية.

ومعنى هذه القاعدة: أن العرف والعادة وما اعتاده الناس بينهم من العوائد القوليّة والفعلية تُعتبر مُحَكّمة ، أي يُحتَكَم إليها ويُرجَع إليها في الأحكام ومعرفة أحوال الناس وضَبْطِ أمورهم ، وجواز الحكم عليها وفي ضوئها .. ؛ لأن العرف المعتبر الصحيح حُجةٌ عند العلماء والفقهاء في مالا نَصّ فيه صريح ، وفي كُتب الفقه الكثير من المسائل الفقهية مرجعها إلى العُرف(١).

وعند جمهور العلماء والفقهاء : أن العُرف حُجةٌ شرعية ، ودليلٌ من الأدلة المعتَبَرة ، وقرينةٌ تَثْبُت بها الأحكام الشرعية العملية فيما يمكن فيه ذلك(٢).

حتى قال الفقهاء : " كُلُّ مَن له عُرفٌ يُحْمَل كلامُه وتصرفاته على عُرفه وعلى لُغَته وعادته ولو خالَف لُغَةَ العَرَب أو لُغَةَ الشرع ... فالحكم للناس أو عليهم هو بحسب عُرفهم " (٣).

ولأن من المصالح المرسلة بناء حوائج الناس على عُرفهم الذي لا يخالف الشرع.

ومعنى حُجيّة العرف: أي إن نصوص الشرع تُفَسَّر وِفْقاً للعُرف الجاري بين الناس ؛ دون الوقوف على معاني تلك الألفاظ في أصل اللغة .

---

(١) انظر الأشباه والنظائر للإمام السيوطي ص٣٥ ؛ وكتاب العُرف ؛ للشيخ د. أحمد المباركي .

(٢) انظر الموافقات للشاطبي ٢ / ٥٧٣ بتحقيق الشيخ عبد الله درّاز ، والجامع لمسائل أصول الفقه ص ٣٩٤ للدكتور النملة ، وانظر الاستدلال عند الأصوليين د. العمريني ص١٢٢.

(٣) شرح تنقيح الفصول ؛ للقرافي ص ٢١١ ، والاستدلال للعمريني ص ١٢٤.

وعلى ذلك فإن العُرف ليس دليلاً مُستقلاً ؛ ولا يُنشِيء الأحكام ابتداءً كالقرآن والسّنة ، كَلا ، بل هو دليلٌ تابعٌ يُستفاد منه في معرفة عادات الناس وتفسير أحكام الشرع لهم بما يَعْرِفون [١].

وللعُرف حتى يكون حُجةً في الشرعِ شروطٌ ، منها :

أن لا يخالِف الشرعَ أو دليلاً مِن أدلته ولا يُحَرِّم حلالاً أو يُحِل حراماً ، وأن يكون موجودًا قائماً في الأمور المأخوذ فيها ، وإذا تغير العُرف أو العادة وَجَبَ تغيير الحكم المبني عليه وعدم الجمود ، وسيأتي شرح واستكمال هذه الشروط في باب القواعد الفقهية ؛ فانظره هناك.

وإذغ استكمل العُرف شروطه كان دليلاً يؤخذ به وتُبنى عليه الأحكام ؛ لقول ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ :(ما رءاه المسلمون حَسَناً فهو عند الله حَسنا)[٢]. وقال ابن عابدين ـ رحمه الله ـ :

والعُرفُ في الشرعِ له اعْتبارْ لِذا عَليهِ الحُكمُ قَدْ يُدَارْ

وهكذا اهتم العلماء والفقهاء بالعُرف ، وجعلوا معرفَتَهُ شرطاً أساسياً في المفتي ، والقاضي ، والمفَسِّر ، والداعية ... حتى تجري الفتوى والقضاء والتفسير والدعوة الإسلامية على وَجْهِها اللائق المقبول الصحيح .

---

(١) المصدر السابق ، وانظر : الاجتهاد فيما لا نَص فيه ـ للطيب الخضيري ٢ /١٩٢ .

(٢) سَبق تخريجه وأنه أَثرٌ صحيح موقوف عن ابن مسعود رضي الله عنه.

ولم يُرَخّص الإسلامُ للناس أن يَرجعوا إلى عُرفهم إلاّ في أمرين:

الأول: تفسير النصوص المطْلَقة التي لم يأت تفسيرها في الشرع ولا اللغة.

الثاني: في الأحكام التي لم يأمر الشرع بها ولم ينه عنها والمراد فِعْلها بأي طريقةٍ حَسب العرف؛ مثل: الصِّغَر والكِبَر، والقِلّة والكَثْرة، والقُرْب والبُعْد، والغلاء والرخص، والمقادير، والعيوب.. وما إلى ذلك.

٩. القول بأقل ما قيل

أقل ما قيل ؛ وانعدام الدليل .. دليل يُستدَل به على الحُكم أو معرفة الحق والصواب في المسائل والنوازل والمستجدات ..

فأقل ما قيل: معناه: أن يقال في مسالة عددية عدة أقوال أو مذاهب، فالأقرب والأرجح منها هو أقلّها ؛ لأنه الأحوط ؛ ولأنه الذي تتفق فيه الأقوال وتجتمع عليه.

مثاله: دية اليهودي والنصراني: عند الحنفية أنها كدية المسلم، وعند المالكية نصف دية المسلم، وعند الجمهور أنها ثلث دية المسلم.

فعند الالتباس والخلاف وعدم الدليل نأخذ بالقليل ـ وهو الثلث ـ لأنه الأحوط الذي تشمله جميع الأقوال[١].

ومثل: البناء على العَدد الأقل عند الشكّ في عَدد ركعات الصلاة.

وللتنبيه: فإن هناك مسائل وأحكام الأحوط فيها والأصوب هو (أكثر) ما قيل ؛ وهي مسائل الحدود والعقوبات والشبهات ..

مثاله: اختلافهم في مقدار نصاب قطع اليد في السرقة، فجمهور الفقهاء يَرون أن القَطع يبدأ من (ربع دينار) فصاعدًا ؛ وتَعدِل ثلاثة دراهم، وحُجّتهم قول النبي ﷺ: (لا تُقطع يد السارق إلا في رُبع دينار فصاعدًا) [٢].

---

(١) العدة في أصول الفقه ٤/١٢٦٨ لأبي يعلي ؛ وروضة الناظر ١/٣٨٨ بشرح ابن بدران.

(٢) رواه مسلم في صحيحه برقم (١٦٨٤).

أما فقهاء الحنفية:

فقالوا لا قَطْع إلا في (عشرة دراهم) فصاعدا ؛ لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: (لا قَطع فيما دون عَشَرة دراهم) [(١)].

الترجيح:

رغم أن حديث الجمهور أقوى ـ إذ هو في صحيح مسلم ـ وحديث الحنفية عند أحمد وفي السنن ؛ وفي سَنده "ابن ارطأة" وهو ضعيف الرواية كما قال ابن حجر في الفتح[(٢)] ؛ إلا أن الكثير من أهل العلم **يُرجّح قول الحنفية ؛** الذي يُحدّد نصاب القطع ب ١٠ دراهم فصاعدًا ؛ وهي أكثر ما قيل..

وذلك لأن حديث "العَشرة دراهم" له رواياتٌ أخرى تقويه، ولأن هناك من المصالح والمقاصد الشرعية ما يؤيده..؛ مِن أهمّها وجوب درء الحدود بالشبهات، وأن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة، ولأن الخلاف قائم في نصاب القطع ؛ حتى بين الصحابة ؛ نظرًا للاختلاف في ثمن المِجَنّ الذي قَطَع فيه ابنُ عمر ـ رضي الله عنهما ـ وقد قال النبي ﷺ: (ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم ؛ فإن الإمام إن يخطئ في العفو خيرٌ مِن أنْ يخطئ في العقوبة) [(٣)].

---

(١) رواه أحمد في المسند برقم (٦٨٨١)؛عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ؛وانظر جامع الأصول ٥٥٩/٣.

(٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٥٠/١٤ كتاب الحدود.

(٣) رواه الترمذي برقم (١٤٢٤) في الحدود ؛وانظر جامع الاصول ٦٠٣/٣.

فمِن مجموع الروايات السابقة:

قيل ثلاثة دراهم وقيل أربعة وقيل خمسة ؛ وقيل ربع دينار ؛ وقيل عشرة دراهم ..

والمختار ـ والله أعلم ـ هو: العَشرة دراهم ؛ لأن فيه درء الحد بالشبهة، ولأن الأحوط في الحدود هو الكثير، وفيه موافقة الكثير من مقاصد الشريعة الكبرى، وفيه حظر الحد فيما دون العَشرة، والقاعدة: أن الحاظر مُقدَّم على المبيح[١].

❖ ❖ ❖

١٠. الاستدلال بعَدم الدليل

فهو دليل ـ واضح معقول ـ على الأحكام ، فعندما لا نجد دليلا ولا نصًا من القرآن أو السنّة على القضية أو النازلة بالنفي أو الاثبات .. فإنه يدل على الاباحة أو الخضوع للاجتهاد والقياس ومقاصد الشريعة العامة ؛ حتى يُستنبط الحُكم اللائق بالحال، فَفَقْد الدليل يَستلزِم عدم التكليف ويَستلزم البحث عن الحكم[٢].

❖ ❖ ❖

(١) تفسير آيات الأحكام للشيخ السايس ١٨٩/٢ ؛ وروائع البيان للصابوني ٥٢١/١ ؛ وانظر: تفسير ابن كثير ١٣٢/٣ عند تفسير آية السرقة في سورة المائدة.

(٢) شرح المنهاج في علم الأصول ؛ للاصفهاني ٧٦٦/٢ تحقيق د. عبد الكريم النملة.

أما (**إجماع أهل المدينة**): فالمقصود به ـ عند القائلين به ـ : هُم أَهلُها من القرون الثلاثة المفضلة فقط ، وقد ذكرتُه من باب استكمال ذكر الأدلة المختلف فيها، ومِن باب بيان أنه ليس كالأدلة المذكورة في القوة والحجية ؛ فإن هذه الأدلة المذكورة السابقة : الراجح فيها كلها أنها حجة قوية معتبرة يصح الأخذ بها وبناء الأحكام عليها، ولا عبرة بالخلاف فيها ، **أما** "إجماع أهل المدينة أو قول أهل المدينة" فالصحيح فيه أنه ليس بحجة ؛ ولا يصح بناء الأحكام عليه، ولَم يَقُل به إلا "بعض المالكية" متعللين بأن للمدينة المنورة وأهلها فضل، وأنهم أقرب للسنّة وأعرف بأحوال السنّة والتشريع والأحكام.

ويُردّ عليهم:

بأنّ هناك أفضل من المدينة كمكة، وهناك مَن هو أعلم من غير أهل المدينة، وأن أهل المدينة الذين قصدوا : هُم الصحابة والتابعون الذين فيها ؛ وقد ذهبوا فلا يُحتَجّ بأقوال مَن بعدَهم مِن سكانها على مَر الزمان، ولأن الصحابة والتابعين الذين كانوا في المدينة قد تفرقوا في الأمصار، فهو دليلٌ محصور على زمان ومكان قد ذهبا ؛ ولا يتعداهما.

فالراجح هو قول الجمهور من فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة وأكثر المجتهدين ؛ أن قول أهل المدينة لا يُعَد دليلا ؛ ولا حجة فيه، والله أعلم[1].

انتهى والحمد لله رب العالمين

(١) انظر: روضة الناظر بشرح لابن بدران ٣٦٥/١، وفتاوى ابن تيمية ٣١٠/٢، وأصول مذهب الإمام أحمد ص٣٩٢ د.عبد الله التركي ، والمدخل إلى أصول الفقه ص ٦٧ د.ابراهيم الابراهيم.

المراجع

١. القرآن الكريم.
٢. صحيح البخاري.
٣. صحيح مسلم.
٤. السنن الأربع.
٥. الإتقان في علوم القرآن: تأليف: جلال الدين السيوطي ، طبع الحلبي.
٦. الاجتهاد في الشريعة الإسلامية: د. يوسف القرضاوي، دار القلم، ط١.
٧. أحكام القرآن: لأبي بكر الرازي الجصاص، دار الكتاب العربي، بيروت.
٨. أحكام القرآن: للإمام الكيا الهراس، تحقيق موسى محمد على.
٩. أحكام القرآن: لأبي بكر بن العربي، تحقيق: علي محمد البجاوي.
١٠. الإحكام في أصول الأحكام: لأبي الحسن علي الآمدي الشافعي.
١١. أدب القاضي: لأبي بكر أحمد بن عمرو الخصاف ، تحقيق فرحات زيادة.
١٢. أدب الاختلاف في الإسلام: د. طه جابر فياض العلواني.
١٣. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: للإمام الشوكاني.
١٤. الأشباه والنظائر: للسيوطي، ط البابي الحلبي.
١٥. أصول السرخسي: لأبي بكر محمد السرخسي ، تحقيق أبي الوفا الأفغاني.
١٦. أصول الفقه: للشيخ محمد أبي زهرة ،طبع دار الفكر العربي بالقاهرة.
١٧. أصول الفقه الإسلامي: د. محمد مصطفى شلبي ،بيروت
١٨. أصول الفقه الإسلامي: د. محمد سلام مدكور، ط دار النهضة العربية.
١٩. أصول مذهب الإمام أحمد، د.عبد الله التركي.ط٤

٢٠. الاعتصام: لأبي إسحاق إبراهيم الشاطبي ،دار التحرير للطباعة .
٢١. إعلام الموقعين عن رب العالمين: لشمس الدين ابن قيم الجوزية.
٢٢. أدلة التشريع المختلف فيها، د.عبد العزيز الربيعة ط٣.
٢٣. الأعلام: لخير الدين الزركلي ، ط دار العلم للملايين.
٢٤. الأم: للإمام محمد بن إدريس الشافعي ، طبعة دار الشعب.
٢٥. البحر المحيط: لمحمد بن يوسف الغرناطي دار الفكر، الطبعة الثانية.
٢٦. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني: ط١ ،ط الجمالية، مصر.
٢٧. بداية المجتهد لابن رشد: ط مصطفى البابي الحلبي.
٢٨. أحاديث مردودة مشتهرة، د سعيد الرقيب.
٢٩. أحاديث مقبولة مشتهرة، د سعيد الرقيب.
٣٠. التصحيف في الحديث الشريف، للإمام السيوطي.
٣١. الرحلة في طلب الحديث، للخطيب البغدادي.
٣٢. تاريخ فنون الحديث، محمد الخولي.
٣٣. تدريب الراوي شرح تقريب النواوي، للإمام السيوطي.
٣٤. نزهة النظر شرح نخبة الفكر، للإمام ابن حجر.
٣٥. التوضيح الأبهر شرح تذكرة ابن الملقن في علم الأثر، الإمام السخاوي.
٣٦. المنهل الرويّ في مختصر علوم الحديث النبوي، للإمام محمد بن جَمَاعه.
٣٧. دفاعٌ عن السُّنة وردّ شُبه المستشرقين، د محمد أبو شهبة.
٣٨. البرهان في أصول الفقه: للجويني ، تحقيق د. عبد العظيم الديب.
٣٩. البرهان في علوم القرآن: لبدر الدين محمد الزركشي، تحقيق: أبو الفضل.
٤٠. بدائع الفوائد ، لابن القيم، تحقيق بشير عيون.

٤١. الكافي في الفقه ، لابن قدامة.
٤٢. كشف الأسرار في أصول الفقه ، للنسفي.
٤٣. أصول السرخسي في أصول الفقه، للإمام السرخسي.
٤٤. الإبهاج في شرح المنهاج، للسبكي.
٤٥. الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم.
٤٦. تسهيل الحصول على قواعد الأصول، محمد أمين الدمشقي.
٤٧. تخريج الفروع على الأصول، للزنجاني، تحقيق د. محمد الصالح.
٤٨. تاريخ المذاهب الإسلامية: للشيخ محمد أبي زهرة، ط دار الفكر العربي.
٤٩. التعريفات: لعلي بن محمد بن علي الجرجاني الحنفي ط: بيروت ، لبنان.
٥٠. تفسير آيات الأحكام: إشراف الشيخ: محمد علي السايس.
٥١. تفسير النصوص في الفقه الإسلامي: د. محمد أديب صالح ط١.
٥٢. التفسير والمفسرون: للدكتور: محمد حسين الذهبي، ط١٤٢٤هـ.
٥٣. تقريب مصطلح الحديث لمسملي العصر الحديث، أحمد المصري.
٥٤. تخريج الحديث النبوي، د عبد الغني التميمي.
٥٥. شرح المفصّل في النحو ، لابن يعيش.
٥٦. جامع البيان عن تأويل آي القرآن: للطبري ، تحقيق الشيخ: محمود شاكر.
٥٧. الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي.
٥٨. الرسالة: للإمام الشافعي، طبع دار التراث بالقاهرة.
٥٩. شرح تنقيح الفصول في الأصول: للإمام القرافي، تحقيق طه سعد.
٦٠. شرح المقاصد ؛ للإمام الباقلاني.
٦١. طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق الشيرازي ، طبعة بغداد.

٦٢. علم أصول الفقه: للشيخ عبد الوهاب خلاف، الطبعة.
٦٣. علاقة علم المنطق بأصول الفقه؛ وائل الشريف.
٦٤. الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، د.محمد صدقي البورنو ط١.
٦٥. عوامل السنة والمرونة في الشريعة: د. يوسف القرضاوي ، دار الصحوة.
٦٦. الفتح المبين في طبقات الأصوليين: للشيخ عبد الله المراغي، ط٢ بيروت.
٦٧. فتح القدير: لكمال الدين بن الهمام ، طبع الحلبي ،الطبعة الأولى.
٦٨. الفقه الإسلامي بين المثالية والواقعية: د. محمد مصطفى شلبي ط بيروت.
٦٩. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، تحقيق الشيخ اسماعيل الأنصاري.ط٣
٧٠. التمهيد في أصول الفقه ،لأبي الخطاب.
٧١. القاموس المحيط: لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، الطبعة الرابعة.
٧٢. قواعد في علوم الحديث، لظفر التهانوني ، تحقيق عبد الفتاح أبي غدة.
٧٣. قواعد في علوم الفقه، للعلاّمة حبيب الكيرانوي، ط. بيروت.
٧٤. ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال؛ لعبد الرحمن الميداني.
٧٥. الكنى والألقاب: للشيخ عباس القمي ، مؤسسة الوفاء، الطبعة الثانية.
٧٦. لباب التأويل في معاني التنزيل: للإمام الخازن ، طبع الحلبي.
٧٧. لسان العرب: لمحمد بن منظور، دار المعارف بمصر.
٧٨. لَمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير: د.محمد الصباغ.
٧٩. اللمع في أصول الفقه: لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي.
٨٠. مباحث في علوم القرآن ، للدكتور: مناع القطان، ط: مؤسسة الرسالة.
٨١. المحلى بالآثار؛ للإمام علي بن حزم الأندلسي ، طبع بيروت.
٨٢. المصنوع في معرفة الحديث الموضوع، للإمام علي القاري المكي.

٨٣. مختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي.
٨٤. مختصر الفوائد في أحكام المقاصد، للعز بن عبد السلام، ت صالح آلمنصور.
٨٥. المدخل إلى علم أصول الفقه: د. معروف الدواليبي ط٣.
٨٦. المدخل إلى أصول الفقه وتاريخ التشريع الإسلامي، د.موسى الابراهيم.ط١
٨٧. المدخل المنير في مقدمة علم التفسير: للشيخ محمد حسنين مخلوف.
٨٨. المستدرك: لأبي عبد الله ، الحاكم النيسابوري، نشر دار الكتاب العربي.
٨٩. المستصفى من علم الأصول: لأبي حامد الغزالي. ط بيروت.
٩٠. موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي ، لسعدي أبو جيب.
٩١. حصول المأمول من علم الأصول ، للشنقيطي.
٩٢. حجية الإجماع وموقف العلماء منها د. محمد فرغلي.
٩٣. الإجماع بين النظرية والتطبيق د. أحمد محمد.
٩٤. الإجماع ، للإمام محمد ابن المنذر.
٩٥. نقد مراتب الإجماع ، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
٩٦. شرح الورقات في أصول الفقه، الشيخ صالح الفوزان.
٩٧. الأصول من علم الأصول، الشيخ محمد العثيمين.
٩٨. الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها ، د. عبد الكريم النملة.
٩٩. أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي ، د. مصطفى البنا.
١٠٠. التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ، للإمام محمد الأسنوي.
١٠١. تخريج الفروع على الأصول ، للإمام محمود بن أحمد الزنجاني.
١٠٢. مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه: للشيخ عبد الوهاب خلاف.
١٠٣. المصباح المنير: أحمد بن محمد المقري ، تحقيق د. عبد العظيم الشناوي.

١٠٤. المعتمد في أصول الفقه: للطيب البصري، تحقيق: محمد حميد الله.
١٠٥. المعجم الوسيط: الطبعة الثانية، مجمع اللغة العربية بالقاهرة.
١٠٦. المغني لابن قدامة ، تحقيق د.عبد الله التركي.
١٠٧. مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم ،تحقيق عصام الدين الصبابطي.
١٠٨. اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، محمد فؤاد عبد الباقي.
١٠٩. الحديث النبوي مصطلحه وبلاغته، محمد الصباغ.
١١٠. قواعد التحديث وفنون الحديث، محمد جمال القاسمي.
١١١. القواعد الضابطة لدرجات الحديث الهابطة، محمد ابراهيم شقرة.
١١٢. منهج النقد في علوم الحديث، د. نور الدين عتر.
١١٣. السُّنة النبوية بين دعاة الفتنة وأدعياء العِلم، د عبد الموجود محمد.
١١٤. موقف الاستشراق من السيرة النبوية، د أكرم العمري.
١١٥. كيف نستفيد من كتب الحديث، عبد المحسن البدر.
١١٦. تاريخ فنون الحديث، محمد الخولي.
١١٧. تاريخ السُّنة وأصول الحديث، موسى الابراهيم.
١١٨. المفردات في غريب القرآن: للراغب الأصفهاني ، مكتبة الإنجلو.
١١٩. المناهج الأصولية: د. فتحي الدريني ،الشركة المتحدة للتوزيع ط٢.
١٢٠. الموافقات: لأبي إسحاق الشاطبي ،تعليق الشيخ عبد الله دراز.
١٢١. النسخ في القرآن الكريم: للدكتور: مصطفى زيد، ط دار الفكر، بيروت.

فهرس المواضيع

٥ المقدمة
٧ تمهيد ؛ حول أدلة التشريع ومصادر الاحكام.
٧ معنى الدليل ؛ وأقسام الأدلة.
٨ الأدلة المتفق عليها.
٨ الأدلة المختلَف فيها.
٩ **القرآن الكريم** ؛(الأصل الأول للتشريع).
١٢ تعريف القرآن الكريم.
١٢ عقيدة أهل السُّنة والجماعة في القرآن.
١٤ محكم الآيات ومتشابها وتشابهها.
١٥ الحكمة من وجود المتشابه في القرآن.
١٥ واجبنا نحو متشابه القرآن.
١٦ موقف العلماء من المتشابه.
١٧ أصناف الناس نحو المتشابه.
١٨ طريقة ورود الأحكام في القرآن الكريم.
١٨ حاجة القرآن للسُّنة النبوية.
١٩ معنى آيات الاحكام
٢٠ أقوال العلماء في عددها.
٢٢ طرق استنباط الاحكام من النصوص والآيات.
٢٤ السياق القرآني ، معناه واهميته وفوائدة الفقهية والتفسيرية.
٢٦ أحكام شرعية مُستَنبَطة مِن آيات القرآن. (استقراءٌ عامٌّ في جدول)

٤٣ السُّنّة النبوية ؛ (مكانتها وحجّيتها ودورها في بيان مجمل القرآن).
٤٥ تعريف السُّنّة.
٤٦ فضائل السُّنّة.
٤٨ المكانة الشرعية للسُّنّة.
٤٨ السُّنّة وحيق كالقرآن.
٤٩ عناية القرآن بالسُّنّة.
٥٠ فضل الصحابة وعنايتهم بالسُّنّة.
٥٢ التابعون والمخضرَمون.
٥٣ لماذا لَم يكتب الصحابة الحديث؟
٥٤ موقف الأئمة الأربعة من الحديث.
٥٥ رحلات السلف في طلب الحديث.
٥٧ الفَرق بين الحديث القدسي والنبوي.
٥٨ الفَرق بين القرآن والحديث.
٥٩ أساليب الحديث الشريف وجمال السُّنّة.
٦٠ آداب طالب الحديث.
٦١ مُسمّيات أهل الحديث.
٦٢ شبهة القُرآنيين.
٦٤ بدعة عَرض السُّنّة على القرآن.
٦٥ حاجة القرآن للسُّنة وأوجُهها الثلاثة معه.
٦٧ أمثلةٌ مِن بيان السُّنّة للقرآن.
٦٩ تحريم الطعن في السُّنّة والقدح فيها.
٦٩ خطأ القادحِين في حديث الآحاد.

٧١ تاريخ علوم السُّنة.
٧٣ أنواع رواية الحديث.
٧٥ أقسام الحديث الشريف.
٧٦ الفَرق بين المتواتر والآحاد.
٧٨ الصحيح لذاته والصحيح لغيره.
٧٩ درجات الحديث الصحيح.
٨٠ شروط الحديث الصحيح.
٨١ الحديث الحسَن.
٨٢ الحديث الضعيف.
٨٢ أسباب الضَّعف وأنواع الضعيف.
٨٣ شروط الاحتجاج بالضعيف.
٨٤ المكذوب ليس بحديث.
٨٦ الإدراج في الحديث.
٨٧ تخريج الحديث.
٨٩ طُرق التخريج.
٩٥ من قواعد التخريج.
٩٦ العَنعنة والأنأنة والسَّلسَلة والتدليس.
٩٨ دراسة الأسانيد.
٩٩ مراتب الجرح والتعديل.
١٠١ الكتب اللازمة للتخريج والجرح والتعديل.
١٠٣ أهم كتب السُّنّة ودواوينها.
١١٤ أهك كتب المصطلح.

١١٦ المجاميع.
١١٨ الكتب الفقهية الحديثية.
١١٩ فوائد حديثية مهمّة لطالب العلم وطالب الحديث.
١٢٩ المكتبة الحديثية الشاملة.

١٣٣ الإجماع ؛ (مكانته وحجّيته ودورُه في الفقه والتشريع).
١٣٥ مقدمة في حجية الاجماع ومكانته.
١٣٨ تعريف الإجماع ؛ وشرح التعريف.
١٤١ تاريخ الإجماع ؛ وعلاقته بالشورى.
١٤٢ هل حدث الاجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ؟
١٤٣ أنواع الإجماع.
١٤٤ أركان الإجماع.
١٤٤ شروط الإجماع.
١٤٥ حكم الإجماع ؛وحكم من يخالفه؟
١٤٦ الإجماع السكوتي.
١٤٧ شروط الإجماع السكوتي.
١٤٨ هل يشترط انقراض العصر لحجية الإجماع السكوتي؟
١٥١ الاجماع السكوتي فيما تعم به البلوى.
١٥٢ الإجماع السكوتي في ما يفوت استدراكه.
١٥٢ الاجماع السكوتي اليوم.
١٥٣ هل الإجماع السكوتي قطعيّ أَم ظَنّي الدلالة.
١٥٥ فروع فقهية مخرجة على الإجماع السكوتي.
١٥٦ أمثلة من إجماعات العلماء والفقهاء في أصول وفروع الدين.

١٦٥ **القياس** ؛ (إثباته وحجيته وعلاقته بالفقه والأحكام).
١٦٧ تعريف القياس.
١٦٨ مكانة القياس ومنزلته بين الادلة.
١٦٨ أركان القياس.
١٦٩ حجية القياس وأدلة مشروعيته.
١٧٧ أنواع القياس.
١٧٨ شروط صحة القياس.
١٧٩ شروط كل ركن من أركان القياس.
١٨٠ أنواع العِلّة.
١٨٢ النص على الحكم دون المناط.
١٨٢ تخريج المناط.
١٨٣ تحقيق المناط.
١٨٣ تنقيح المناط.
١٨٤ الفَرق بين التخريج والتحقيق والتنقيح.
١٨٥ الفَرق بين العِلّة والسبب.
١٨٦ أوجه الخطأ في القياس.
١٨٧ إلحاق المسكوت بالمنطوق.
١٨٨ طريقة القياس.
١٨٨ طُرق إثبات العلة في الفرع والاصل.
١٨٩ مسالك العِلّة (طرق الكشف عنها).
١٩٠ النص على العِلّة.
١٩٥ الإجماع على العِلّةن وطُرق استنباطها

١٩٩ القياس في اللغة والعادات.
٢٠٠ القياس المُرَكّب.
٢٠١ الأدلة المُختلَف فيها.
٢٠٣ مكانة الأدلة المختَلف فيها ؛ ودورها في الفقه والأحكام.
٢٠٤ الاستحسان.
٢٠٦ الاستصحاب.
٢٠٩ الاستصلاح.
٢١١ الاستقراء.
٢١٢ شَرع مَن قَبلنا.
٢١٣ قول الصحابي.
٢١٤ سد الذرائع.
٢١٦ العُرف.
٢١٨ شروط حجية العرف.
٢٢٠ أقل ما قيل وعدم الدليل.
٢٢٣ ملحق في إجماع أهل المدينة وأنه ليس دليلا.
٢٢٤ المراجع.
٢٣٠ الفهرس.

اقرأ للمؤلف :

روضة الأبرار في صحيح الأدعية والأذكار.
الروح والريحان في صحيح فضائل القرآن.
نزهة العقول في صحيح أسباب النزول.
الرحمة العالَميّة في صحيح السيرة النبوية.
الخُلُق العظيم على صاحبه الصلاة والتسليم.
التلخيص المفيد في علوم القرآن وأحكام التجويد.
آداب التلاوة وأخلاق القُرّاء وقواعد الحفظ والتجويد والإقراء.
أساليب القرآن الكريم.
الرسوخ في الناسخ والمنسوخ.
موسوعة الفضل الكبير في علوم القرآن وغرائبه وتدبره وتفسيره.
التأصيل والتفريع في الفقه والأحكام والتشريع. (رسالة علمية).
التنبيهات في علم المتشابهات.
التحفة البهية في القواعد الفقهية.
اللباب في الحقوق والآداب.
أُصول روايتَي قالون وورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية.
الصيام آداب وأحكام.
الحج والعمرة والزيارة آداب وأحكام .
تسع غنائم أو تسع مهالك في حفظ الصلاة أو تضييعها.
الجامع السديد في العقيدة والتوحيد.
المَثل الأعلى في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى.
كنوز العجائب مِن عِلم الأمثال والحِكم والوعظ والتاريخ والتجارب.
القصيدة النونية، دراسة وتعليق.
النفع الحثيث في عِلم الفرائض والتوريث.
دور الوسائل والتقنيات في طلب العلم والمعلومات.
جرائم الحدود والحرابة نوازلها وعقوباتها في الفقه الإسلامي (رسالة علمية).
إشادة البناء في سعادة الأسرة وتربية الأبناء.
أدلة الفقه.
التشريف في علوم السُّنة ومصطلح الحديث الشريف.
هدى وشفاء "حول الصحة النفسية والأسرية والاجتماعية في ضوء الوحيين".
يحبهم ويحبونه. فيمن يحبهم الله ومَن لا يحبهم عز وجل.
خواطر المنابر "مجموعة من الخطب الفقهية والاجتماعية والتربوية".
فقه الدعوة إلى الله وفضائلها وضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

أدلّة الفِقه

رقم الإيداع: ١٤٤٣/٦٤٠٢
ردمك: ٥ ـ ٠٤١٥ ـ ٠٤ ـ ٦٠٣ ـ ٩٧٨